**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

**TRƯƠNG THỊ TUYẾT NHƯ**

# BẢO HỘ SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM THEO HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM

**LUẬN VĂN THẠC SĨ**
**NGÀNH LUẬT KINH TẾ**
**MÃ SỐ: 8380107**

**NĂM 2024**

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

**TRƯƠNG THỊ TUYẾT NHƯ**
**MÃ SỐ HỌC VIÊN: M3422038**

# BẢO HỘ SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM THEO HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM

**LUẬN VĂN THẠC SĨ**
**NGÀNH LUẬT KINH TẾ**
**MÃ SỐ: 8380107**

**NGƯỜI HƯỚNG DẪN**
**TS. NGUYỄN PHAN KHÔI**
**TS. TRẦN LÊ ĐĂNG PHƯƠNG**

**NĂM 2024**

## LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo khoa Luật, Khoa Sau đại học của Trường Đại học Cần Thơ, Quý thầy cô khoa Luật và các thầy cô thuộc đơn vị khác đã tham gia giảng dạy, truyền đạt kiến thức hữu ích của ngành Luật kinh tế, đó chính là cơ sở quan trọng, giúp tôi hoàn thành luận văn.

Đặc biệt, học viên xin gửi lời cảm ơn trân trọng, sâu sắc nhất đến TS. Nguyễn Phan Khôi, TS. Trần Lê Đăng Phương, hai thầy đã nhiệt tình hướng dẫn, định hướng, truyền đạt những kiến thức một cách bài bản, khoa học cùng những kinh nghiệm quý báu, giúp tôi rất nhiều trong quá trình học viên nghiên cứu các nội dung liên quan để hoàn thành luận văn này.

Đồng thời, học viên cũng xin gửi lời cảm ơn quý báu, chân thành đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã hỗ trợ tôi rất nhiều, đã là điểm tựa tinh thần, đã động viên, giúp tôi hoàn thành khoá học nói chung và hoàn thành luận văn đúng tiến độ theo kế hoạch của Trường Đại học Cần Thơ đề ra.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu luận văn, dù bản thân đã cố gắng, nghiêm túc để hoàn thành luận văn nhưng chắc rằng sẽ có những hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và thời gian nên không tránh khỏi những sai sót nhất định. Vì thế, tác giả rất mong sẽ nhận được sự góp ý quý báu từ Quý thầy cô và bạn đọc.

Kính chúc Quý thầy, cô nhiều mạnh khoẻ, nhiều thành công và may mắn, thành công nhiều hơn nữa trong công việc và cuộc sống./.

Xin chân thành cám ơn!

*Cần Thơ, ngày 22 tháng 8 năm 2024*

**Tác giả thực hiện**

**Trương Thị Tuyết Như**

# TÓM TẮT

Tên đề tài: **Bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm theo Hiệp định CPTPP và pháp luật Việt Nam**

Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 8380107 Ngành: Luật

Người hướng dẫn: **TS. Nguyễn Phan Khôi, Trường Đại học Cần Thơ**

**TS. Trần Lê Đăng Phương, Trường Đại học An Giang**

Tác giả: **Trương Thị Tuyết Như** Khoá 29 Niên khoá 2022 - 2024

**Giới thiệu:** Hoàn thiện Pháp luật về Sở hữu trí tuệ, cụ thể là pháp luật sở hữu công nghiệp về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm trong bối cảnh thực thi Hiệp định CPTPP (Hiệp định đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình dương). Qua đó, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm trong Luật sở hữu trí tuệ, hướng đến xây dựng khung pháp lý ngày càng minh bạch, nâng cao và toàn diện về sở hữu trí tuệ, thực hiện hiệu quả các cam kết trong Hiệp định CPTPP, tạo tiền đề để ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam hội nhập và phát triển, đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các bên có liên quan.

**Mục tiêu:** Nghiên cứu từ cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm theo Hiệp định CPTPP và pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ, rút ra những điều khoản tương thích hoàn toàn, tương thích một phần hoặc chưa tương thích, để đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm trong pháp luật Sở hữu trí tuệ, để thực hiện các nghĩa vụ cam kết trong hiệp định CPTPP mà Việt Nam đã gia nhập.

**Phương pháp:** Tác giả đã sử dụng phương pháp lịch sử để tìm hiểu về lược sử, sự phát triển của pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ và quá trình thành lập Hiệp định CPTPP; phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, để đánh giá về sự tác động của Hiệp định CPTPP đến hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ và công nghiệp dược phẩm của Việt Nam; phương pháp tổng hợp, để có cái nhìn nhận tổng thể về những bất cập, chưa tương thích giữa Hiệp định CPTPP và pháp luật Việt Nam, qua đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm.

**Kết luận:** Thông qua kết luận đề tài, nhận thấy pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm đã có nhiều điều khoản tương thích với Hiệp định CPTPP. Tuy nhiên, vẫn còn điều khoản chưa tương thích hoặc tương thích một phần như đối tượng bảo hộ sáng chế, điều kiện về tính mới để bảo hộ sáng chế, quy định công bố thông tin liên quan đến sáng chế dược phẩm...Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp gồm giải pháp chung làm nền tảng cơ sở để đi đến các giải pháp cụ thể trong các điều luật chưa tương thích, góp phần đưa pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ tương thích nhiều hơn với các cam kết trong hiệp định CPTPP.



*Từ khoá: Sở hữu trí tuệ, dược phẩm, sáng chế, CPTPP*

# ABSTRACT

Subject title: **Patent protection related to pharmaceuticals under the CPTPP Agreement and Vietnamese law**

Major: **Economic Law** Code: **8380107** Major: **Law**

Instructor: **Dr. Nguyen Phan Khoi, Can Tho University**

**Dr. Tran Le Dang Phuong, An Giang University**

Author: **Truong Thi Tuyet Nhu** Course: **29** School year: **2022 - 2024**

**Introduction:** Perfecting the Law on Intellectual Property, specifically the industrial property law on patent protection related to pharmaceuticals in the context of implementing the CPTPP Agreement (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership). Thereby, proposing and amending and supplementing the provisions on patent protection related to pharmaceuticals in the Intellectual Property Law, aiming to build an increasingly transparent, advanced and comprehensive legal framework on intellectual property, effectively implementing the commitments in the CPTPP Agreement, creating a premise for the Vietnamese pharmaceutical industry to integrate and develop, ensuring a balance of interests among related parties.

**Objective:** To study from the theoretical and practical basis the application of regulations on patent protection related to pharmaceuticals under the CPTPP Agreement and Vietnamese intellectual property law, to draw out fully compatible, partially compatible or incompatible provisions, to propose solutions to improve regulations on patent protection related to pharmaceuticals in the Intellectual Property law, to fulfill the commitments in the CPTPP Agreement that Vietnam has joined.

**Methods:** The author used historical methods to study the development of Vietnamese intellectual property law and the process of establishing the CPTPP Agreement; comparative methods and analytical methods to assess the impact of the CPTPP Agreement on the intellectual property law system and the pharmaceutical industry of Vietnam; and synthetic methods to have an overall view of the shortcomings and incompatibilities between the CPTPP Agreement and Vietnamese law, thereby recommending and proposing solutions to contribute to improving intellectual property law on patent protection related to pharmaceuticals.

**Conclusion:** Through the conclusion of the topic, it is found that the intellectual property law on patent protection related to pharmaceuticals has many provisions compatible with the CPTPP Agreement. However, there are still provisions that are not compatible or partially compatible such as the subject of patent protection, conditions on novelty for patent protection, regulations on information disclosure related to pharmaceutical patents... From there, the author proposes solutions including general solutions as a basis for specific solutions in incompatible provisions, contributing to making Vietnamese intellectual property law more compatible with the commitments in the CPTPP Agreement.


*Keywords: Intellectual property, pharmaceuticals, patents, CPTPP*

## DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| | | |
|---|---|---|
| Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1883 | Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 | Công ước Paris |
| Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương | Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership | CPTPP |
| Điều ước quốc tế | | ĐƯQT |
| Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu | European-Vietnam Free Trade Agreement | EVFTA |
| Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022 | | Luật SHTT |
| Sáng chế liên quan đến dược phẩm | | SCLQĐDP |
| Sở hữu trí tuệ | | SHTT |
| Sở hữu công nghiệp | | SHCN |
| Thuốc được sản xuất tương tự với thuốc gốc đã hết thời hạn bảo hộ độc quyền sáng chế | | Thuốc Generic |
| Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ | Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property | TRIPS |
| Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương | Trans-Pacific Partnership Agreement | TPP |

| | | |
|---|---|---|
| Tổ chức Thương mại thế giới | World Trade Organization | WTO |
| Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới | World Intellectual Propert Organization | WIPO |
| Hội chứng suy giảm miễn dịch ở người do nhiễm phải Virus | Human immunodeficiency virus | HIV - AIDS |
| Tổ chức Y tế thế giới | World Health Organization | WTO |
| Hiệp định thương mại tự do | Free Trade Area | FTA |
| Đối xử tối huệ quốc | | MFN |
| Đối xử quốc gia | | NT |

# MỤC LỤC

*Trang*

**CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG** ..... i

**LỜI CẢM ƠN** ..... ii

**TÓM TẮT** ..... iii

**ABSTRACT** ..... iv

**LỜI CAM ĐOAN** ..... v

**MỤC LỤC** ..... viii

**DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT** ..... vi

**PHẦN MỞ ĐẦU** ..... 1

**1. Lý do chọn đề tài** ..... 1

**2. Mục tiêu nghiên cứu** ..... 2

**3. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài** ..... 2

**4. Câu hỏi nghiên cứu** ..... 5

**5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu** ..... 6

**6. Phương pháp nghiên cứu** ..... 6

**7. Kết cấu luận văn** ..... 7

**CHƯƠNG 1** ..... 9

**NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HỘ SÁNG CHẾ** ..... 9

**LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM** ..... 9

**1.1. Khái niệm về sáng chế và bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm** ..... 9

***1.1.1. Khái niệm sáng chế liên quan đến dược phẩm*** ..... 9

***1.1.2. Khái niệm bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm*** ..... 12

**1.2. Đặc điểm và phân loại bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm** ..... 13

***1.2.1. Đặc điểm bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm*** ..... 13

***1.2.2. Phân loại bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm*** ..... 20

**1.3. Các dạng yêu cầu bảo hộ sáng chế điển hình trong dược phẩm** ..... 21

***1.3.1. Yêu cầu bảo hộ dạng dược phẩm/ thuốc, chế phẩm và hợp phần*** ..... 21

*1.3.2. Yêu cầu bảo hộ dạng tổ hợp* ..... 23

*1.3.3. Yêu cầu bảo hộ liều dùng/lượng dùng* ..... 24

*1.3.4. Yêu cầu bảo hộ chất đa hình* ..... 25

*1.3.5.Yêu cầu bảo hộ dạng các quy trình tương tự* ..... 26

*1.3.6. Yêu cầu bảo hộ phương pháp điều trị* ..... 28

*1.3.7. Yêu cầu bảo hộ dạng công dụng, kể cả chỉ định lần thứ hai* ..... 28

**1.4. Bảo hộ thông tin bí mật đối với dữ liệu khoa học của sáng chế liên quan đến dược phẩm** ..... 30

*1.5. Lược sử cơ sở pháp lý về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm* ..... 33

*1.5.1. Lược sử cơ sở pháp lý quốc tế về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm* 33

*1.5.2. Lược sử pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm* ..... 40

**KẾT LUẬN CHƯƠNG 1** ..... 45

**CHƯƠNG 2** ..... 47

**BẢO HỘ SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM THEO HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM** ..... 47

**2.1. Những nội dung chủ yếu quy định về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm theo Hiệp định CPTPP và pháp luật Việt Nam.** ..... 47

*2.1.1. Đối tượng được bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm* ..... 47

*2.1.2. Điều kiện bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm* ..... 51

*2.1.2.1. Tính mới* ..... 51

*2.1.2.2. Tính sáng tạo* ..... 53

*2.1.2.3. Khả năng áp dụng công nghiệp* ..... 54

***2.1.3 Thời hạn bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm* ..... 57**

***2.1.4. Quy định về thông tin liên quan tới đơn sáng chế đã công bố và bằng độc quyền sáng chế đã cấp đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm* ..... 59**

***2.1.5. Bảo hộ dữ liệu thử nghiệm bí mật hoặc dữ liệu bí mật khác đối với SCLQĐDP* ..... 61**

**2.2. Đánh giá tác động của Hiệp định CPTPP đối với vấn đề bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm trong pháp luật SHTT và ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam** ..... 63

***2.2.1. Tác động của Hiệp định CPTPP đến các quy định về pháp luật SHTT Việt Nam.*** ..... ***63***

*2.2.1.1. Đối với đối tượng bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm* ..... 63

*2.2.1.2. Đối với quy định về tính mới của sáng chế liên quan đến dược phẩm* ..... 65

*2.2.1.3. Đối với bảo hộ dữ liệu thử nghiệm bí mật trong SCLQĐDP* ..... 66

*2.2.1.4. Đối với quy định về thông tin liên quan tới đơn sáng chế đã công bố và bằng độc quyền sáng chế đã cấp đối với SCLQĐDP* ..... 69

***2.2.2. Tác động Hiệp định CPTPP đến ngành công nghiệp dược phẩm tại Việt Nam*** ..... ***70***

*2.2.2.1. Tác động tích cực đến ngành dược phẩm* ..... 70

*2.2.2.2. Tác động tiêu cực đến ngành dược phẩm* ..... 71

**2.3. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật SHTT về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm trong bối cảnh thực thi Hiệp định CPTPP** ..... 73

***2.3.1. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp chung*** ..... ***73***

*2.3.1.1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về SHTT, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với SCLQĐDP theo hướng khuyến khích sáng tạo,bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy cao* ..... 73

*2.3.2.2. Phát triển ngành công nghiệp dược phẩm trong nước, nâng cao năng lực sản xuất và nghiên cứu, phát triển dược phẩm của các doanh nghiệp trong nước; đồng thời nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về pháp luật SHTT nói chung, về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm nói riêng* ..... 75

*2.3.2.3. Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn sâu đối với lĩnh vực dược phẩm trong các cơ quan chức năng, thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm cũng như những cơ quan thực thi pháp luật quyền SHTT về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm* ..... 76

***2.3.2. Kiến nghị, giải pháp cụ thể*** ..... ***77***

*2.3.2.1. Mở rộng đối tượng bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Điều 8 Luật SHTT* ..... 77

*2.3.2.2. Bổ sung, sửa đổi quy định các thông tin công bố về bằng sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Điều 99, Điều 110 Luật SHTT; bổ sung quy định liên kết sáng chế dược phẩm* ..... 79

*2.3.2.3. Bổ sung quy định điều chỉnh thời hạn bằng sáng chế do sự rút ngắn bất hợp lý* ..... 82

*2.3.2.4. Bổ sung ban hành Thông tư hướng dẫn riêng biệt về các quy định bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm theo Hiệp định CPTPP* ..... 82

**KẾT LUẬN CHƯƠNG 2** ..... 86

**KẾT LUẬN CHUNG** ..... 87

**DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO**

**DANH MỤC VĂN BẢN**

**PHỤ LỤC 1**

# PHẦN MỞ ĐẦU

## 1. Lý do chọn đề tài

Ngành dược phẩm với vai trò là hậu cần của ngành y tế, cùng với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đây còn là ngành công nghiệp có nhiều tiềm năng phát triển với hàm lượng khoa học - công nghệ cao, đóng góp tích cực đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Ngày 12/11/2018, Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết 72/2018/QH14 phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Hiệp định CPTPP ra đời và phát triển trên cơ sở Hiệp định TRIPS, Hiệp định TPP đánh dấu sự hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, hơn 3 năm thực thi Hiệp định tại Việt Nam, đã khẳng định Hiệp định không chỉ tạo ra môi trường kinh doanh, đầu tư ngày càng cởi mở, đem đến nhiều cơ hội để các ngành công nghiệp phát triển, trong đó có ngành công nghiệp dược phẩm, mà Hiệp định còn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn, toàn diện hơn về tính minh bạch của chính sách pháp luật liên quan đến việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Đối với lĩnh vực dược phẩm, quyền sở hữu trí tuệ biểu hiện cụ thể thông qua quyền sở hữu công nghiệp, đó là hình thức bảo hộ sáng chế thông qua văn bằng bảo hộ, khuyến khích hoạt động nghiên cứu và phát triển các loại thuốc mới, từ đó mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp là chủ sở hữu các sáng chế từ việc khai thác các độc quyền và bán dược phẩm có chứa sáng chế hoặc dược phẩm được sản xuất từ quy trình được bảo hộ sáng chế với giá cao để thu hồi chi phí nghiên cứu, phát triển sáng chế cũng như tìm kiếm lợi nhuận. Do vậy, việc bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm có tác động đa chiều và mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay.

Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Đảng đã xác định tầm quan trọng của việc phát triển ngành dược đóng góp chung vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong quá trình hội nhập ngày càng sâu, rộng vào thị trường thế giới. Quan điểm này của Đảng đã được quán triệt và cụ thể hóa trong Quyết định 1165/QĐ-TTg ngày 9/10/2023 phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040. Quan điểm của Đảng đã khẳng định: "…*Phát triển ngành Dược Việt Nam bền vững, từng bước tiến tới hiện đại, chú trọng việc đảm bảo an ninh thuốc; phát triển công nghiệp dược, công nghiệp hoá dược, dược liệu sản xuất trong nước, gia tăng giá trị xuất khẩu và hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu; Ngành*

*Dược Việt Nam là ngành công nghiệp mũi nhọn được ưu tiên nguồn lực và có cơ chế, chính sách khuyến khích đủ mạnh để phát triển…*"

Vì vậy, để có thể thực hiện tốt chiến lược phát triển ngành dược trong bối cảnh Việt Nam thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là Hiệp định CPTPP thì trước hết Việt Nam cần thực hiện tốt các cam kết về sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm theo Hiệp định CPTPP. Để thực hiện tốt các cam kết này, thì đòi hỏi nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ, xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, tăng cường các giải pháp để thiết lập chế độ bảo hộ mạnh mẽ cho các đối tượng trong lĩnh vực dược phẩmlà một bước quan trọng để đưa Việt Nam tiến sâu vào vòng xoay hội nhập. Xuất phát từ thực tiễn trên và nhận thức được tầm quan trọng của Hiệp định CPTPP tác động đến pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trong việc bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm, học viên đã lựa chọn đề tài: "***Bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm theo Hiệp định CPTPP và Pháp luật Việt Nam***".

**2. Mục tiêu nghiên cứu**

Đề tài tập trung làm rõ nội hàm của các quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm theo Hiệp định CPTPP, đặt trong sự so sánh, đối chiếu với pháp luật Việt Nam, nhằm chỉ ra và đánh giá tác động của Hiệp định CPTPP đến việc xây dựng chính sách pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam. Qua đó, nghiên cứu này nhằm đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm theo pháp luật Việt Nam để có sự tương thích với các điều khoản của hiệp định CPTPP, tạo khung pháp lý minh bạch, nâng cao, tạo tiền đề thuận lợi để góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp dược phẩm tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế như hiện nay.

**3. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài**

Nghiên cứu, bàn luận về vấn đề sở hữu trí tuệ nói chung và liên quan đến sở hữu công nghiệp về bảo hộ sáng chế trong ngành dược phẩm nói riêng khi Việt Nam chính thức tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA) đã có các công trình nghiên cứu, các bài viết, được công bố sau đây:

- Nguyễn Khắc Chinh (2023), *"Quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)"*, (luận án, Viện Hàn lâm khoa học xã hội), luận án này nghiên cứu tập trung vào các cam kết bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định CPTPP và thực tiễn thực thi của Việt Nam mà không mở rộng ra toàn bộ các khía cạnh khác của quyền sở hữu trí tuệ nói chung. Cụ thể, Luận án tập trung vào nghiên cứu ba nội dung chính gồm: Lý luận về quyền sở hữu trí tuệ trong các Hiệp định thương mại

tự do thế hệ mới, bao gồm Hiệp định CPTPP; thực trạng thực hiện các cam kết về quyền SHTT trong Hiệp định CPTPP; nghĩa vụ và thực trạng thực hiện các cam kết về quyền SHTT theo Hiệp định CPTPP của Việt Nam, từ đó kiến nghị đề xuất các giải pháp để Việt Nam thực hiện tốt nhất các cam kết trong hiệp định CPTPP.

- Lê Thị Bích Thủy (2021), *"Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế"* (luận án, Đại học Luật Hà Nội), luận án tập trung đi vào nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của một số nước trên thế giới và các điều ước quốc tế về vấn đề bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm như vấn đề xác lập, duy trì cũng như thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm. Đề tài đưa ra một số đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật của Việt Nam về vấn đề nêu trên theo hướng tương thích và đảm bảo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong tương quan đảm bảo quyền lợi tiếp cận thuốc đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam trong bối cảnh hội nhập diễn ra mạnh mẽ.

- Nguyễn Hàn My (2022), *"Pháp luật về cân bằng lợi ích trong bảo hộ sáng chế dược phẩm tại Việt Nam"*, (luận văn, Đại học Luật Huế), luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về cân bằng lợi ích trong bảo hộ sáng chế dược phẩm tại Việt Nam, trong mối tương quan so sánh với quy định trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Qua đó, kiến nghị đề xuất các giải pháp để hoàn thiện pháp luật hướng đến đảm bảo mục tiêu cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu sáng chế và quyền tiếp cận thuốc của người dân.

- Bùi Văn Tạ (2019), *"Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Hiệp định CPTPP và đề xuất cho Việt Nam"*, (luận văn, Đại học Luật Hà Nội), luận văn tập trung nghiên cứu những nội dung về sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ trong pháp luật Việt Nam đặt trong mối tương quan so sánh với các Hiệp định EVFTA, TRIPS, đặc biệt là Hiệp định CPTPP. Từ đó, đưa ra những giải pháp tối ưu để Việt Nam thực hiện hiệu quả các cam kết về sở hữu trí tuệ theo Hiệp định CPTPP.

- Lê Viết Sĩ (2018), *"Bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm theo pháp luật Việt Nam"*, (luận văn, Đại học Luật Huế), luận văn tập trung nghiên cứu về các quy định pháp luật Việt Nam về bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm có sự so sánh, đối chiếu với pháp luật quốc tế. Đồng thời, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định về bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm theo pháp luật Việt Nam, để từ đó phát hiện ra những bất cập, thiếu hợp lý, qua đó kiến nghị đề xuất điều chỉnh một số quy định về bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm nhằm tạo nhiều cơ hội để người dân tiếp cận được với dược phẩm giá rẻ.

- Bài viết: *"Bàn về ngoại lệ trong bảo hộ sáng chế dược và vấn đề cân bằng lợi ích giữa các chủ thể liên quan"* của tác giả Đỗ Thị Minh Thủy, Bộ Khoa học và Công nghệ, được đăng tải trên trang Nghiên cứu và đào tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tác giả bài viết quan tâm đến câu chuyện làm thế nào để các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển vừa đảm bảo việc chủ thể quyền đối với sáng chế dược có thể được khai thác và hưởng lợi một cách hợp lý từ tài sản trí tuệ của mình, vừa tạo điều kiện cho công chúng có thể tiếp cận được thuốc với giá cả phải chăng khi có nhu cầu chính đáng sử dụng sản phẩm này trong khám chữa bệnh. Vì vậy, trong phạm vi bài viết, tác giả đi vào trình bày những ngoại lệ đối với độc quyền sáng chế theo quy định của Hiệp định TRIPS và những vận dụng ngoại lệ này trong quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

- Bài viết *"Cân bằng quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế dược phẩm và sức khỏe cộng đồng – Giải pháp cho Việt Nam"* của tác giả Lê Thị Bích Thủy, đăng trên tạp chí Luật học số 7/2019. Bài viết khái quát mối quan hệ giữa bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế dược phẩm với vấn đề sức khoẻ cộng đồng; đưa ra bức tranh tổng quan về cuộc tranh luận giữa nâng cao bảo hộ đối với sáng chế dược phẩm hay hạn chế để tăng khả năng tiếp cận thuốc của cộng đồng; chỉ ra những yêu cầu, thách thức và đề xuất giải pháp cho pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam để đạt được sự cân bằng trong vấn đề này.

- Chương sách "*Protecting intellectual property rights in Vietnam: Opportunities and Challenges*" của tác giả Nguyễn Phan Khôi, trong "Challenges of Governances - Development and regional intergration in Southest Asia and ASEAN" (R. L. Holzhacker và W. G. Zen Tan chủ biên, 2021). Bài viết này nghiên cứu về tình hình bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trong bối cảnh là thành viên của WTO và các hiệp định thương mại tự do. Các phân tích về chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, vừa giải quyết được các nhu cầu trong nước trong bài viết này sẽ là nguồn tham khảo cho luận văn này trong các nội dung liên quan đến chính sách của Nhà nước Việt Nam về sở hữu trí tuệ nói chung và sáng chế nói riêng, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

- Bài viết "*Pháp luật về quản lý và phát triển tài sản quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ*" của tác giả Trần Lê Đăng Phương, đăng trong Quyển kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số, năm 2023. Tác giả nghiên cứu về nội dung quản lý và phát triển tài sản quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào môi trường kinh doanh chuyển đổi số, trong đó tập trung nghiên cứu quyền sở hữu trí tuệ trong các doanh nghiệp, xác định đây loại tài sản đặc biệt cần phải có cơ chế, chính sách bảo vệ. Từ cơ sở đó, tác giả đã phân tích tình hình thực tế thực hiện về quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp, qua đó đề xuất những chính sách trong lĩnh

vực sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Tóm lại, các công trình nghiên cứu khoa học nêu trên là nguồn tài liệu thứ cấp thiết thực, để tác giả vận dụng nghiên cứu, đối chiếu so sánh với những nội dung tác giả tìm hiểu, nghiên cứu trong luận văn của mình, để từ đó thấy được các quy định về quyền sở hữu công nghiệp với hình thức bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam đã được điều chỉnh, thay đổi qua các công trình nghiên cứu đặt trong các bối cảnh kinh tế xã hội khác nhau. Nhìn chung, các luận án, luận văn, bài viết nêu trên tập trung nghiên cứu về quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công nghiệp đối với bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm nói riêng được quy định trong pháp luật Việt Nam đặt trong sự so sánh, đối chiếu với các Hiệp định song phương (TRIPS) và đa phương (CPTPP, EVFTA…) mà Việt Nam tham gia, qua đó tìm hiểu sâu về khía cạnh cân bằng lợi ích giữa các chủ thể trong vấn đề bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm hay tác động của vấn đề này đến sức khỏe cộng đồng mà chưa đề cập, đánh giá mức độ tương thích của pháp luật Việt Nam đối với bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm so với Hiệp định CPTPP, nhằm hướng đến sự phát triển của ngành công nghiệp dược phẩm tại Việt Nam.

Chính vì vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài luận văn "*Bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm theo Hiệp định CPTPP và pháp luật Việt Nam"*. Tác giả nghiên cứu quy định về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm theo Hiệp định CPTPP và phân tích sự tác động của các quy định đó dẫn đến sự thay đổi điều chỉnh của pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu công nghiệp đối với bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm, từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị để pháp luật Việt Nam qui định về bảo hộ sáng chế liên quan dược phẩm ngày càng tương thích với các qui định của Hiệp định, hướng đến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam phát triển và hội nhập.

**4. Câu hỏi nghiên cứu**

Để luận văn đảm bảo các yêu cầu, đạt được những mục tiêu nghiên cứu thì luận văn cần phải làm rõ những nội dung theo những câu hỏi sau:

- Nội dung về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm trong Hiệp định CPTPP là gì?

- Nội dung về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm theo pháp luật Việt Nam qui định như thế nào?

- Tác động của nội dung về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm trong Hiệp định CPTPP đến pháp luật Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam như thế nào? Kiến nghị, đề xuất các giải pháp gì để hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực

thi pháp luật Việt Nam về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành dược phẩm?

**5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu**

Đối tượng nghiên cứu: tác giả tập trung nghiên cứu về nội dung bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm theo Hiệp định CPTPP. Phân tích, đánh giá tác động của Hiệp định CPTPP đối với pháp luật Việt Nam trong vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm, từ đó đưa ra kết luận về mức độ tương thích của pháp luật hiện hành đối với bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam so với các quy định trong Hiệp định CPTPP.

Phạm vi nghiên cứu: Tác giả tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm theo Hiệp định CPTPP (kể cả 11 điều bảo lưu liên quan đến sở hữu trí tuệ khi chuyển từ Hiệp định TPP sang Hiệp định CPTPP) và pháp luật Việt Nam. Đồng thời, trong quá trình nghiên cứu tác giả có so sánh, đối chiếu và phân tích thêm các hiệp định thương mại đa phương mà Việt Nam đã tham gia ký kết gồm Hiệp định TRIPS, EVFTA có qui định về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm, để làm rõ hơn nội dung cần nghiên cứu đã đặt ra.

**6. Phương pháp nghiên cứu**

Trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp lịch sử: sử dụng phương pháp này để nhìn nhận tổng quát về quá trình phát triển của hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trước và sau khi Việt Nam thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cụ thể là Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đồng thời tác giả sử dụng phương pháp này để tìm hiểu về quá trình phát triển quy định về sở hữu trí tuệ nói chung, bảo hộ sáng chế nói riêng và quá trình thành lập Hiệp định CPTPP.

- Phương pháp so sánh: sử dụng để đối chiếu, so sánh sự thay đổi, điều chỉnh, bổ sung của hệ thống pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ, cụ thể quy định về quyền sở hữu công nghiệp, đối với hình thức bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm dưới sự tác động của Hiệp định CPTPP khi Việt Nam gia nhập và thực thi các cam kết về sở hữu trí tuệ.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: sử dụng để phân tích các nội dung quy định về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm trong Hiệp định CPTPP và trong pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở phân tích từng nội dung liên quan theo quy định, để tổng hợp đánh giá về sự tác động của Hiệp định CPTPP đến sự điều chỉnh, bổ sung của pháp luật Việt Nam; tổng hợp đánh giá về sự tác động của Hiệp định CPTPP đến ngành công nghiệp dược phẩm tại Việt Nam.

Trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu nêu trên, trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả sẽ sử dụng linh hoạt từng phương pháp trong quá trình nghiên cứu, sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

**7. Kết cấu luận văn**

Để đảm bảo đề tài là một công trình nghiên cứu khoa học trình độ thạc sĩ, ngoài Mục lục, Phần mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo thì luận văn được chia thành hai chương như sau:

**- Chương 1: Những vấn đề lý luận về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm**

Trong chương này, tác giả nghiên cứu tìm hiểu về lý luận cơ bản về sáng chế và bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm gồm khái niệm, đặc điểm, các dạng yêu cầu bảo hộ, bảo hộ thông tin bí mật đối với dữ liệu khoa học của sáng chế liên quan đến dược phẩm, qua đó để có cái nhìn tổng quát, tìm ra đặc thù của vấn đề về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm từ góc độ lý luận. Từ cơ sở lý luận đó, tác giả tìm hiểu về cơ sở pháp lý quốc tế đối với bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm, cụ thể là Hiệp định CPTPP và quá trình xây dựng, sửa đổi của hệ thống pháp luật Việt Nam đối với qui định quyền sở hữu công nghiệp đối với bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm trước và sau khi Việt Nam gia nhập, thực thi Hiệp định CPTPP.

**- Chương 2. Bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm theo Hiệp định CPTPP và pháp luật Việt Nam.**

Trong chương này, tác giả nghiên cứu và phân tích, so sánh các quy định về quyền sở hữu công nghiệp đối với bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm gồm các đối tượng, điều kiện, thời hạn bảo hộ sáng chế, các quy định công bố thông tin liên quan đến bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm, điều chỉnh thời hạn bảo hộ sáng chế do rút ngắn một cách bất hợp lý… theo Hiệp định CPTPP và theo pháp luật Việt Nam. Từ đó, tác giả chỉ ra những tác động của Hiệp định CPTPP đến hệ thống pháp luật SHTT về quyền sở hữu công nghiệp dưới hình thức bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm, dẫn đến những sự điều chỉnh, thay đổi của pháp luật Việt Nam quy định về quyền sở hữu công nghiệp đối với bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm, qua đó để đánh giá sự tương thích về pháp luật SHTT trong quá trình Việt Nam thực thi các điều khoản của Hiệp định. Đồng thời, tác giả còn đề cập đến sự tác động của Hiệp định CPTPP đến ngành dược phẩm tại Việt Nam, để rút ra những tác động tích cực cũng như nhận diện những thách thức mà doanh nghiệp dược phẩm phải đối mặt khi Hiệp định CPTPP thực thi ở Việt Nam. Qua đó, tác giả đề xuất các giải pháp gồm giải pháp chung đề cập đến đường lối, chủ trương của Đảng về định hướng xây dựng hệ thống pháp luật, đặc biệt là pháp

luật SHTT ngày càng nâng cao, chặt chẽ, công khai và minh bạch, các giải pháp về nâng cao năng lực của các doanh nghiệp dược phẩm cũng như các cơ quan quản lý SHTT về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm; đến giải pháp cụ thể, đề nghị điều chỉnh bổ sung các điều luật cụ thể trong pháp luật SHTT về sáng chế liên quan đến dược phẩm.

# CHƯƠNG 1

# NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HỘ SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM

## 1.1. Khái niệm về sáng chế và bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm

### *1.1.1. Khái niệm sáng chế liên quan đến dược phẩm*

Sáng chế là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền SHTT sớm nhất, Luật Sáng chế đầu tiên trên thế giới được ban hành năm 1474, tại Venice (Vinetian Patent Statute). Thông qua Luật sáng chế này, Italy đã trở thành nơi đầu tiên hình thành cơ chế bảo hộ sáng chế. Theo đó, "*Những phương pháp mới và sáng tạo khi đưa vào trong thực tiễn sử dụng phải được thông báo với Hội đồng thành phố để từ đó những phương pháp này sẽ được pháp luật bảo vệ chống lại những hành vi sao chép*" [1]. Tính đến cuối Thế kỷ XIX có 45 quốc gia ban hành luật sáng chế và hiện nay hầu hết các quốc gia đều có các quy định về bảo hộ sáng chế, trong đó một số quốc gia bảo hộ sáng chế bằng một đạo luật riêng như Hoa Kỳ, Nga, Singapore, Nhật Bản…, cũng có quốc gia bảo hộ chung trong một đạo luật về SHTT như Pháp, Philipines, Việt Nam…

Mặc dù có quy định về bảo hộ sáng chế nhưng pháp luật các quốc gia và các ĐƯQT thường không đưa ra định nghĩa về sáng chế mà có xu hướng liệt kê các dạng sáng chế được bảo hộ (ví dụ: Điều 101 Luật Sáng chế của Hoa Kỳ) hoặc liệt kê các đối tượng không được bảo hộ sáng chế (ví dụ: Điều 27.3 của Hiệp định TRIPS quy định về đối tượng có khả năng được cấp Patent). Chỉ một số ít quốc gia đưa ra khái niệm sáng chế và thông thường có hai cách tiếp cận trong việc đưa ra khái niệm sáng chế.

Cách tiếp cận thứ nhất, *"Khái niệm sáng chế được đưa ra dựa trên bản chất kỹ thuật của sáng chế hoặc trên cách thức tạo ra sáng chế. Ví dụ, theo Điều 2 Luật Sáng chế của Nhật Bản, sáng chế là sự sáng tạo ra những ý tưởng kỹ thuật ở trình độ tiên tiến cao bằng cách sử dụng quy luật tự nhiên"*.[2]

Cách tiếp cận thứ hai, khái niệm sáng chế được đưa ra dựa trên tiêu chuẩn bảo hộ. Ví dụ, Điều 4 Pháp lệnh Bảo hộ sở hữu công nghiệp năm 1989 của Việt Nam quy định: "*Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội*".[3] Hiện nay, pháp luật Việt Nam quy định

---

[1] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2016), *Giáo trình luật SHTT*, NXB Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 129.

[2] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2016), *Giáo trình luật SHTT*, NXB Hồng Đức - Hội luật gia việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, tr.135.

[3] Hội đồng Nhà nước (1989), *Pháp lệnh bảo hộ sở hữu công nghiệp của Hội đồng nhà nước số 13- LCT/HĐNN8 ngày 28/01/1989,* ban hành ngày 28 tháng 01 năm 1989, Điều 4.

về sáng chế tại Khoản 12 Điều 4 Luật SHTT như sau: *"Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề được xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên"*. Pháp luật Việt Nam đã trực tiếp đưa ra được một định nghĩa về sáng chế, theo đó thì sáng chế là giải pháp kỹ thuật (có thể tồn tại chủ yếu thông qua hai dạng là sản phẩm và quy trình) và giải pháp kỹ thuật đó nếu đáp ứng được ba tiêu chuẩn (tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp) sẽ được cấp văn bằng bảo hộ.

Có thể thấy rằng không đơn giản để đưa ra được một định nghĩa chính xác và thống nhất về sáng chế trong pháp luật của các quốc gia, mặc dù vấn đề bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế là một vấn đề mang tính toàn cầu, được điều chỉnh bởi pháp luật của hầu hết các quốc gia và nhiều ĐƯQT. Tuy nhiên dù có hay không có một định nghĩa chính thức về sáng chế thì về bản chất, sáng chế đều được hiểu một cách chung nhất là một giải pháp kỹ thuật, là ý tưởng của con người về việc thực hiện một giải pháp để giải quyết một vấn đề kỹ thuật trên cơ sở ứng dụng các quy luật tự nhiên. Một trong các lĩnh vực, nổi bật nhất hiện nay trong vấn đề bảo hộ sáng chế là sáng chế dược phẩm, bởi lẽ so với các ngành công nghiệp khác thì dược phẩm là ngành công nghiệp nhạy cảm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người và xa hơn là sự tồn tại và chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Tầm quan trọng là thế, tuy nhiên cho đến hiện tại, trong các tài liệu tìm hiểu về dược phẩm cho vấn đề sức khoẻ cộng đồng cũng như quy định về quản lý dược phẩm, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các đối tượng liên quan đến dược phẩm trong các ĐƯQT, pháp luật các quốc gia vẫn không có một khái niệm chung thống nhất về dược phẩm được đưa ra. Các thuật ngữ tương đương thường được tìm thấy có thể sử dụng thay thế nhau là dược phẩm (phamaceutical), dược (medicine), thuốc (drug). Theo Hướng dẫn của WHO về Hệ thống đảm bảo chất lượng kiểu mẫu cho các cơ quan đấu thầu thì *"Dược phẩm là bất kỳ chất hoặc dược phẩm nào dùng cho người hoặc thú y nhằm mục đích sửa đổi hoặc khám phá các hệ thống sinh lý hoặc trạng thái bệnh lý vì lợi ích của người nhận"*[4]. Trong tài liệu này của WHO, các thuật ngữ "thuốc" (drug), "dược" (medicine) và "dược phẩm" (phamaceutical) được sử dụng thay thế cho nhau.

Tại Việt Nam, theo Khoản 2 Điều 2 Luật Dược năm 2016 quy định: "*Thuốc là chế phẩm có chứa dược chất hoặc dược liệu dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người bao gồm thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vắc xin và sinh phẩm"*. Bên cạnh đó, Luật Dược đưa ra định nghĩa một số khái niệm liên quan như: *"dược là thuốc và nguyên liệu làm thuốc"*; *"dược chất (còn gọi là hoạt chất) là chất hoặc hỗn hợp các chất*

---

[4] WHO A model quality assurance system for procurement agencies, Geneva 2007, http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s14866e/s14866e.pdf.

*dùng để sản xuất thuốc, có tác dụng dược lý hoặc có tác dụng trực tiếp trong phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người".*

Về khái niệm sáng chế liên quan đến dược phẩm, Hiệp định TRIPS không đưa ra định nghĩa. Tuy nhiên trong Quyết định về Thực thi đoạn 6 Tuyên bố Doha về TRIPS và Sức khỏe cộng đồng được Đại hội đồng WTO thông qua ngày 30/8/2003, đã đưa ra định nghĩa *"Dược phẩm được hiểu là bất kỳ sản phẩm nào được cấp bằng sáng chế hoặc những sản phẩm được sản xuất thông qua quy trình đã được cấp bằng độc quyền sáng chế của lĩnh vực dược phẩm dùng để giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng như được thừa nhận tại Đoạn 1 của Tuyên bố của Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng. Nó còn được hiểu bao gồm cả những hoạt chất cần thiết cho quá trình sản xuất và bộ dụng cụ chẩn đoán cần thiết được sử dụng".* Gần đây nhất, Hiệp định CPTPP là một hình mẫu hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng đã tiếp tục quan tâm nhiều đến vấn đề sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm (Điều 18 Hiệp định CPTPP quy định về SHTT nói chung và sáng chế nói riêng) nhưng hiệp định này cũng không đưa ra định nghĩa riêng biệt về sáng chế một cách cụ thể mà chỉ đưa ra phạm vi liên quan đến sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm, đó là sản phẩm hay quy trình.

Ở cấp độ quốc gia, pháp luật về SHTT nói chung, pháp luật về sáng chế nói riêng của các quốc gia cũng không tồn tại một khái niệm riêng biệt về đối tượng này. Pháp luật Việt Nam hiện hành cũng không có quy định trực tiếp nào định nghĩa về sáng chế liên quan đến dược phẩm. Dựa trên các quy định của những văn bản pháp luật SHTT và các văn bản có liên quan đến chuyên ngành dược là Luật Dược năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành, có thể rút ra sáng chế liên quan đến dược phẩm là các đối tượng có thể được cấp bằng độc quyền sáng chế bao gồm sản phẩm, quy trình, phương pháp hay bất kì đối tượng nào khác được dùng để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, cụ thể cho việc phòng bệnh, chẩn đoán và chữa bệnh cho người hoặc động vật, bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Tóm lại, chúng ta nhận thấy điểm chung giữa Hiệp định TRIPS, CPTPP và pháp luật các quốc gia đều không đưa ra định nghĩa cụ thể về sáng chế liên quan đến dược phẩm mà chỉ dựa trên khái niệm *"sáng chế"* và khái niệm *"dược phẩm"* có thể đưa ra khái niệm sáng chế liên quan đến dược phẩm như sau: *Sáng chế liên quan đến dược phẩm là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định trong việc sản xuất thuốc và các nguyên liệu làm thuốc bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.*

### *1.1.2. Khái niệm bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm*

Khái niệm *"Bảo hộ SCLQĐDP"* thực chất là một cách diễn đạt ngắn gọn của thuật ngữ *"Bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP"* vì thế trong phạm vi của đề tài, hai thuật ngữ nói trên được sử dụng thay thế cho nhau với nghĩa tương đương. Bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế về bản chất chính là việc Nhà nước bằng các quy định của pháp luật xác nhận quyền của các chủ thể đối với sáng chế và bảo đảm việc thực thi các quyền đó trên thực tiễn. Quyền SHTT đối với sáng chế nói chung và SCLQĐDP nói riêng là một loại tài sản vô hình, nó không tự động phát sinh chỉ trên cơ sở của sự kiện "*tạo ra sáng chế*" mà phải được ghi nhận bởi cơ quan có thẩm quyền dưới dạng một văn bằng bảo hộ, được gọi là Bằng độc quyền sáng chế hay được gọi với một cái tên thường gặp trong khoa học pháp lý về SHTT chính là *"Patent"*.

*"Patent"* được hiểu là một loại văn bằng do cơ quan Nhà nước cấp, trên cơ sở đơn xin cấp văn bằng bảo hộ, trong đó mô tả sáng chế và tạo lập tình trạng pháp lý mà việc khai thác bình thường sáng chế chỉ có thể tiến hành nếu chủ văn bằng bảo hộ đồng ý. Văn bằng bảo hộ sáng chế được gọi là Bằng độc quyền sáng chế bởi vì, khi được cấp Bằng độc quyền sáng chế thì chủ sở hữu sáng chế đó được độc quyền sử dụng sáng chế, có quyền được thực hiện hoặc ngăn cấm người khác thực hiện hành vi sử dụng sáng chế được bảo hộ nhằm mục đích kinh doanh. Hiểu một cách chung nhất thì Bằng độc quyền sáng chế là chứng chỉ do Nhà nước cấp thông qua một cơ quan SHTT quốc gia, công nhận chủ sở hữu sáng chế được độc quyền sử dụng sáng chế trong một thời gian nhất định. Bằng độc quyền sáng chế chính là phần thưởng cho sự đầu tư về thời gian, tiền của và những nỗ lực trong nghiên cứu sáng tạo. Việc cấp bằng độc quyền sáng chế kích thích hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ vì cho phép các chủ sở hữu sáng chế thu hồi chi phí tiêu hao về nghiên cứu và thu được lợi nhuận trong thời gian được hưởng độc quyền.

Về khái niệm "*bảo hộ*", Hiệp định TRIPS đã đưa ra cách giải thích cho khái niệm này theo nghĩa rất rộng tại Điều 3 và Điều 4 hiệp định như sau: *"Thuật ngữ bảo hộ phải bao gồm các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng đạt được, việc đạt được, phạm vi, việc duy trì hiệu lực và việc thực thi các quyền SHTT cũng như các vấn đề ảnh hưởng đến việc sử dụng quyền SHTT được quy định trong Hiệp định"*. Hiệp định CPTPP được xem là Hiệp định TRIPS plus về lĩnh vực SHTT, nhất là trong vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vì vậy hiệp định tiếp tục khẳng định nội hàm về bảo hộ SCLQĐDP như Hiệp định TRIPS nhưng nhấn mạnh thêm về mục đích của việc bảo hộ sáng chế nói chung và SCLQĐDP nói riêng: "*Bao gồm các vấn đề ảnh hưởng tới sự sẵn có, xác lập, duy trì và thực thi quyền sở hữu trí*

*tuệ…bảo hộ còn bao gồm việc ngăn cấm sự phá hoại các biện pháp kỹ thuật hữu hiệu và quy định liên quan đến thông tin quản lý quyền…"*[5]

Như vậy có thể thấy Hiệp định TRIPS, Hiệp định CPTPP đã đưa ra khái niệm *"bảo hộ"* theo nghĩa rất rộng, không chỉ liên quan đến việc xác lập quyền, duy trì hiệu lực các quyền được bảo hộ mà còn là các biện pháp bảo đảm cho chủ sở hữu thực thi các quyền của mình trên thực tế. Với cách hiểu như trên thì Hiệp định TRIPS, Hiệp định CPTPP đã mang đến một sự thay đổi mới về khái niệm bảo hộ quyền SHTT nói chung và bảo hộ sáng chế nói riêng.

Pháp luật Việt Nam không đưa ra một khái niệm riêng về *"bảo hộ sáng chế"*, càng không có một quy định nào dành riêng cho *"bảo hộ SCLQĐDP"* nhưng căn cứ vào nội dung của Luật SHTT thì bảo hộ quyền SHTT đối với các đối tượng của quyền SHCN là việc Nhà nước thừa nhận quyền SHTT của tổ chức, cá nhân đối với các đối tượng SHCN đó thông qua việc cấp Văn bằng bảo hộ, duy trì và đảm bảo duy trì quyền cho các chủ thể quyền trong giới hạn và phạm vi của văn bằng bảo hộ đã được cấp và thực thi các quyền đó bằng các biện pháp cụ thể.

Như vậy có thể rút ra rằng *"bảo hộ SCLQĐDP"* chính là việc nhà nước bằng những quy định của pháp luật xác lập và thừa nhận quyền của một chủ thể xác định đối với SCLQĐDP thông qua văn bằng bảo hộ là Bằng độc quyền sáng chế và đảm bảo cho những quyền đã được ghi nhận trong văn bằng bảo hộ đó được thực thi trên thực tế. Với độc quyền này, chủ sở hữu sáng chế dược phẩm có thể ngăn cản chủ thể khác xâm phạm sáng chế dược phẩm và được đảm bảo cơ hội thu hồi vốn đầu tư, thu lợi một cách hợp pháp và tái đầu tư để tạo ra các dược phẩm mới.

### 1.2. Đặc điểm và phân loại bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm

#### *1.2.1. Đặc điểm bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm*

Khác với các đối tượng của quyền tác giả chủ yếu được áp dụng trong các hoạt động giải trí tinh thần, văn hoá nghệ thuật xã hội thì các đối tượng của quyền SHCN (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu…) lại được ứng dụng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại. Vì thế, cũng như các đối tượng khác của quyền SHCN thì các đối tượng liên quan đến dược phẩm nếu muốn được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế thì bắt buộc phải có những đặc điểm sau:

*Thứ nhất, sáng chế là giải pháp kỹ thuật do con người sáng tạo ra trên cơ sở ứng dụng các quy luật tự nhiên*. Bằng việc nghiên cứu, tìm tòi và ứng dụng các quy luật tự

[5] Xem thêm điều 18.8 Hiệp định CPTPP trong sách tham khảo "Cam kết về sở hữu trí tuệ" trong các Hiệp định Thương mại tự do, Cục Sở Hữu trí tuệ biên soạn, NXB Đại học kinh tế quốc dân.

nhiên, con người phải sáng tạo ra được những kiến thức mới để đóng góp vào tri thức nhân loại. Vì thế những giải pháp kỹ thuật này, phải là kết quả của một quá trình sáng tạo của con người, điều này phân biệt hoàn toàn với những phát hiện về các sự vật hiện tượng đã tồn tại sẵn trong tự nhiên không có khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế. Ví dụ công nghệ Solar panels (tấm năng lượng mặt trời). Đây là một phát minh kỹ thuật được tạo ra dựa trên nguyên lý hoạt động của năng lượng mặt trời và các hiện tượng vật lý. Solar panels sử dụng hiệu ứng quang điện để chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng. Các tế bào quang điện trong Solar panels chứa một lớp vật liệu bán dẫn, chẳng hạn như silic, có khả năng tạo ra điện khi tiếp xúc với ánh sáng.

*Thứ hai, sáng chế là giải pháp mang tính kỹ thuật mới so với những giải pháp đã tồn tại trước đó*. Sáng chế không nhất thiết phải là một giải pháp kỹ thuật phức tạp mà nó có thể rất đơn giản, điều quan trọng là nó giải quyết được một vấn đề kỹ thuật hiện tại[6]. Đặc tính kỹ thuật của sáng chế mang nghĩa là rộng nhất có thể là những giải pháp giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong mọi lĩnh vực của đời sống và sản xuất của con người. Ví dụ công nghệ "CRISPR-Cas9" trong lĩnh vực sinh học và y học, trước khi công nghệ RISPR-Cas9 được phát triển, các phương pháp chỉnh sửa gene khá phức tạp và không hiệu quả. CRISPR-Cas9 là một công nghệ chỉnh sửa gene mới mạnh mẽ, dễ sử dụng và đáng tin cậy hơn. Nó cho phép nhà nghiên cứu chỉnh sửa gene một cách chính xác và hiệu quả hơn bằng cách cắt và thay đổi các phần gen cụ thể trong tế bào. Với công nghệ CRISPR-Cas9, nhà nghiên cứu có thể chỉnh sửa gene ở mức độ độc lập và nhanh chóng hơn, mà không cần sử dụng các kỹ thuật phức tạp và tốn kém như trước đây. Công nghệ CRISPR-Cas9 thực sự là một bước đột phá trong lĩnh vực sinh học và y học, mang lại những giải pháp chỉnh sửa gene mới mẻ và tiên tiến so với những phương pháp trước đây.

*Thứ ba, sáng chế là tập hợp các thông tin về cách thức kỹ thuật hoặc phương tiện kỹ thuật, được tạo ra nhằm giải quyết các vấn đề kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất hoặc đời sống con người*. Sáng chế không phải là các ý tưởng chỉ nêu vấn đề mà là còn là cách giải quyết vấn đề đó, nó phải có giá trị hữu ích và có thể ứng dụng để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình lao động, sản xuất, sinh hoạt của con người. Ví dụ sáng chế đèn LED (Light Emitting Diode) được phát triển nhằm thay thế cho đèn dây tungsten truyền thống và nó đã thay đổi cách chúng ta chiếu sáng trong sản xuất và đời sống hàng ngày. Công nghệ LED sử dụng các điốt phát sáng để tạo ra ánh sáng, thay vì sử dụng điện cực và các chất liệu như thủy tinh trong đèn dây tungsten. Đèn LED tiêu thụ ít năng lượng hơn so với đèn truyền thống, giúp giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải carbon; có tuổi thọ lâu hơn so với các loại đèn truyền thống, có thể tái sử dụng nguyên vật liệu, có thể được tích

[6] Kamil Idris, *Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế, Tổ chức SHTT thế giới, trang 9*

hợp vào các thiết kế nhỏ gọn hơn, giúp tạo ra các sản phẩm như màn hình TV, smartphone và đèn chiếu sáng mảng.

Bên cạnh những đặc điểm chung của một sáng chế thông thường, thì dược phẩm trong lĩnh vực y tế được bảo hộ dưới dạng sáng chế còn có những đặc điểm riêng biệt. Những đặc điểm này đã dẫn đến một hệ quả tất yếu rằng, có rất nhiều quy định pháp lý hết sức đặc thù dành riêng cho SCLQĐDP. Đó là:

*Thứ nhất, các SCLQĐDP sẽ có những tiêu chuẩn bảo hộ, điều kiện để được bảo hộ cao hơn và khắt khe hơn so với các sáng chế trong các lĩnh vực khác* . Điều này xuất phát từ chỗ, không giống với những ngành công nghiệp khác như máy tính và phần mềm, ngành công nghiệp sản xuất đồ gia dụng… ngành công nghiệp dược phẩm là một ngành nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. So với các ngành công nghiệp khác, thì ngành công nghiệp dược phẩm được các cơ quan nhà nước đặt ra nhiều quy định cân nhắc cẩn thận trong việc xây dựng các quy định pháp luật phải quy định rất chặt chẽ đến mọi giai đoạn, quy trình của ngành công nghiệp này mà xuất phát điểm chính là việc tạo ra những sản phẩm dược phẩm mới, những quy trình sản xuất dược phẩm mới. Tất cả phải thực hiện được mục tiêu là hướng đến việc đảm bảo an toàn và hiệu quả của sản phẩm sẽ được bán đến tay người tiêu dùng. Xuất phát từ những lý do nêu trên mà đối với các SCLQĐDP, một yêu cầu mang tính kỹ thuật được đặt ra ngay từ đầu chính là phải trải qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng để kiểm tra tính an toàn và hiệu quả thực tế của nó, đặc biệt là đối với sức khỏe của con người, trước khi muốn được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. Căn cứ vào Khoản 29 Điều 2 Luật Dược thì thử nghiệm lâm sàng được hiểu là hoạt động khoa học nghiên cứu dược phẩm một cách có hệ thống trên người, nhằm xác minh hiệu quả lâm sàng, nhận biết, phát hiện phản ứng có hại do tác động của sản phẩm nghiên cứu; khả năng hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ của sản phẩm đó với mục tiêu xác định sự an toàn và hiệu quả của dược phẩm.

*Thứ hai, sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm có sự khác biệt rất lớn so với sáng chế trong các ngành công nghiệp ở những lĩnh vực khác, ở mức độ bảo hộ độc quyền của sáng chế. Cụ thể, nếu các sáng chế trong lĩnh vực công nghiệp khác, được bảo hộ độc quyền là tuyệt đối thì trong lĩnh vực công nghiệp dược phẩm không phải là tuyệt đối*. Nghĩa là không phải trong mọi trường hợp quyền của chủ sở hữu sáng chế đều được bảo hộ. Cụ thể hóa đặc điểm này, pháp luật về SHTT quy định nhà nước có quyền cấm hoặc hạn chế người nắm độc quyền sáng chế thực hiện quyền hoặc bắt buộc người nắm độc quyền sáng chế chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho chủ thể khác để đảm bảo các lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia trong những trường hợp cụ thể. Đặc điểm này, của sáng chế dược phẩm xuất phát từ nguyên nhân SCLQĐDP có sự ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, y tế của cộng đồng. Vì vậy, trong các quy định của pháp luật quốc tế cũng như quốc gia luôn có

những cân nhắc hết sức đặc thù dành riêng cho loại đối tượng này để đảm bảo được lợi ích của xã hội, sức khoẻ của cộng đồng như quy định về chuyển giao quyền sử dụng bắt buộc hay nhập khẩu song song… Nói một cách khác, trong các chính sách mà các nhà lập pháp đưa ra thì luôn phải cân nhắc đến việc đạt được sự cân bằng tương đối trong cán cân lợi ích giữa lợi ích tư của chủ sở hữu SCLQĐDP và lợi ích của cộng đồng được thụ hưởng những giá trị từ những sáng chế đó trong việc phòng và điều trị bệnh, nhất là những bệnh truyền nhiễm.

*Thứ ba, về tính bảo mật của thông tin sáng chế.* Tiếp tục so sánh với những ngành công nghiệp khác, có thể thấy rằng không giống như các sáng chế trong các ngành công nghiệp khác là có thể giữ bí mật cho đến thời điểm sản phẩm được đưa ra thị trường, điều này cho phép các chủ sở hữu sáng chế trì hoãn việc công bố sáng chế cho đến cuối, do đó có thể tối đa hóa ảnh hưởng của thời hạn bảo hộ (thông thường là 20 năm kể từ ngày nộp đơn) thì quy định thời gian bảo hộ đối với SCLQĐDP trên thực tế không phát huy nhiều hiệu quả. Thực tế, trong nghiên cứu dược phẩm thì thông thường sáng chế sẽ được bộc lộ công khai một thời gian rất lâu trước khi sản phẩm chứa đựng dược phẩm được đưa ra thị trường. Điều này được giải thích là bởi vì những nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến bệnh lý con người có trách nhiệm chia sẻ những phát hiện của họ càng sớm càng tốt với đồng nghiệp của họ để những đồng nghiệp sẽ có thể được hưởng lợi từ các kiến thức mới trong nghiên cứu riêng của họ hướng đến lợi ích sức khoẻ cộng đồng. Bên cạnh đó thì thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu, phát triển được một loại dược phẩm mới là rất dài, trung bình sẽ mất từ 10 đến 15 năm kể từ thời điểm tìm ra được chất mới cho đến lúc đưa ra được một sản phẩm thành phẩm và đưa sản phẩm vào thị trường. Vì thế mà khoảng thời gian dài giữa thời điểm nộp đơn yêu cầu bảo hộ cho đến khi một sản phẩm chứa đựng sáng chế dược phẩm được đưa ra thị trường khiến cho những nhà sản xuất dược phẩm có được thời hạn bảo hộ thực tế đối với sáng chế của mình ngắn hơn so với sáng chế trong những ngành công nghiệp khác. Hay nói một cách khác thì đời sống thực tế của SCLQĐDP là ngắn hơn rất nhiều so với thực tế.

*Thứ tư, sáng chế liên quan đến dược phẩm là đối tượng có ảnh hưởng lớn đến lợi ích, an ninh quốc gia và sức khoẻ cộng đồng vì thế SCLQĐDP gắn liền với những quy định về phạm vi, hạn chế quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền.*

Dược phẩm là loại sản phẩm không thể thay thế được. Nhu cầu đối với nó chỉ có thể tăng lên mà không thể có giảm. Nguyên nhân của điều này, một mặt, dịch bệnh luôn là nguy cơ lớn và không bao giờ biến mất của xã hội, các loại dịch bệnh, virut ngày càng biến đổi và trở nên khó lường hơn; mặt khác, với điều kiện sống ngày càng được cải thiện và hiểu biết của người dân ngày càng cao khiến cho nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cũng tăng lên và điều kiện để thực hiện nhu cầu này cũng ngày càng tốt hơn. SCLQĐDP chỉ là đối tượng mới bắt đầu được giới thiệu trong hệ thống bảo hộ quyền SHTT ở các quốc gia từ nửa sau

của Thế kỷ 20. Một số nước đang phát triển đã bày tỏ mối quan ngại lớn của họ rằng việc thực hiện các chế độ SHTT mạnh có thể *"Ảnh hưởng đến các nỗ lực cải thiện sức khoẻ cộng đồng"* và các bằng sáng chế về thuốc và phương pháp điều trị *"Có thể cản trở các chính phủ nỗ lực để giải quyết các vấn đề chính sách khẩn cấp"* bằng *"Tiếp cận với chăm sóc y tế hợp lý, từ đó cũng gây khó dễ cho các chương trình y tế công cộng"*[7]. Điều này có thể được lí giải bởi những nguyên nhân cụ thể dưới đây:

Việc trao cho chủ sở hữu các độc quyền đối với sáng chế, dù là tạm thời hàm chứa khả năng làm tăng vị thế độc quyền của chủ sở hữu, từ đó làm tăng giá thành sản phẩm được sản xuất theo sáng chế hoặc quy trình được bảo hộ. Trong suốt thời hạn được bảo hộ sáng chế, việc không có sản phẩm cạnh tranh sẽ tạo vị thế độc quyền cho người nắm độc quyền sáng chế để khai thác tối đa các quyền của mình. Điều đó có nghĩa là các độc quyền về mặt pháp lý của chủ sở hữu sáng chế có thể trở thành các độc quyền kinh tế. Bên cạnh đó, các chi phí không nhỏ cho việc bảo hộ sáng chế (chi phí cho việc xác lập quyền đối với sáng chế, cho việc duy trì bằng độc quyền sáng chế, cho việc thực thi quyền trên thực tế…) chắc chắn sẽ được cộng vào giá sản phẩm, góp phần làm tăng giá sản phẩm. Một nghiên cứu về tình huống của Ấn Độ trong việc bảo hộ SCLQĐDP, tập trung vào 20 loại thuốc cho thấy ước tính giá của các sản phẩm này tại Ấn Độ có thể tăng từ 0 đến 64% với chi phí khoảng 33 triệu USD, tương đương với 3% doanh số bán thuốc tại Ấn Độ[8]. Hội nghị của Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cũng nhấn mạnh: *"Các nghiên cứu hiện hành ước tính việc bảo hộ SCLQĐDP tại các quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình hoặc thấp sẽ làm tăng giá thuốc từ 12% đến 200%, từ đó sẽ ảnh hưởng đến sự tiếp cận y tế ở những quốc gia này*"[9]. Ngay tại các quốc gia phát triển, ví dụ như Hoa Kỳ, báo cáo của WTO cũng chỉ ra rằng: *"Khi bằng độc quyền sáng chế hết hiệu lực, giá thuốc bán tại Hoa Kỳ sẽ giảm xuống còn khoảng 60% khi chỉ có một nhà cạnh tranh sản xuất thuốc đồng dạng, giảm xuống 29% khi có mười nhà cạnh tranh".*

Bên cạnh đó, nếu không có sự kiểm soát đúng mức, chủ sở hữu sáng chế còn có thể lạm dụng độc quyền sáng chế của mình để hạn chế số lượng sản phẩm đưa ra thị trường hoặc để ngăn cản bên thứ ba tạo ta sáng chế mới hoặc sử dụng sáng chế đó.

Chi phí cho việc xây dựng và vận hành hệ thống bảo hộ, bao gồm từ việc xây dựng và đổi mới pháp luật sáng chế thiết lập và vận hành các cơ quan đăng ký sáng chế, cơ quan bảo vệ quyền đối với sáng chế, xây dựng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này…khá lớn. Trong khoảng thời gian từ những năm cuối Thế kỷ 19, hệ thống sáng chế đã bị chỉ trích tốn kém về chi phí và không hiệu quả và đây là một trong những lý do dẫn đến sự phản đối

---

[7] Frederick M. Abbott, Edward Ball Eminent Scholar, Professor of International Law, Florida State University, College of Law, *WTO TRIPS Agreement and Its Implications for Access to Medicines in Developing Countries*, trang 124

[8] Holger Hestermeyer, Oxford University Press, *Human rights and the WTO, The case of Patent andaccess to Medicines, trang 206*

[9] Holger Hestermeyer, Oxford University Press, *Human rights and the WTO, The case of Patent andaccess to Medicines, trang 207*

bảo hộ sáng chế trong thời gian này. Hiện nay, chi phí cho hệ thống sáng chế dược phẩm vẫn được coi là khá lớn. Điều này có thể tạo gánh nặng về tài chính cho các quốc gia có thu nhập trung bình hoặc thu nhập thấp.

Thực tiễn áp dụng bảo hộ sáng chế cho các đối tượng trong lĩnh vực dược phẩmtại các quốc gia cho thấy, việc bảo hộ SCLQĐDP sẽ làm tăng giá sản phẩm, giảm số lượng sản phẩm góp phần làm giảm khả năng tiếp cận đối với các sản phẩm thiết yếu cho nhu cầu của người dân, gây khó khăn cho chính phủ giải quyết nhu cầu của xã hội, đặc biệt tại các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp, hành vi lạm dụng độc quyền của người nắm độc quyền sáng chế gây khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề cấp thiếp của xã hội, an ninh quốc gia.

Dưới góc độ của bảo hộ quyền SHTT, các công ty dược với tư cách là chủ sở hữu sáng chế có quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế; có thể sản xuất ra dược phẩm theo sáng chế và bán với giá cao nhằm thu hồi chi phí đầu tư nghiên cứu, phát triển. Tuy nhiên, dưới góc độ của người bệnh, đặc biệt là những người bị các bệnh hiểm nghèo, phải điều trị trong thời gian dài như HIV/AIDS, ung thư…, giá thuốc cao ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận các loại dược phẩm của họ, từ đó,cản trở quá trình chữa bệnh của họ, khiến tính mạng của họ có thể bị đe dọa. Nói cách khác, giá thuốc cao tạo ra sự phân biệt đối xử trong việc tiếp cận dược phẩm giữa người giàu và người nghèo, cũng là những người chiếm số đông trong xã hội, đặc biệt là ở nhiều quốc gia thu nhập trung bình và thu nhập thấp ở châu Âu, châu Á và Mỹ La tinh[10]. Ngoài ra, nếu phải chi trả một số tiền lớn cho thuốc chữa bệnh trong thời gian dài có thể đẩy bệnh nhân và gia đình của họ vào tình trạng đói nghèo[11]. Mỗi năm có khoảng 150 triệu người bị lao đao về tài chính và 100 triệu người rơi vào cảnh đói nghèo vì chi phí khám chữa bệnh[12]. Như vậy, việc cung cấp chế độ bảo hộ độc quyền cho các chủ sở hữu sẽ gián tiếp đẩy đại bộ phận người dân vào tình trạng khó khăn trong việc tiếp cận thuốc và các sản phẩm y tế khác để duy trì sức khoẻ và mạng sống của mình.

Các phân tích trên cho thấy việc bảo hộ SCLQĐDP ở mức độ cao không hợp lý mang lại không ít những ảnh hưởng tiêu cực nhất định tới các quốc gia đang phát triển, đặc biệt các vấn đề an sinh xã hội như y tế, môi trường, an ninh lương thực. Điều này đòi hỏi có một hành lang pháp lý thích hợp nhằm khai thác tối đa các lợi ích mà hệ thống sáng chế mang lại, đồng thời giảm bớt các tác động tiêu cực của hệ thống này. Trong các ĐƯQT và văn bản pháp luật các quốc gia về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP, luôn tồn tại

---

[10] Xem: Sức khỏe và quyền con người http://www.wpro.who.int/vietnam/topics/human_rights/human_rights_health_factsheet_2013_final_vn_v2.pdf, truy cập ngày 30/6/2024

[11] Xem: WHO, The World Health Report – Health Systems Financing: The Path to Universal Coverage2010, Geneva, 2010, tr. 5

[12] Xem: Sức khỏe và quyền con người http://www.wpro.who.int/vietnam/topics/human_rights/human_rights_health_factsheet_2013_final_vn_v2.pdf, truy cập ngày 30/6/2024

những quy định về hạn chế quyền dành cho chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế. Những quy định đặc thù được nhắc đến ở đây thường tìm thấy cụ thể là:

Những hạn chế về cấp bằng độc quyền sáng chế đối với các đối tượng trong lĩnhvực y tế, sức khoẻ cộng đồng. Tức là pháp luật quốc tế và pháp luật các quốc gia sẽ loại trừ cấp bằng độc quyền sáng chế đối với những đối tượng được xác định là có ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ cộng đồng, đến việc tiếp cận thuốc để bảo vệ sức khoẻ của người dân.

Quy định về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (BBCGQSDSC): Các ĐƯQT thường đưa ra những quy định khung cho vấn đề này và trao quyền cho pháp luật của các quốc gia đưa ra những quy định pháp lý cụ thể về các trường hợp mà quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần có sự đồng ý của chủ sở hữu sáng chế hoặc người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Thông qua các quy định cụ thể, BBCGQSDSC được đánh giá là biện pháp dung hoà lợi ích tốt nhất giữa chủ sở hữu quyền và lợi ích cộng đồng.

Quy định về hết quyền và nhập khẩu song song: Pháp luật hiện hành rất chú trọngđến chính sách nhập khẩu song song dược phẩm và coi đây là hoạt động hợp pháp. Theo đó thì chủ sở hữu đối tượng SHCN không có quyền cấm người khác thực hiện việc lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài.

Vì vậy, SCLQĐDP là đối tượng có ảnh hưởng lớn đến lợi ích, an ninh quốc gia và sức khoẻ cộng đồng do đó SCLQĐDP gắn liền với những quy định về phạm vi, hạn chế quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền. Theo Khoản 3, Điều 18.37 Hiệp định CPTPP khẳng định: "*Một bên có thể loại trừ không cấp bằng độc quyền sáng chế cho những sáng chế dược phẩm cần phải bị cấm khai thác nhằm mục đích thương mại trong lãnh thổ của mình để bảo vệ trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội, kể cả để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của con người và động vật hoặc thực vật hoặt để tránh gây nguy hại nghiêm trọng tới tự nhiên hoặc môi trường, với điều kiện những ngoại lệ này được quy định không chỉ vì lý do duy nhất là việc khai thác các sáng chế bị cấm bởi pháp luật của nước đó*". Ngoài ra, Khoản 3 Điều 18.37 của hiệp định cũng liệt kê một số đối tượng mà các quốc gia thành viên có quyền không cấp bằng độc quyền sáng chế. Tại Việt Nam, Điều 8 Luật SHTT đã khẳng định chính sách của nhà nước là "*Không bảo hộ các đối tượng SHTT trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh*". Bên cạnh quy định chung, Điều 59 Luật SHTT đã loại trừ một số đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế.

Tóm lại, từ việc phân tích các đặc điểm của SCLQĐDP nêu trên, cho thấy rằng việc bảo hộ SCLQĐDP ở mức độ cao không hợp lý sẽ mang lại không ít những ảnh hưởng tiêu

cực nhất định đến các quốc gia đang phát triển, đặc biệt các vấn đề an sinh xã hội như y tế, môi trường, an ninh lương thực. Điều này đòi hỏi có một hành lang pháp lý thích hợp nhằm khai thác tối đa các lợi ích mà hệ thống sáng chế mang lại, đồng thời giảm bớt các tác động tiêu cực của hệ thống này. Do đó, trong các ĐƯQT và pháp luật các quốc gia về bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP, luôn tồn tại những quy định về hạn chế quyền dành cho chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế, cụ thể hóa những quy định đặc thù này được nhắc đến ở đây là: quy định về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, quy định về hết quyền và nhập khẩu song song. Nhìn chung, trong các chính sách mà các nhà lập pháp đưa ra thì luôn phải cân nhắc đến việc đạt được sự cân bằng tương đối trong cán cân lợi ích giữa lợi ích tư của chủ sở hữu SCLQĐDP và lợi ích của cộng đồng được thụ hưởng những giá trị từ những sáng chế đó trong việc phòng và điều trị bệnh, nhất là những bệnh truyền nhiễm, có khả năng lan toả ảnh hưởng lớn đến cộng đồng.

### *1.2.2. Phân loại bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm*

Tại Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới, trong lĩnh vực sáng chế có nhiều dạng thức khác nhau có thể được đăng ký để xem xét cấp bằng độc quyền sáng chế liên quan đến dược phẩm khi đáp ứng ít nhất hai điều kiện: điều kiện về tiêu chuẩn bảo hộ (tiêu chuẩn sáng chế); không thuộc các trường hợp không được pháp luật bảo hộ; Tiêu chuẩn sáng chế được thừa nhận rộng rãi trong các hệ thống pháp luật trên thế giới là tính mới, tính sáng tạo (tính không hiển nhiên), khả năng áp dụng công nghiệp (tính hữu ích) và từ đó Nhà nước có nghĩa vụ bảo hộ các sáng chế dược phẩm đó, nhìn chung có thể chia thành hai nhóm chính là sản phẩm và quy trình. Cụ thể:

Sản phẩm (product) bao gồm các hợp chất hóa học (dùng để làm thuốc), dạng mới của một hợp chất đã biết (đồng phân, muối, chất đa hình…), tổ hợp (hỗn hợp) của các sản phẩm/hoạt chất đã biết, dạng đặc biệt của dược phẩm (dược phẩm giải phóng có kiểm soát, dược phẩm giải phóng kéo dài), dịch chiết…

Một số ví dụ dẫn chứng như thuốc Penicilin được tìm ra nhằm điều trị nhiều loại nhiễm trùng khác nhau bao gồm nhiễm trùng liên cầu và tụ cầu, viêm phổi, sốt thấp khớpvà nhiễm trùng ảnh hưởng đến miệng hoặc cổ họng[13]; vật phẩm là một thiết bị tên MegaVac (MegaVac Mechanical Thrombectomy System) dùng để hút các cục máu đông trong mạch máu được sáng chế ra bởi các nhà khoa học của Công ty sản xuất dụng cụ ykhoa Capture Vascular Inc. (Mỹ)...

Quy trình (process): được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin về xác định cách thức tiến hành một quá trình, một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về

[13] Penicillin, Cefuroxime, Cefotaxime, or Vancomycin in Pneumococcal Pneumonia, InternationalJournal of Medical Sciences <https://www.medsci.org>, truy cập ngày 30/11/2020.

trình tự, điều kiện, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được mục đích nhất định…

Một số ví dụ dẫn chứng như quy trình sản xuất chế phẩm để hỗ trợ điều trị nhiễm khuẩn và virut đường hô hấp[14], cụ thể quy trình này gồm các bước (a) chuẩn bị nguyên liệu (gồm Coenzym, Nano bạc, L-ariginin, Axit nicotinic, tinh chất tâm sen, Vitamin K, nước cất), (b) phối trộn nguyên liệu gồm tiến hành phối trộn dung dịch thu được từ các nguyên liệu của bước thứ nhất, trộn đều và bổ sung nano bạc, khuấy trộn đều trong 10 phút. Sau khi để ổn định thu được 100 ml chế phẩm để điều trị nhiễm khuẩn và virut viêm đường hô hấp dạng lỏng. Hay quy trình sản xuất chế phẩm probiotic để hỗ trợ điều trị viêm đại tràng[15], theo đó, quy trình này bao gồm các bước (a) thu bào tử vi khuẩn Baccillus subtilis ANA3; (b) thu bào tử vi khuẩn Baccillus claussi ANA39; (c) thu chế phẩm probiotic bằng cách hoà tan với nước cất bào tử bào tử vi khuẩn Baccillus claussi ANA39 và bào tử vi khuẩn Baccillus claussi ANA39, sau đó phối trộn đều thu được chế phẩm probiotic để hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng dạng lỏng.

### 1.3. Các dạng yêu cầu bảo hộ sáng chế điển hình trong dược phẩm

Tính đến năm 2022, theo số liệu thống kê của Cục SHTT về Bằng Sáng chế đã nộp và được cấp tại Việt Nam có 3.868 bằng, trong đó đối với lĩnh vực dược phẩm đã cấp 723 bằng cho các chủ sở hữu. Theo đó, các yêu cầu bảo hộ sáng chế dược phẩm tại Việt Nam thể hiện rất đa dạng gồm: sản phẩm dược phẩm/ thuốc, chế phẩm, hợp phần; liều dùng; tổ hợp; tiền dược chất; chất chuyển hóa; ứng dụng mới trong y tế. Và căn cứ theo hướng dẫn của WHO, SCLQĐDP có thể được tiến hành xem xét và bảo hộ dưới nhiều dạng thức khác nhau[16] …Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu các dạng bảo hộ điển hình, như sau:

#### *1.3.1. Yêu cầu bảo hộ dạng dược phẩm/ thuốc, chế phẩm và hợp phần*

Khi đăng ký bảo hộ sáng chế đối với dược phẩm/ thuốc tức là nhà sáng chế muốn bảo hộ cho sản phẩm dược phẩm do mình tạo ra. Dược phẩm/thuốc được tồn tại dưới dạng sản phẩm là đối tượng được bảo hộ sáng chế. Tuy nhiên, các nhà sáng chế lại thường đăng ký bảo hộ chế phẩm[17], hợp phần[18] của hợp chất tạo nên dược phẩm trong cùng một yêu cầu

---

[14] Sáng chế "Chế phẩm để hỗ trợ điều trị nhiễm khuẩn và virut đường hô hấp, quy trình sản xuất chế phẩm này" của chủ sở hữu Đinh Văn Nhã được Cục SHTT Việt Nam cấp Bằng độc quyền sáng chế vào tháng 6 năm 2024.

[15] Sáng chế "Chế phẩm probiotic để hỗ trợ điều trị viêm đại tràng và quy trình sản xuất chế phẩm này " của chủ sở hữu lả CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA (VN) được Cục SHTT Việt Nam cấp bằng độc quyền sáng chế vào tháng 5 năm 2024.

[16] WHO, "How to conduct patent searches for medicine – a Step by step Guide", WHO Library Cataloguing-in-Publication data, trang 25 <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17398e/s17398e.pdf>, truy cập ngày 30/11/2020.

[17] Chế phẩm là những sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, được bào chế cho một hoặc nhiều dược chất.

[18] Hợp phần là các chất tạo thành của một hợp chất. Trong quy trình sản xuất dược phẩm, cùng một hợp chất có thể bào chế thành các dược phẩm dạng liều khác nhau như viên nén, viên nang, viên bao, thuốc mỡ hoặc dung dịch nước

đăng ký bảo hộ sáng chế với dược phẩm/thuốc. Trong trường hợp này, bằng độc quyền sáng chế được cấp cho các sản phẩm dược phẩm, không phải cấp cho riêng các chế phẩm, hợp phần chứa cùng một hoạt chất. Các chế phẩm và hợp phần mới, cũng như quy trình bào chế chúng thường không được bảo hộ sáng chế độc lập so với sản phẩm dược phẩm chứa chúng. Bởi lẽ, chúng được xác định là hiển nhiên trên cơ sở các giải pháp kỹ thuật đã biết nên thường sẽ không đáp ứng điều kiện về tính mới và trình độ sáng tạo. Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, các chế phẩm, hợp phần hoặc quy trình sản xuất, chúng đem lại một hiệu quả bất ngờ để giải quyết một vấn đề mới hoặc đã tồn tại từ rất lâu nhưng chưa giải quyết được hoặc khi giải pháp được đề xuất tạo ra một lợi ích đáng kể so với giải pháp kỹ thuật đã biết thì có thể được bảo hộ sáng chế dựa vào điểm mới đó. Ví dụ, thuốc mỡ chống bệnh chàm eczema chứa chất lorpheniramin hydrochlorid được coi là khác biệt rõ rệt so với một viên nén chứa chất Chlorpheniramin hydrochlorid để kiểm soát huyết áp. Thuốc mỡ này là mới do chất Chlorpheniramin hydrochlorid chưa bao giờ được bào chế ở dạng này trước đó và nó có trình độ sáng tạo vì các ứng dụng trước đó của chất này không gợi ý việc sử dụng dưới dạng dùng ngoài.

Yêu cầu bảo hộ dạng chế phẩm hoặc hợp phần được chấp nhận bởi một số cơ quan sáng chế với những điều kiện nhất định, trong số đó, phải kể đến Cơ quan sáng chế Anh, theo Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế liên quan đến y học ở cơ quan Sáng chế Anh (tháng 3/2004), yêu cầu bảo hộ cho dược phẩm, hợp phần được làm thích ứng cho một ứng dụng cụ thể, đoạn 1143 "*Bản thân các chất đã biết được bảo hộ bởi yêu cầu bảo hộ dạng sản phẩm cho dược phẩm chứa chúng, nếu dược phẩm này ở dạng có tính mới và sáng tạo so với các sản phẩm bất kỳ đã biết. Cụ thể, có thể yêu cầu bảo hộ thuốc có dạng dùng mới và khác biệt so với ứng dụng trước đó*" . Còn đối với cơ quan sáng chế Ấn Độ quy định tại Dự thảo quy chế về thực hành và thủ tục sáng chế năm 2005, tại Phụ lục - 1.6.0 Dược phẩm: "*6.1 Các dược phẩm không phải là sự phối hợp đơn thuần để thu được tập hợp đặc tính của các thành phần, mà có tác dụng hiệp đồng thường có khả năng được bảo hộ; 6.2. Các dược phẩm đã biết ở liều lượng mới khác và dạng khác nhau như viêm nang, viêm nén, sirô, hỗn hợp...không được bảo hộ theo quy trình các khoản 2 (1)(j), 3(d) và 3(e) của Đạo luật sáng chế; 6.3. Ứng dụng mới của chất đã biết hoặc ứng dụng mới của nó trong dược phẩm*".

Hiện tại, đối với pháp luật Việt Nam bên cạnh việc bảo hộ sáng chế là sản phẩm, ở đây có nghĩa là dược phẩm/ thuốc sẽ là đối tượng được bảo hộ sáng chế theo pháp luật Việt Nam, bên cạnh đó pháp luật Việt Nam cũng bảo hộ sáng chế dạng chế phẩm, hợp phần trong lĩnh vực dược phẩm, ví dụ Bằng độc quyền sáng chế số 1-0002729 cấp cho "*Chế*

---

để dùng ngoài đường tiêu hóa và các dược phẩm dạng liều này có thể bào chế bằng cách sử dụng các tá dược khác nhau.

*phẩm viên nén bao phim chứa phức hợp thuốc chống ung thư có khả năng giải phóng thuốc điều trị tại chỗ*"; Bằng độc quyền sáng chế số 1-0007200 cấp cho "*Chế phẩm thuốc mỡ chứa hoạt chất kháng sinh mới với khả năng chống nhiễm khuẩn hiệu quả*."[19]

Như vậy, bảo hộ sáng chế đối với sản phẩm dược phẩm là hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật các quốc gia và điều ước quốc tế. Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả không nên quy định chế phẩm, hợp phần thành một đối tượng bảo hộ riêng lẻ, độc lập, bởi lẻ việc bảo hộ cho đối tượng này sẽ mở rộng đối tượng được bảo hộ sáng chế dược phẩm, nó không thực sự mang lại giá trị mới và sáng tạo về mặt khoa học. Trong trường hợp, từ chế phẩm hoặc hợp phần đã biết có thể điều chế được sản phẩm đem lại một hiệu quả mới, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp và rõ ràng là khác biệt so với dược phẩm/ thuốc chứa cùng một dược chất hoặc hợp chất đã biết trước đó thì nên xem xét để bảo hộ cho sản phẩm mới chứa chế phẩm và hợp phần đó.

### *1.3.2. Yêu cầu bảo hộ dạng tổ hợp*

Yêu cầu bảo hộ dạng này đề cập đến tập hợp gồm các hoạt chất đã biết trước đó. Trong trường hợp này, các hợp chất cụ thể và lượng của chúng không được chỉ rõ, mà được đề cập đến một trong một nhóm các hợp chất có tác dụng điều trị phối hợp với nhau. Ở hầu hết các quốc gia, yêu cầu bảo hộ cho tổ hợp bị từ chối, trừ khi tổ hợp này tạo ra tác dụng hiệp đồng[20] hoặc khác biệt mới và không hiển nhiên. Nếu căn cứ vào tác dụng hiệp đồng để đánh giá khả năng bảo hộ, thì tác dụng hiệp đồng này phải được tạo ra bởi tất cả các phương án trong phạm vi yêu cầu bảo hộ, phải được mô tả và chứng minh một cách thích hợp trong bản mô tả sáng chế và phải có trình độ sáng tạo.

Trong một số trường hợp, yêu cầu bảo hộ cho tổ hợp thực ra là tương đương với yêu cầu bảo hộ cho liệu pháp y học (đối tượng bị loại trừ khỏi phạm vi bảo hộ ở hầu hết các như như Ấn Độ, Nhật Bản, Úc…) vì chúng chỉ đưa ra phương pháp sử dụng một tổ hợp gồm các thuốc đã biết. Thêm vào đó, việc phối hợp các dược chất để tránh hiện tượng kháng thuốc là công việc thông thường trong việc phát triển dược phẩm nói chung và được coi là hiển nhiên đối với người có kỹ năng trung bình trong lĩnh vực này[21]. Do đó, khi xem xét bảo hộ cho đối tượng này cần có sự đánh giá một cách chính xác giá trị mà đối tượng này mang lại và đối tượng này có thỏa mãn ba điều kiện để bảo hộ sáng chế dược phẩm hay không. Ví dụ sáng chế Docetaxel và Prednisone (Tổ hợp thuốc điều trị ung thư), số bằng sáng chế: US6656802 do Cục Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp, sáng

[19] https://www.ipvietnam.gov.vn/
[20] Sự phối hợp nhiều thuốc cùng một lúc hoặc trong khoảng thời gian khá gần nhau có thể gây tương tác thuốc có lợi hoặc có hại, nếu chúng làm tăng tác dụng của nhau thì gọi là tác dụng hiệp đồng.
[21] Quy chế thẩm định sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm, Triển vọng phát triển y tế cộng đồng, trang 46

chế này liên quan đến một tổ hợp thuốc bao gồm docetaxel (một loại thuốc chống ung thư) và prednisone (một loại corticosteroid). Tổ hợp này được thiết kế để điều trị ung thư tuyến tiền liệt, kết hợp hiệu quả chống ung thư của docetaxel với khả năng giảm viêm và các phản ứng phụ của prednisone[22]. Tại Việt Nam, yêu cầu bảo hộ dưới dạng tổ hợp vẫn còn được áp dụng, ví dụ "Tổ hợp chất chứa Mosapride và Rabeprazole" chủ văn bằng là Korea united pharm đã được đăng tải trên trang Web của Cục SHTT về việc cấp bằng độc quyền sáng chế trong tháng 4/2023, sáng chế kết hợp hai dược chất đã biết để đưa đến công dụng điều trị trào ngược dạ dày, các vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa.[23]

Tóm lại, thực tế có nên bảo hộ sáng chế dược phẩm cho tổ hợp gồm các hoạt chất đã biết vì nó không đáp ứng điều kiện về tính sáng tạo. Tuy nhiên, xét ở khía cạnh tác dụng hiệp đồng mới và không hiển nhiên được coi là cơ sở cho khả năng bảo hộ, tác dụng hiệp đồng này cần được chứng minh một cách đúng đắn bằng các thử nghiệm sinh học và phải bộc lộ một cách thích hợp trong bản mô tả sáng chế.

### *1.3.3. Yêu cầu bảo hộ liều dùng/lượng dùng*

Một số đơn đăng ký SCLQĐDP yêu cầu bảo hộ các sáng chế đề xuất liều lượng dùng cho bệnh nhân của một sản phẩm đã biết, kể cả liều lượng cho trẻ em. Mặc dù được soạn thảo dưới dạng yêu cầu bảo hộ dạng sản phẩm, song các yêu cầu bảo hộ thuộc dạng này liệu có tác dụng giống như yêu cầu bảo hộ cho liệu pháp y học, do đối tượng này không phải là sản phẩm hay quy trình, mà thực chất là cách thức để sử dụng sản phẩm trong điều trị bệnh. Một số ít các nước không cho phép bảo hộ sáng chế về liều lượng vì cho rằng các thay đổi về liều lượng ít khi có trình độ sáng tạo và có thể coi là không đáp ứng điều kiện về khả năng áp dụng công nghiệp như Quy chế thẩm định sáng chế Anh cũng cho phép bảo hộ sáng chế về liều lượng này khác biệt đáng kể so với liều lượng dùng cho các ứng dụng đã biết thì có thể cho phép yêu cầu bảo hộ được thể hiện dưới dạng dược phẩm dạng liều chứa hoạt chất đã biết với lượng sao cho dược phẩm dạng liều này là mới và không hiển nhiên so với liều lượng dùng cho các ứng dụng đã biết. Theo đó, nếu ứng dụng y học mới cần đến liều dùng gấp mười lần (hoặc bằng 1/10) liều dùng cho các ứng dụng đã biết, thì yêu cầu bảo hộ cho dược phẩm dạng liều đơn vị có thể được coi là mới, sáng tạo, và có thể được chấp nhận. Khi đánh giá trình độ sáng tạo của yêu cầu bảo hộ dạng này, cần nhớ rằng liều lượng cần thiết thường liên quan đến thể trọng, do đó, liều dùng cho trẻ em sẽ nhỏ hơn liều dùng cho người lớn [24].

Hiệp định CPTPP không xác định liều, lượng dùng là đối tượng bảo hộ sáng chế

---

[22] https://patentscope.wipo.int/

[23] https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/1474839/35234.pdf. Số TT 131 trong danh mục sáng chế.

[24]Carlos Correa, Guidelines for the Examination of Pharmaceutical Patents: Developing a Public Health Perspective; http://www.iprsonline.org/resources/docs/Correa_Patentability%20Guidelines.pdf.

nhưng lại xem đó là phương pháp sử dụng mới, là đối tượng bảo hộ sáng chế. Theo cách hiểu thông thường thì liều, lượng dùng sản phẩm là một phương pháp để sử dụng sản phẩm. Vì vậy, theo quy định này CPTPP sẽ xem xét bảo hộ sáng chế cho liều, lượng dùng sản phẩm dược phẩm đã biết trước đó. Việc mở rộng đối tượng này sẽ tác động rất lớn đến việc tiếp cận dược phẩm, phương pháp chữa trị bệnh cho người. Ví dụ, Aspirin có tác dụng hạ sốt và giảm đau, liều dùng thông thường cho người lớn điều trị khi bị sốt: 325-650 mg đường uống hoặc đặt trực tràng mỗi 4 giờ khi cần thiết, không quá 4g/ngày. Liều dùng thông thường cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi mắc bệnh sốt: 10-15 mg/kg đường uống hoặc đặt trực tràng mỗi 4-6 giờ khi cần thiết, không quá 4 g/ngày. Mặc dù, liều, lượng dùng thuốc cho người lớn và trẻ em là khác nhau nhưng chủ sở hữu bằng sáng chế Aspirin không thể yêu cầu bảo hộ liều, lượng dùng thuốc cho trẻ em độc lập so với sản phẩm Aspirin.

Hiện nay, Việt Nam không bảo hộ sáng chế đối với liều, lượng dùng vì nó không phải là sản phẩm hay quy trình mà đơn thuần chỉ là việc sử dụng các sản phẩm dược phẩm dựa trên kiến thức y học thông thường do đó không đáp ứng điều kiện về trình độ sáng tạo. Tuy nhiên, Việt Nam đã tham gia Hiệp định CPTPP và trong quá trình thực hiện các cam kết, do đó đối với sáng chế yêu cầu dạng liều, lượng dùng mới của sản phẩm đã biết là một đối tượng bảo hộ sáng chế dược phẩm thì Việt Nam bắt buộc phải có sự điều chỉnh pháp luật về SHTT, cụ thể là mở rộng đối tượng bảo hộ SCLQĐDP dàng này. Tuy nhiên, khi xem xét bảo hộ đối tượng này, cơ quan có thẩm quyền cần xem xét thật kỹ các điều kiện về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Phải xác định sự sáng tạo rõ ràng khác biệt và mang tính đột phá so với sáng chế đã có trước đó.

Tóm lại, nhiều quốc gia và khu vực yêu cầu sự đổi mới rõ rệt về công dụng, hiệu quả điều trị hoặc các yếu tố kỹ thuật khác để cấp bằng sáng chế cho liều lượng của thuốc. Các thay đổi đơn giản về liều lượng mà không có cải tiến đáng kể thường không đủ điều kiện để cấp bằng sáng chế. Điều này nhằm ngăn chặn việc cấp bằng sáng chế cho những cải tiến không có sự đổi mới thực sự hoặc không có giá trị kỹ thuật đáng kể.

#### *1.3.4. Yêu cầu bảo hộ chất đa hình*

Một số hoạt chất dùng trong điều trị có dạng đa hình, cụ thể là chúng có thể tồn tại dưới các dạng vật lý khác nhau (dưới dạng chất rắn vô định hình hoặc các dạng tinh thể khác nhau), các dạng vật lý như vậy ít nhiều có các đặc tính khác nhau khi dùng làm thuốc (như độ hòa tan, theo đó là độ khả dụng sinh học). Hiện tượng đa hình của các chất là một đặc tính tự nhiên, các chất đa hình không được "sáng tạo" hay "sáng chế" ra mà thường được phát hiện bằng các thực nghiệm đối với dược phẩm.

Các đơn đăng ký sáng chế độc lập cho các chất đa hình đang trở nên phổ biến hơn và gây tranh cãi nhiều hơn do các độc quyền sáng chế loại này có thể được dùng để hạn chế

hoặc làm chậm sự xuất hiện của thuốc đồng dạng cạnh tranh. Các chất đa hình có thể được coi là đã biết trong tình trạng kỹ thuật – do đó không có khả năng bảo hộ - nếu chắc chắn điều chế được chúng bằng quy trình nêu trong sáng chế cơ bản đối với hoạt chất. Bên cạnh đó, khả năng phát hiện ra các tinh thể khác nhau là hiển nhiên khi phát hiện được hiện tượng đa hình của một chất. Một ví dụ điển hình về trường hợp gây tranh cãi đối với sáng chế về chất đa hình liên quan đến ximentidin (điều trị viêm loét dạ dày tá tràng). Chủ sở hữu sáng chế nộp đơn đăng ký sáng chế và chất đa hình của ximetidin khoảng năm năm sau khi bằng độc quyền sáng chế được cấp cho hoạt chất này. Theo pháp luật nước Anh, bằng độc quyền sáng chế cấp cho chất đa hình này bị hủy bỏ hiệu lực vì lý do: chắc chắn điều chế được chất đa hình này khi áp dụng quy trình đã được yêu cầu bảo hộ trong sáng chế nộp ban đầu, vì vậy tại nước Anh không cấp bằng bảo hộ sáng chế đối với chất đa hình của ximetidin. Tuy nhiên, yêu cầu bảo hộ cho chất đa hình vẫn được chấp thuận ở nhiều nước trên thế giới như Cơ quan sáng chế Châu Âu (EPO) thường cấp bằng độc quyền sáng chế cho các dạng đa hình mới được xác định[25].

Pháp luật Việt Nam cũng chấp nhận bảo hộ sáng chế chất đa hình nếu chúng đáp ứng các tiêu chí về tính mới và sáng tạo. Thực tế, việc chứng minh tính mới và sáng tạo của dạng chất đa hình có thể khó khăn do tính chất phức tạp của các cấu trúc tinh thể và yêu cầu về bằng chứng cụ thể. Thêm vào đó, việc chứng minh khả năng áp dụng công nghiệp cũng có thể gặp khó khăn nếu không có ứng dụng rõ ràng trong thực tế.

Tóm lại, pháp luật của nhiều quốc gia và cả pháp luật Việt Nam đều có bảo hộ các dạng đa hình của hợp chất trong y tế, có thể được cấp bằng sáng chế nếu chúng đáp ứng các tiêu chí về tính mới, sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Tuy nhiên, việc yêu cầu chứng minh sự khác biệt rõ rệt giữa các dạng đa hình và chứng minh khả năng ứng dụng thực tiễn có thể là một thách thức. Vì các chất đa hình không phải do nghiên cứu sáng chế tạo ra mà được phát hiện ra. Vì vậy, các cơ quan sáng chế của các quốc gia cần hết sức lưu ý đến khả năng kéo dài thời hạn bảo hộ một cách không thoả đáng đối với hoạt chất và các dạng đa hình của chúng, kể cả hydrat/solvat.

### *1.3.5. Yêu cầu bảo hộ dạng các quy trình tương tự*

Sản phẩm và quy trình sản xuất dược phẩm (hay còn được gọi là quy trình tương tự) là đối tượng có thể bảo hộ sáng chế dược phẩm theo pháp luật của các quốc gia. Khả năng bảo hộ của mỗi dạng trong số chúng phải được đánh giá theo các đặc tính và đặc điểm của bản thân chúng. Tuy nhiên, cơ quan sáng chế Hoa Kỳ coi yêu cầu bảo hộ "quy trình tương tự" là không có khả năng bảo hộ, trừ khi bản thân chúng là sáng tạo, nhưng luật sáng chế Hoa Kỳ cũng đưa ra một ngoại lệ cho công nghệ sinh học. Một sửa đổi trong luật Hoa Kỳ

[25] EPO Quy trình thẩm định đơn.

năm 1993 quy định rằng yêu cầu bảo hộ cho quy trình công nghệ sinh học được coi là không hiển nhiên nếu nó bao hàm việc sử dụng các nguyên liệu ban đầu mới và không hiển nhiên hoặc tạo ra kết quả mới và không hiển nhiên. Mặc dù giải pháp này chỉ nhằm đến công nghệ sinh học, song nó cũng được mở rộng bởi án lệ sang các lĩnh vực công nghệ khác.

Hiện nay, theo pháp luật Việt Nam, quy trình tương tự không được bảo hộ sáng chế vì không đáp ứng điều kiện về tính mới và tính sáng tạo. Tuy nhiên, nếu chứng minh được quy trình đó đảm bảo đầy đủ các điều kiện về tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp và có một bước tiến sáng tạo hoặc khắc phục được các nhược điểm trong các quy trình trước đây, thì quy trình tương tự đó vẫn có khả năng được bảo hộ sáng chế. Việc áp dụng học thuyết về quy trình tương tự có thể dẫn đến khả năng bảo hộ các dược chất không có khả năng bảo hộ, do hiệp định TRIPS (Điều 28.1.b) quy định việc mở rộng phạm vi bảo hộ sáng chế tới sản phẩm thu được một cách trực tiếp bằng quy trình được bảo hộ. Ví dụ, sáng chế về phương pháp điều chế hoạt chất Altretamine của Học viện quân y được công bố ngày 26/10/2015. Sáng chế đề cập đến phương pháp mới để điều chế hoạt chất Altretamine hay còn được gọi là hexametylmelamin, là hoạt chất dùng để điều trị bệnh ung thư phổ biến như: bệnh ung thư buồng trứng, bệnh ung thư vú, bệnh ung thư phổi, với các tên biệt dược là Hexastat (Pháp), Altretamine (Hoa Kỳ), Hexalen (US Bioscience Hoa Kỳ). Mặc dù, trước đây đã có nhiều phương pháp khác nhau để điều chế sản phẩm này như: "*Quy trình được công bố trong một số patent (US patent 2,228,161, 1941; US patent 2,566,226, 1951 hoặc US patent 3,424,752, 1969 hay vào năm 2010 phương pháp này được Đinh Thị Thanh Hải và cộng sự áp dụng và cải tiến nâng hiệu suất điều chế hexametylmelamin lên tới 70% với cách làm nóng truyền thống"* nhưng các phương pháp trước đây có các nhược điểm là phản ứng phải thực hiện ở nhiệt độ cao, áp suất lớn, phải sử dụng các loại nguyên phụ liệu, xúc tác đắt tiền, khó kiếm, không bền vững, hoặc phải thực hiện phản ứng và xử lý tinh chế sản phẩm theo một quy trình phức tạp, thời gian phản ứng kéo dài… và sáng chế được cấp bằng cho Học viện quân y đã khắc phục được các hạn chế trên bằng việc thay đổi các bước trong quy trình thực hiện. Chính vì vậy, quy trình này vẫn đáp ứng các điều kiện về tính mới và sáng tạo để có thể cấp bằng bảo hộ độc quyền sáng chế.

Vì vậy, đối với dạng này không nên bảo hộ các quy trình tương tự vì bản thân chúng không đáp ứng điều kiện về tính mới hoặc hiển nhiên, bất kể nguyên liệu ban đầu, hợp chất trung gian hay sản phẩm cuối của quy trình này là mới hay sáng tạo. Tuy nhiên, đối với những quy trình có trình độ sáng tạo đáng kể, khắc phục được những nhược điểm của quy trình đã có trước đây thì cũng nên được xem xét bảo hộ nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

### *1.3.6. Yêu cầu bảo hộ phương pháp điều trị*

Một số sáng chế yêu cầu bảo hộ phương pháp điều trị, các phương pháp phòng bệnh, chữa bệnh, giảm đau, chẩn đoán hay phẫu thuật. Yêu cầu bảo hộ dạng này không bao hàm sản phẩm mà là cách thức mà nó được sử dụng để tạo ra một hiệu quả nào đó. Có sự khác biệt đáng kể trong chính sách bảo hộ sáng chế của các quốc gia về vấn đề này. Trong nhiều trường hợp, yêu cầu bảo hộ về phương pháp điều trị không được thể hiện một cách rõ ràng ngay từ đầu do đề cập đến các thành phần không đặc trưng bởi cấu trúc hóa học hoặc đặc tính nội tại của chúng, mà đặc trưng bởi liều lượng hoặc dạng dùng của chúng. Do đó, điều quan trọng là phải thẩm định một cách cẩn trọng yêu cầu bảo hộ nhằm nhận dạng và xử lý một cách đúng đắn với các trường hợp ẩn chứa trong yêu cầu bảo hộ dạng sản phẩm nhưng thực chất là phương pháp điều trị.

Hiệp định TRIPS tại Điều 27.2. quy định rõ ràng cho phép các quốc gia thành viên được loại trừ các phương pháp điều trị, chẩn đoán và phẫu thuật ra khỏi phạm vi bảo hộ sáng chế và nhiều nước đã đi theo cách tiếp cận này. Nếu việc loại trừ này được quy định, thì yêu cầu bảo hộ mô tả các phương pháp như vậy hay yêu cầu bảo hộ tương tự với chúng sẽ bị từ chối. Tại Việt Nam các phương pháp phòng ngừa, chuẩn đoán và điều trị bệnh cho người, động vật là các đối tượng bị loại trừ và không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế theo Điều 59.7 Luật SHTT, theo đó để xác định phương pháp điều trị để loại bỏ không cấm bằng độc quyền sáng chế thì có 2 cách để xác định là căn cứ vào mục đích của phương pháp và trên cách thức thực hiện phương pháp, ví dụ như phương pháp gây miễn dịch để phòng ngừa bệnh, các phương pháp y học nhằm ngăn ngừa sự lây lan của bệnh truyền nhiễm…thì các phương pháp này không được chấp nhận bảo hộ sáng chế.

Tóm lại pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế đều có sự hạn chế trong việc cấp bằng sáng chế cho phương pháp điều trị y học cụ thể. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân và hạn chế việc cấp bằng sáng chế cho các phương pháp điều trị cơ thể con người hoặc động vật, điều này thường không được coi là đối tượng sáng chế theo quy định quốc tế và trong các hệ thống pháp luật quốc gia. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam và quốc tế đều cho phép bảo vệ các sản phẩm và công nghệ liên quan đến phương pháp điều trị, như thuốc mới, thiết bị y tế, hoặc các phương pháp sử dụng thuốc mới, nếu chúng đáp ứng các tiêu chí về tính mới, sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

### *1.3.7. Yêu cầu bảo hộ dạng công dụng, kể cả chỉ định lần thứ hai*

Các sáng chế đều được phân loại thành các dạng liên quan đến cơ cấu, chất, phương pháp và sử dụng cơ cấu, chất, phương pháp đã biết theo chức năng mới. Cách phân loại này cũng được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Cần thấy rằng, các yêu cầu bảo hộ sáng chế dạng sử dụng có ý nghĩa riêng của chúng đó là để mang lại sự bảo hộ đầy đủ cho sáng

chế, không những cho chất, thiết bị, phương pháp theo sáng chế mà cả cho công dụng của chúng. Điều này đặc biệt ý nghĩa như là một tầng bảo vệ thứ hai để phòng trường hợp nếu trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ sau này, yêu cầu bảo hộ đối với chất, thiết bị, phương pháp bị hủy hiệu lực (do bên thứ ba tìm ra một tài liệu đối chứng có khả năng làm mất tính mới của yêu cầu bảo hộ chính liên quan đến chất thiết bị, phương pháp...) thì ít nhất cũng vẫn còn một điểm để yêu cầu bảo hộ là đối với công dụng của chúng, vốn cũng là một giải pháp kỹ thuật và do đó cần được bảo hộ theo pháp luật về sáng chế. Ví dụ, đối với thuốc aspirin, ban đầu được sử dụng như thuốc hạ sốt và giảm đau, sau đó aspirin được phát hiện hữu ích như là thuốc chống đông máu, và sau đó là một thuốc chống đột quỵ và chống thiếu máu cục bộ.

Đối với Hiệp định TRIPS, tiếp nối là Hiệp định CPTPP, thì cả 2 hiệp định này chỉ yêu cầu các quốc gia thành viên phải dành sự bảo hộ độc quyền sáng chế cho sản phẩm và quy trình, trong khi không có ràng buộc nào đối với việc bảo hộ sáng chế dạng công dụng, kể cả các chỉ định lần thứ hai. Theo pháp luật của Hoa Kỳ, việc bảo hộ dạng công dụng của dược phẩm đã biết trước đó không được xác định dưới dạng "*chỉ định lần thứ hai*" mà thường được xác định là yêu cầu dạng "*phương pháp điều trị*" mới của một sản phẩm đã biết và việc nó có được cấp bằng bảo hộ sáng chế hay không tùy thuộc vào kết quả bất ngờ mà nó có thể đem lại rõ ràng khác biệt so với những gì đã được biết trước đó. Theo quy định pháp luật Việt Nam, công dụng mới của một sản phẩm đã biết, cụ thể là các chỉ định lần thứ hai sẽ không được bảo hộ sáng chế vì bản thân công dụng lần thứ hai không phải là sản phẩm hay quy trình. Ngoài ra, yêu cầu bảo hộ dạng công dụng không đáp ứng điều kiện về tình mới.

Tuy nhiên, Hiệp định CPTPP lại bảo hộ sáng chế cho công dụng mới của một sản phẩm đã biết, mặc dù nội dung này đang tạm hoãn do Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định nhưng khả năng bỏ ngõ về việc Hoa Kỳ có thể trở lại, vì vậy Việt Nam tham gia CPTPP cũng phải tâm thế để có thể xây dựng chính sách trong tương lai sẽ phải bảo hộ cho cả công dụng lần thứ hai của một sản phẩm đã biết. Việc mở rộng đối tượng bảo hộ này sẽ làm mở rộng điều kiện về tính mới khi xem xét các đối tượng bảo hộ khác, tác động tiêu cực đến việc cung cấp thuốc hiệu quả cho công chúng. Vì vậy, khi xem xét cấp bằng bảo hộ sáng chế dược phẩm cho đối tượng này cần phải kiểm tra một cách khắt khe các điều kiện về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Đồng thời, xem xét việc mở rộng đối tượng này có làm phương hại đến lợi ích cộng đồng hay không, để có thể viện dẫn trường hợp ngoại lệ.

### 1.4. Bảo hộ thông tin bí mật đối với dữ liệu khoa học của sáng chế liên quan đến dược phẩm

Đối với các sản phẩm trong lĩnh vực dược phẩm, một yêu cầu đặc thù được đặt ra đó là muốn được cấp phép lưu hành và sử dụng thì các nhà sáng chế cũng như các doanh nghiệp bắt buộc phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền dữ liệu thử nghiệm đối với các sản phẩm dược đó để chứng minh được tính an toàn và hiệu quả. Trong quá trình nghiên cứu và phát triển một loại thuốc mới, các nhà khoa học bắt buộc phải tiến hành giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng (thử nghiệm trên động vật) và giai đoạn lâm sàng (thử nghiệm trên người) để khẳng định được tính hiệu quả và an toàn của thực thể thuốc mới này. Giai đoạn thử nghiệm lâm sàng sẽ được chia thành nhiều bước thử nghiệm cụ thể hơn, từ một nhóm nhỏ những người khoẻ mạnh tình nguyện sử dụng thuốc mới trong một thời gian ngắn đến một số lượng tương đối đông các bệnh nhân được tiến hành trong một thời gian dài. Tất cả các giai đoạn của hoạt động thử nghiệm này đều nhằm mục đích xác định được hiệu quả của thuốc, phát hiện ra bất kỳ tác dụng phụ khôn lường trước được của thuốc có thể xảy ra, xem xét ảnh hưởng của tuổi tác, giới tính, tương tác thuốc và liều lượng cụ thể cho những chỉ định khác nhau[26]. Quá trình này đòi hỏi sự đầu tư rất tốn kém về thời gian, tài chính, trí tuệ, sức người, trang thiết bị…

Dữ liệu này sẽ là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền liên quan quyết định tiến hành cấpphép cho thực thể dược phẩm mới này hoặc không. Dữ liệu thử nghiệm rất quan trọng không chỉ cho mục đích sức khoẻ mà còn đối với môi trường. Bên cạnh đó, dữ liệu cũng quan trọng đối với các mục đích thương mại vì tính sẵn có của dữ liệu là điều kiện để có được sự phê duyệt tiếp thị cho các sản phẩm mới, sửa đổi hoặc sử dụng mới các sản phẩm hiện có. Khi nộp dữ liệu thử nghiệm cho cơ quan quản lý nhà nước thì nhà sản xuất sẽ có được thời gian độc quyền nhất định cho các loại thuốc đã được cấp phép, đồng thời không cấp phép cho những thuốc phát triển sau nếu như không có dữ liệu thử nghiệm riêng. Chỉ sau khi hết thời hạn độc quyền dữ liệu thử nghiệm đó thì các nhà sản xuất saumới được sản xuất mà không phải tiến hành thử nghiệm lại.

Bảo hộ thông tin bí mật đối với dữ liệu khoa học thử nghiệm và các dữ liệu khác (*undisclosed test of data*) trong nhóm các thông tin bí mật (*undisclosed information)* nói chung, là một quy định đặc thù dành riêng cho một số nhóm đối tượng như sản phẩm nông hoá phẩm và dược phẩm. Trong lĩnh vực dược phẩm, hầu hết các công cụ pháp lýquốc tế và quốc gia đều có những yêu cầu ở các mức độ khác nhau liên quan đến việc bảo hộ bí mật đối với dữ liệu thử nghiệm và các dữ liệu khác. Mặc dù có nhiều quy địnhvề vấn đề này

[26] Carlos M. CORREA, University of Buenos Aires, Protecting test data for pharmaceutical and agrochemical products under Free Trade Agreement, UNCTAD-ICTSD Dialogue on Moving the pro-development IPagenda forward: Preserving Public Goods in health, education and learning Bellagio, 29 November – 3 December 2004.

tuy nhiên không có bất kỳ văn bản pháp lý nào đưa ra được một định nghĩa đầy đủ và rõ ràng về đối tượng này. Bảo hộ dữ liệu khoa học thử nghiệm này cũng được xem là một dạng bí mật kinh doanh, tạo ra giá trị thương mại không hề nhỏ cho các doanh nghiệp dược phẩm hoặc những chủ sở hữu nắm độc quyền về SCLQĐDP. Như vậy xét ở một góc độ nào đó, thông tin bí mật về dữ liệu thử nghiệm này có thể xem chính là một phần của SCLQĐDP.

Theo quy định của Hiệp định TRIPS tại Điều 39.3 là đối với các quốc gia có quy định về yêu cầu nộp thông tin đối với dữ liệu thử nghiệm thì có nghĩa vụ phải cung cấp chế độ bảo hộ bảo mật đối với những dữ liệu đó. Vậy có thể hiểu rằng điều kiện để áp dụng quy định về bảo hộ bí mật dữ liệu thử nghiệm chính là việc pháp luật quốc gia có đưa ra quy định về việc nộp thông tin. Đối với dược phẩm, nếu một quốc gia thành viên quy định phải nộp dữ liệu thử nghiệm hoặc dữ liệu khác chưa được bộc lộ liên quan đến tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm, như là một điều kiện để cấp phép lưu hành cho một sản phẩm mới, thì quốc gia đó phải bảo hộ những dữ liệu đó, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết để các dữ liệu đó không bị sử dụng nhằm mục đích thương mại không lành mạnh và không bị bộc lộ, trừ trường hợp việc bộc lộ là cần thiết nhằm bảo vệ công chúng. Cụ thể, quốc gia đó không được cho phép người thứ ba (mà không được sự đồng ý của người đã nộp dữ liệu) đưa ra thị trường sản phẩm trùng hoặc tương tự dựa trên những thông tin đó hoặc dựa trên việc cấp phép lưu hành cho người nộp dữ liệu thử nghiệm hoặc dữ liệu khác trước đó, trong thời hạn ít nhất là mười năm kể từ ngày cấp phép sản phẩm mới trong lãnh thổ của quốc gia đó. Như vậy, có thể hiểu việc bảo hộ đối với dữ liệu chưa được bộc lộ liên quan đến dược phẩm là tự động, không cần qua đăng ký.

Theo Hiệp định CPTPP cũng đã quy định cụ thể về các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh về bảo hộ thông tin bí mật bao gồm: sản phẩm hóa nông Agricultural Chemical Products), dược phẩm (Pharmaceutical Products) là sinh phẩm (Biologics). Trong đó, dược phẩm mới là sản phẩm dược không chứa đựng một chất hóa học mà đã được phê duyệt trước đó ở một quốc gia[27]. Cụ thể tại Khoản 1, Điều 18.47 Hiệp định quy định như sau: *Nếu một Bên yêu cầu, như một điều kiện để cấp giấy phép lưu hành cho một sản phẩm hóa nông mới, nộp kết quả thử nghiệm và dữ liệu bí mật liên quan đến sự an toàn và hiệu quả của các sản phẩm, các Bên không cho phép người thứ ba, không cần sự đồng ý của người trước đó đã gửi thông tin, mua bán cùng một sản phẩm hoặc một sản phẩm tương tự trên cơ sở các thông tin hoặc giấy phép lưu hành được cấp cho người nộp kết quả thử nghiệm*

[27] Điều 18.5 Hiệp định CPTPP, bảng dịch không chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ khoa học và công nghệ

*và dữ liệu bí mật trong ít nhất là 10 năm, kể từ ngày cấp giấy phép lưu hành của Sản phẩm hóa nông mới trên lãnh thổ của Bên đó*[28].

Như vậy, nếu một quốc gia A có yêu cầu đối với quốc gia B, để có được một chấp thuận cho việc buôn bán, kinh doanh một sản phẩm hóa nông tại quốc gia đó, cần nộp các kết quả thử nghiệm và các dữ liệu bí mật khác liên quan đến độ an toàn, hiệu quả của sản phẩm này. Quốc gia B có các tài liệu đó nếu không được phép của quốc gia A thì không được cho phép bất kì một quốc gia thứ ba nào được quyền sử dụng các thông tin đó để kinh doanh, mua bán sản phẩm giống hoặc tương tự sản phẩm của quốc gia A trong thời gian ít nhất 10 năm kể từ ngày có chấp thuận đối với sản phẩm hóa nông mới cho quốc gia A. Hiệp định không chỉ ngăn cấm việc sử dụng bất hợp pháp các thông tin bí mật của một bên trong trường hợp ở Khoản 1, Điều 18.47, mà còn mở rộng phạm vi điều chỉnh của việc bảo hộ các kết quả thử nghiệm và dữ liệu bí mật khác. Cụ thể, Khoản 2, Điều 18.47, Hiệp định CPTPP quy định về việc sử dụng các kết quả thử nghiệm và dữ liệu bí mật của quốc gia A như sau: *Nếu một Bên cho phép việc nộp bằng chứng của một giấy phép lưu hành trước của sản phẩm trong lãnh thổ khác như một điều kiện để cấp giấy phép lưu hành cho một sản phẩm hóa nông mới, Bên đó sẽ không cho phép người thứ ba, không cần sự đồng ý của người trước đó đã gửi kết quả thử nghiệm và dữ liệu bí mật liên quan đến sự an toàn và hiệu quả của các sản phẩm hỗ trợ cho giấy phép lưu hành đó để mua bán cùng một sản phẩm hoặc một sản phẩm tương tự trên cơ sở kiểm tra bí mật đó hoặc dữ liệu khác, hoặc bằng chứng khác về giấy phép lưu hành đã có từ trước trong lãnh thổ khác trong ít nhất 10 năm, kể từ ngày cấp giấy phép lưu hành các sản phẩm hóa nông mới trên lãnh thổ của Bên đó*.

Với nội dung tương tự, các điều khoản 18.50, 18.51 cũng quy định việc ngăn cấm bên thứ ba, dựa trên những kết quả thử nghiệm bí mật hoặc các dữ liệu bí mật khác của chủ sở hữu các sản phẩm dược phẩm mới, sinh phẩm để được phép buôn bán, kinh doanh sản phẩm đó hoặc tương tự sản phẩm đó tại một quốc gia. Nội dung quy định của Hiệp định, một mặt không chỉ đảm bảo được các quy định liên quan đến các tuyên bố nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng của Hiệp định TRIPS, thể hiện trong việc một bên khác ngoài chủ sở hữu thông tin bí mật phải biết về các thông tin, kết quả thử nghiệm liên quan đến độ an toàn, ảnh hưởng của sản phẩm hóa nông, dược phẩm mới; một mặt còn cho thấy mức độ bảo hộ cao của Hiệp định đối với các thông tin bí mật như kết quả thử nghiệm hay dữ liệu bí mật khác của chủ sở hữu, thể hiện quyền ngăn cấm các bên khác ngoài chủ sở hữu, sử dụng các thông tin đó để buôn bán, kinh doanh các sản phẩm giống hoặc tương tự sản phẩm của chủ sở hữu.

[28] Thư viện pháp luật, https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/hiep-dinh-TPP/11634/chuong-so-huu-tri-tuetrong-hiep-dinh-tpp-bang-tieng-viet

### 1.5. Lược sử cơ sở pháp lý về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm

#### *1.5.1. Lược sử cơ sở pháp lý quốc tế về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm*

Bảo hộ quyền SHTT nói chung và bảo hộ sáng chế dược phẩm nói riêng có lịch sử phát triển lâu đời. Điều ước quốc tế đa phương đầu tiên về SHCN là Công ước Paris về bảo hộ SHCN được ký kết năm 1883. Cho đến nay trên thế giới đã có khoảng hơn ba mươi điều ước quốc tế đa phương quan trọng trong lĩnh vực SHTT được ký kết tạo nên một khung pháp lý quốc tế đầy đủ và hiệu quả cho việc bảo hộ quyền SHTT. Cụ thể, các điều ước quốc tế đa phương về SHTT có thể chia thành bốn nhóm chính. Nhóm thứ nhất, các điều ước quốc tế về quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả. Nhóm thứ hai, các điều ước quốc tế về SHCN. Nhóm thứ ba, các điều ước quốc tế quy định về xác lập hoặc liên quan đến xác lập quyền SHCN. Nhóm thứ tư, điều ước quốc tế quy định chung về các đối tượng SHTT như TRIPS, CPTPP, EVFTA.

Trong số các điều ước quốc tế đa phương kể trên, bảo hộ sáng chế được quy định trong Công ước Paris, TRIPS và CPTPP, đặc biệt đối với Bảo hộ sáng chế dược phẩm còn được điều chỉnh bởi tuyên bố Doha và Nghị định thư sửa đổi TRIPS. Bên cạnh đó, bảo hộ sáng chế dược phẩm còn được quy định trong các hiệp định thương mại song phương như Hiệp định thương mại giữa Hoa Kỳ - Việt Nam (năm 2000); Hoa Kỳ-Singapore (năm 2004), Hoa kỳ - Úc (năm 2005) và trong một số Hiệp định khu vực. Tuy nhiên trong nội dung nghiên cứu của luận văn, chỉ giới hạn phân tích các quy định của TRIPS, tuyên bố Doha và nghị định thư sửa đổi TRIPS, các FTA thế hệ mới ( CPTPP, EVFTA) về vấn đề bảo hộ sáng chế dược phẩm.

*Hiệp định TRIPS và Tuyên bố Doha*

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) được các thành viên ký kết ngày 15/4/1994 và có hiệu lực từ ngày 01/01/1995 cùng với sự ra đời của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Hiệp định TRIPS là một điều ước quốc tế đa phương quan trọng về sở hữu trí tuệ đặc biệt trong các lĩnh vực bảo hộ độc quyền sáng chế dược phẩm. Các quy định của Hiệp định này có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý đối với tất cả các Thành viên WTO. Hiệp định TRIPS có hiệu lực với Việt Nam ngay từ khi Việt Nam trở thành Thành viên của WTO (năm 2007).

Hiệp định TRIPS yêu cầu các thành viên phải dành sự bảo hộ cho sáng chế trong tất cả các lĩnh vực công nghệ, kể cả các sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm. Nếu nghiêm túc thực hiện nghị định này thì nhiều thành viên WTO là các nước đang và chậm phát triển sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các chính sách về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là việc tiếp cận các nguồn dược phẩm thiết yếu của người dân do sự khiếm khuyết trong cơ chế linh hoạt của Hiệp định TRIPS về bảo vệ sức khỏe cộng đồng (do giới hạn

ở Điều 31(f) Hiệp định TRIPS). Các điều kiện giới hạn gồm: Chỉ được cấp phép sử dụng nếu trước khi sử dụng mà Bên sử dụng thứ 2 đã cố gắng đàm phán để được Bên thứ nhất (bên đang sở hữu bằng độc quyền sáng chế dược phẩm) cấp phép với giá cả và điều kiện thương mại phù hợp, nhưng sau một thời gian hợp lý những cố gắng đó vẫn không đem lại kết quả; quyền sử dụng sáng chế cưỡng bức này phải là không độc quyền và bên thứ 2 không được phép chuyển nhượng cho bên thứ 3 bất kỳ nào khác; điều kiện 3 là chỉ được cấp phép sử dụng chủ yếu cho thị trường nội địa của quốc gia được cấp phép mà không được hợp tác với các công ty nước ngoài khác để sản xuất và lưu hành thuốc; (4) điều kiện thứ 4 yêu cầu trong mọi trường hợp, người nắm giữ quyền sáng chế phải được đền bù thỏa đáng theo giá trị kinh tế của quyền sử dụng đã cấp. Theo điều kiện (3) nêu trên thì quyền sử dụng chỉ được cấp phép cho mục đích sản xuất để phục vụ thị trường trong nước là chủ yếu. Nghĩa là khi một quốc gia thành viên được cấp quyền không đủ năng lực để sản xuất loại thuốc đó thì thành viên đó không thể hợp tác với các quốc gia thành viên khác để sản xuất. Quy định này vô hình chung đã hạn chế cơ hội tiếp cận thuốc generic giá rẻ của người dân ở các nước đang và kém phát triển.

Để khắc phục khiếm khuyết nêu trên, Hội nghị Bộ trưởng WTO họp tại Doha, Qatar, vào ngày 14/11/2001 đã ra Tuyên bố về Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng (Tuyên bố Doha) trong đó Đoạn 6 của Tuyên bố đã "thừa nhận rằng các thành viên WTO không đủ hoặc không có năng lực sản xuất trong lĩnh vực dược phẩm có thể gặp phải những khó khăn trong việc sử dụng hiệu quả việc chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc theo Hiệp định TRIPS". Ngày 30/8/2003, để triển khai Tuyên bố ngày 14/11/2001 của Hội nghị Bộ trưởng, Đại hội đồng WTO đã ban hành Quyết định thiết lập một "Cơ chế tạm thời nhằm cho phép các thành viên WTO được sản xuất dược phẩm theo quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng để xuất khẩu sang các nước không đủ hoặc không có năng lực sản xuất trong lĩnh vực dược phẩm".

Ngày 06/12/2005, Đại hội đồng WTO đã ban hành Quyết định thông qua Nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS, trong đó bổ sung Điều 31bis vào sau Điều 31 của Hiệp định TRIPS và bổ sung một Phụ lục vào sau Điều 73 của Hiệp định TRIPS nhằm chính thức hóa cơ chế được thiết lập theo Quyết định 2003. Mục đích chính của Nghị định thư là tạo điều kiện để người nghèo trên thế giới có thể tiếp cận với thuốc; tạo cơ chế cho những nước không đủ năng lực sản xuất thuốc để đáp ứng nhu cầu trong nước và những nước có đủ năng lực sản xuất thuốc để xuất khẩu kết nối được với nhau. Điều 31bis Nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS cho phép các nước Thành viên ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với một sáng chế dược phẩm mà không cần tuân thủ quy định của Điều 31(f) Hiệp định TRIPS. Điều này có nghĩa là việc cung cấp dược phẩm sản xuất theo

quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đó không chỉ giới hạn ở thị trường nội địa của Thành viên đó mà còn cho phép xuất khẩu các loại thuốc generic.

Ngày 16/01/2017, Việt Nam đã phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi TRIPS. Đồng thời, chính phủ Việt Nam cũng tuyên bố sử dụng cơ chế được quy định tại Điều 31bis của Nghị định thư sửa đổi TRIPS với tư cách là nước nhập khẩu dược phẩm.

Bên cạnh đó, cùng với một số hiệp định khác của WTO, việc miễn trừ thực hiện nghĩa vụ trong Hiệp định TRIPS đã được các thành viên WTO thống nhất đưa ra tại khoản 3 Điều IX của Hiệp định Marrakesh về việc thành lập WTO. Theo đó, trong những trường hợp ngoại lệ, Hội nghị Bộ trưởng có thể quyết định miễn trừ một nghĩa vụ được bất kỳ một Hiệp định thương mại đa phương nào quy định cho một nước thành viên, với điều kiện quyết định này được thông qua bởi 3/4 số nước thành viên trừ khi có quy định khác. Đối với Hiệp định TRIPS, yêu cầu miễn trừ một nghĩa vụ nào đó trong hiệp định này phải được đệ trình riêng rẻ lên Hội đồng TRIPS để xem xét trong thời hạn không quá 90 ngày, sau đó Hội đồng sẽ đệ trình báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng để ra quyết định cuối cùng.

Mục đích của Hiệp định được quy định tại Điều 7 rằng lợi ích của chủ sở hữu và người sử dụng kiến thức công nghệ nên được tính đến trong sự hài hoà, *"Việc bảo hộ và thực thi quyền SHTT phải góp phần thúc đẩy việc cải tiến, chuyển giao và phổ biến công nghệ, góp phần đem lại lợi ích chung cho người tạo ra và người sử dụng kiến thức công nghệ, đem lại lợi ích xã hội và lợi ích kinh tế, tạo ra được sự cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ*". Điều 8 của Hiệp định quy định về nguyên tắc tiếp tục củng cố mục đích trên, *"Trong việc ban hành hoặc sửa đổi các luật và quy định pháp luật của mình, các thành viên có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo vấn đề y tế và dinh dưỡng cho nhân dân, thúc đẩy lợi ích công cộng trong những lĩnh vực có tầm quan trọng sống còn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và công nghệ của mình".* Như vậy có thể thấy rất rằng việc đảm bảo khả năng tiếp cận thuốc và các sản phẩm dược khác là một trong những lợi ích lớn của xã hội cần phải được đề cập đến trong sự cân bằng mà Hiệp định TRIPS nhấn mạnh. Hiệp định TRIPS ra đời và cung cấp chế độ bảo hộ cao cho quyền SHTT tuy nhiên vẫn đảm bảo rằng việc bảo vệ quyền SHTT không cản trở đến lợi ích cộng đồng trong đó có sức khoẻ cộng đồng. Hiệp định TRIPS được ký kết và thực thi có tầm quan trọng đối với việc bảo hộ SCLQĐDP, trước hết đưa ra được tiêu chuẩn thống nhất và tối thiểu cho pháp luật trong lĩnh vực này. Nhìn nhận một cách khách quan và tổng thể rằng bên cạnh những tiêu chuẩn và quy định tối thiểu trong việc bảo hộ độc quyền sáng chế, Hiệp định TRIPS cung cấp rất nhiều linh hoạt cho các quốc gia thành viên và những linh hoạt này trực tiếp liên quan đến đối tượng nhạy cảm chính là sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm với vấn đề tiếp cận dược phẩm thiết yếu và sức khoẻ cộng đồng, tiêu biểu là quy định về cấp li xăng bắt buộc, quy định về thời gian chuyển tiếp cho các quốc gia đang phát triển…

Hiệp định TRIPS ra đời đặt ra yêu cầu cho tất cả các quốc gia thành viên phải cung cấp những tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu nhất cho hệ thống pháp luật về SHTT là một bước tiến vượt bậc, và đóng góp lớn nhất của Hiệp định này chính là xây dựng được một hệ thống các biện pháp thực thi quyền SHTT mà trước đó chưa có bất kỳ một ĐƯQT nào đề cập.

*Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới*

Hiệp định thương mại tự do (FTA viết tắt của chữ tiếng Anh Free trade agreement) về cơ bản, là hiệp định trong đó các nước tham gia ký kết thỏa thuận dành cho nhau những ưu đãi, đó là các hàng rào thương mại kể cả thuế quan và phi thuế quan đều được loại bỏ, song mỗi nước thành viên vẫn được tự do quyết định những chính sách thương mại độc lập của mình đối với các nước không phải thành viên của hiệp định. Thuật ngữ "FTA thế hệ mới" được sử dụng lần đầu tiên từ năm 2007 với các hiệp định thương mại tự do mà Liên minh châu Âu đã đàm phán với các đối tác thương mại của mình. Việc các thành viên của WTO thiếu đi sự đồng thuận dẫn đến sự bế tắc trong các vòng đàm phán Doha kể từ năm 2001. Đây được cho là nguyên nhân chính để thúc đẩy EU thực thi một chiến lược thương mại mới và chiến lược này chính thức được công bố từ năm 2006. Theo đó, EU cam kết phát triển và nâng cao quan hệ thương mại song phương với các đối tác.

Từ đó, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh thương mại của các nước EU trên toàn cầu. Với mục tiêu đó, vào năm 2007, EU bắt đầu khởi động các vòng đàm phán các hiệp định thương mại tự do "thế hệ mới" với các nước là đối tác thương mại của mình như Ấn Độ, Hàn Quốc và các nước ASEAN với cách tiếp cận toàn diện, gồm nhiều nội dung đổi mới về sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, đầu tư, mua sắm chính phủ, hay phát triển bền vững. Kể từ đó, thuật ngữ "FTA thế hệ mới" được sử dụng một cách tương đối để phân biệt các FTA được ký kết trong phạm vi toàn diện hơn so với những khuôn khổ tự do hoá thương mại đã được thiết lập trong các hiệp WTO hay FTA truyền thống.

*Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)*

Tiền thân của Hiệp định CPTPP là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với 12 quốc gia thành viên đã tham gia. Hiệp định có Chương 18 quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với 83 điều khái quát cơ bản. Chương 18 do Hoa Kỳ dẫn dắt đã ghi nhận chính sách bảo hộ sâu và rộng các đối tượng quyền SHTT so với Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, tháng 01 năm 2017, Hoa Kỳ tuyên bố chính thức rút khỏi khỏi Hiệp định TPP. Các quốc gia thành viên còn lại đã tích cực nghiên cứu, trao đổi và thống nhất phiên bản Hiệp định mới trong đó các nội dung liên quan đến SHTT theo ý tưởng của Hoa Kỳ nhưng chưa phù hợp với nhu cầu của các thành viên sẽ tạm dừng chưa thực hiện. Theo đó, tên gọi mới là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt CPTPP). Ngày 08 tháng 03 năm 2018, Hiệp định CPTPP được chính thức ký kết bởi 11

quốc gia thành viên tại San-ti-a-go, Chi lê gồm Úc, Brunei, Canada, Chi lê, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Trong đó, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 đối với nhóm 6 quốc gia đầu tiên hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định gồm Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Úc. Đối với Việt Nam, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2019. Nhìn chung, có thể thấy rằng cam kết về quyền SHTT trong Chương 18 của Hiệp định CPTPP chỉ chủ yếu tập trung vào nhóm đối tượng cụ thể thay vì chỉ hướng đến tạo một khung pháp lý chung về bảo hộ quyền SHTT như Hiệp định TRIPS. Cụ thể, đối với dược phẩm, Hiệp định CPTPP thiết lập cơ chế thông báo cho chủ sở hữu bằng sáng chế trước khi cấp phép lưu hành cho một dược phẩm dựa trên các dữ liệu thử nghiệm đã được xuất trình trước đó cho cơ quan chức năng. Đây là quy định hoàn toàn mới, cho phép chủ sở hữu bằng sáng chế có cơ hội hợp lý trong một khoảng thời gian phù hợp để bảo vệ quyền của mình.

Mặc dù, Chương 18 được dẫn dắt bởi Hoa Kỳ, tuy nhiên quốc gia này cũng chỉ tập trung vào một số đối tượng SHTT nhất định vốn là thế mạnh của họ. Điều này không chỉ phát huy thế mạnh về công nghệ, khoa học kỹ thuật, hay văn học nghệ thuật của Hoa Kỳ mà còn giúp họ triệt tiêu được những điều khoản linh hoạt của Hiệp định TRIPS vốn được tận dụng triệt để bởi nhóm các quốc gia đang phát triển. Dù được xây dựng dựa trên nền tảng của Hiệp định TRIPS nhưng các tiêu chuẩn bảo hộ quyền SHTT của Hiệp định CPTPP sâu hơn và rộng hơn vì chúng được dẫn dắt bởi quốc gia có ưu thế về sở hữu trí tuệ, trong đó quan tâm nhiều đến vấn đề bảo hộ SCLQĐDP. Các tiêu chuẩn này hướng đến việc bảo vệ quyền và lợi ích của chủ sở hữu quyền nhưng thực tế chúng tác động rất lớn đến chính sách bảo hộ quyền SHTT của các thành viên còn lại trong đó có Việt Nam.

Đây chắc chắn sẽ là thách thức không nhỏ trong quá trình thực hiện những cam kết này bởi pháp luật về quyền SHTT của các quốc gia đang phát triển vẫn còn cách một khoảng khá xa so với các quốc gia phát triển. Hiệp định TRIPS đã không thể giải quyết được những bất đồng về quyền và lợi ích giữa nhóm quốc gia phát triển và đang phát triển vì Hiệp định TRIPS vốn chỉ là một hiệp định nền tảng với những quy định chung để từ đó các nước xây dựng pháp luật về SHTT. Vì vậy, các quốc gia phát triển là thành viên của Hiệp định CPTPP với nền tảng bảo hộ và thực thi quyền SHTT cao sẽ tận dụng Hiệp định CPTPP như một giải pháp nhằm buộc các quốc gia đang phát triển phải thay đổi để có thể đạt được những mục tiêu khác trong phạm vi khu vực FTA thế hệ mới.

Mặc dù so với TPP, CPTPP tạm hoãn thực thi 20 điều, chủ yếu là các điều khoản liên quan đến SHTT. Cụ thể hơn, đó là các điều khoản liên quan đến loại đối tượng nhạy cảm là SCLQĐDP hầu hết đều bị tạm hoãn thực thi, bao gồm điều khoản về điều chỉnh thời hạn cấp bằng sáng chế do sự chậm trễ của cơ quan cấp bằng sáng chế, điều chỉnh thời

hạn bảo hộ sáng chế do sự rút ngắn bất hợp lý, bảo hộ dữ liệu thử nghiệm bí mật và các dữ liệu khác… cụ thể như sau:

Thứ nhất, CPTTP tạm hoãn Điều 18.37(2), điều khoản mở rộng "các đối tượng có thể được cấp bằng sáng chế" đến những sản phẩm đã biết nhưng có công dụng mới, phương pháp sử dụng mới hoặc quy trình sử dụng mới. Việt Nam cũng không cần ban hành luật hoặc quy định mở rộng phạm vi của sáng chế đến những sáng chế bắt nguồn từ thực vật (do CPTPP tạm hoãn Điều 18.37(4)).

Thứ hai, TPP đã quy định nghĩa vụ của các quốc gia thành viên trong việc kéo dài thời hạn bảo hộ sáng chế khi cơ quan cấp bằng sáng chế đã tạo ra "sự trì hoãn không hợp lý hoặc không cần thiết" trong việc cấp bằng sáng chế (theo Điều 18.46) hoặc có một sự "trì hoãn không hợp lý hoặc không cần thiết" trong việc cấp giấy phép lưu hành dược phẩm là đối tượng bảo hộ của bằng sáng chế (theo Điều 18.48).

CPTPP tạm hoãn cả hai nghĩa vụ trên và do vậy Việt Nam không phải thực hiện nghĩa vụ ban hành ngay luật hoặc quy định cho phép khả năng điều chỉnh thời hạn bảo hộ sáng chế.

Thứ ba, Hiệp định CPTPP tạm hoãn quy định về bảo vệ kết quả thử nghiệm và dữ liệu bí mật trong Điều 18.50 của Hiệp định TPP. Cụ thể, Hiệp định TPP yêu cầu một quốc gia thành viên quy định một thời hạn bảo vệ dữ liệu ít nhất là 5 năm khi yêu cầu chủ sở hữu bằng sáng chế của một dược phẩm mới cung cấp dữ liệu cho mục đích xin giấy phép lưu hành dược phẩm lần đầu tiên. Nếu không thể dựa vào những dữ liệu này, các nhà sản xuất sau này bắt buộc phải lặp lại các thử nghiệm lâm sàng thường kéo dài và tốn kém để được cấp giấy phép lưu hành dược phẩm lần đầu tiên. Hiện tại Việt Nam không có nghĩa vụ phải ban hành luật hoặc quy định về bảo vệ dữ liệu này.

Đây là những điều khoản trước đây đều do Mỹ đề ra và các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam đã phải nhượng bộ để đạt được thoả thuận chung. Vì vậy, khi Mỹ rút ra khỏi Hiệp định TPP, 11 quốc gia thành viên còn lại với mục tiêu xây dựng một Hiệp định toàn diện và có tiêu chuẩn cao trên cơ sở cân bằng các lợi ích của các nước thành viên có tính đến trình độ phát triển của các nước, duy trì một TPP với chất lượng cao, mang tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chứ không chỉ về mở cửa thị trường, thương mại kinh tế… Trên tinh thần chung đó, với những điều khoản tạm hoãn, Hiệp định CTPP thực sự là một bước tiến đột phá trong hội nhập kinh tế, là niềm hi vọng mới cho các quốc gia thành viên, đặc biệt đối với Việt Nam, chúng ta không còn bị làm khó bởi những quy định quá cao và chặt chẽ trong bảo hộ quyền SHTT, trong đó có vấn đề bảo hộ SCLQĐDP.

Tóm lại, Hiệp định CPTPP khẳng định lại rõ ràng các nguyên tắc quan trọng của Hiệp định TRIPS, như mục tiêu bảo hộ nhằm tạo ra và phổ biến công nghệ, quyền bảo vệ

lợi ích sống còn về sức khỏe và dinh dưỡng của nhân dân, trong đó đặc biệt nhấn mạnh Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và sức khỏe cộng đồng, cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu trí tuệ và công chúng, chống lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ, quyền tự do định đoạt chính sách về nhập khẩu song song. Bên cạnh đó, mặc dù nhiều quy định về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định TPP đã được tạm hoãn bởi Hiệp định CPTPP, nhưng Chương Sở hữu trí tuệ trong Hiệp định CPTPP vẫn đưa ra những tiêu chuẩn rất cao và chi tiết về sở hữu trí tuệ nói chung, nội dung về bảo hộ SCLQĐDP nói riêng so với các hiệp định thương mại trước đó.

*Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (Hiệp định EVFTA)*

Trải qua quá trình đàm phán, ký kết và phê chuẩn, ngày 1/8/2020, Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực. Cùng với CPTPP thì EVFTA được đánh giá là có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Tiểu mục 5 về Sáng chế trong Chương về SHTT của Hiệp định thể hiện sự quan tâm đối với tầm quan trọng của SCLQĐDP khi dành hầu hết các quy định trực tiếp điều chỉnh tới vấn đề bảo hộ quyền SHTT đối với đối tượng này. Hiệp định khẳng định rằng trong mối quan hệ giữa Bằng sáng chế và sức khoẻ cộng đồng, các bên cần phải thừa nhận tầm quan trọng giải quyết các vấn đề về sức khoẻ cộng đồng trên hết và có thể dựa vào các nội dung đã được ghi nhận trong Tuyên bố Doha và Quyết định của Đại hội đồng WTO về thi hành khoản 6 của Tuyên bố Doha để giải thích và thi hành các nghĩa vụ theo quy định của Hiệp định.

Một trong những điểm nổi bật của điều ước này chính là quy định về sự đền bù vì thời gian chậm trễ trong cấp phép lưu hành dược phẩm. Đây là một quy định tương tự đã được đưa ra trong TPP nhưng không thể thông qua và thi hành. Với cam kết này, thời hạn bảo hộ độc quyền thực tế của các loại dược phẩm có thể sẽ kéo dài hơn so với thời gian bảo hộ tối đa theo quy định của pháp luật. Điều này có thể khiến cho giá thuốc có thể sẽ bị giữ ở mức cao (mức có phí bản quyền) lâu hơn so với bình thường. Mặt khác các doanh nghiệp sản xuất thuốc generic sẽ phải chờ lâu hơn để có thể sản xuất các loại thuốc này. Bên cạnh đó, EVFTA còn có cam kết về bảo hộ độc quyền dữ liệu thử nghiệm. Đối với việc yêu cầu xuất trình các dữ liệu thử nghiệm, kiểm nghiệm của dược phẩm của cơ quan có thẩm quyền, EVFTA yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải đảm bảo: bảo mật các dữ liệu thử nghiệm, dữ liệu khác chưa được công bố, ngăn chặn việc sử dụng thương mại không công bằng các dữ liệu này (trừ trường hợp vì mục tiêu cộng đồng); trong vòng ít nhất 05 năm kể từ ngày cấp phép lưu hành, không cho phép người nộp đơn sau đó cho cùng loại dược phẩm được dựa vào các thông tin, dữ liệu này để xin cấp phép lưu hành trừ khi được phép của người đã nộp thông tin, dữ liệu trước đó.

Mức độ bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm dược phẩm rõ ràng được nâng cao lên khiến cho dược phẩm khó trở thành thuốc generic và khó giảm giá, vì thế khả năng tiếp

cận thuốc có phần được đẩy xa hơn một bước với những thuốc nhập từ EU. Như vậy, mặc dù EVFTA có rất nhiều ưu đãi và thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược thì hình như là điều ngược lại. EVFTA tạo ra tác động bất lợi với các doanh nghiệp chờ hết hạn bảo hộ thuốc biệt dược để có thể sản xuất các thuốc này tự do; hạn chế khả năng của các doanh nghiệp muốn xin cấp phép lưu hành các dược phẩm vốn đã được lưu hành trên thị trường bởi các doanh nghiệp khác.

Tóm lại, so với các FTA, thì Hiệp định TRIPS được xây dựng với vai trò chủ đạo của các nước phát triển trong nỗ lực liên kết các vấn đề SHTT với thương mại và các tiêu chuẩn bảo hộ của Hiệp định này được cho là đã đáp ứng được yêu cầu từ các nước phát triển tại thời điểm đó. Mặc dù vậy, với những xu hướng phát triển hiện nay, có thể thấy Hiệp định TRIPS mới chỉ là một giai đoạn phát triển trong nỗ lực theo đuổi chính sách không ngừng nâng cao tiêu chuẩn bảo hộ về SHTT trên phạm vi toàn cầu của các nước phát triển. Tại thời điểm thành lập WTO và đàm phán hoàn thiện Hiệp định TRIPS, vì phần lớn thành viên là các nước đang phát triển hoặc kém phát triển nên ở một mức độ nào đó, Hiệp định TRIPS vẫn là kết quả của một sự thỏa hiệp về tiêu chuẩn bảo hộ ở mức độ trung bình. Theo đó, các nước đang hoặc kém phát triển vẫn có được những lợi thế nhất định nhờ vào các quy định về thời kỳ quá độ, các quy định chuyển tiếp hay các hạn chế và ngoại lệ được phép của Hiệp định TRIPS, nhất là trong các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Không thỏa mãn với những thỏa hiệp này, các nước phát triển, mà dẫn đầu là Hoa Kỳ, đã tiếp tục chuyển hướng chiến lược nâng cao tiêu chuẩn bảo hộ SHTT theo cách thức mới, đưa nội dung cam kết về sở hữu trí tuệ vào các FTA song phương và đa phương. Theo đó, các nước này đề xuất cam kết mức độ bảo hộ và thực thi quyền cao hơn Hiệp định TRIPS, thường được biết đến như là các quy định "TRIPS cộng" (hay TRIPS+) để phù hợp với bối cảnh gia tăng quốc tế hóa thương mại và sự phát triển công nghệ khiến cho các hoạt động xâm phạm quyền SHTT trở nên dễ dàng hơn, trong đó có lĩnh vực dược phẩm. Các nước phát triển cho rằng các biện pháp và mức độ bảo hộ quyền SHTT của Hiệp định TRIPS đã không còn phù hợp với bối cảnh mới. Chính vì vậy, sự ra đời của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là điều cần thiết và hiển nhiên.

### *1.5.2. Lược sử pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm*

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, có rất ít những quy định dành riêng cho SCLQĐDP, vì thế, khi tìm hiểu pháp luật Việt Nam về bảo hộ SCLQĐDP thực chất chủ yếu là tìm hiểu về bảo hộ sáng chế nói chung. Theo đó, nội dung này luận văn sẽ chia làm hai mốc thời gian để tìm hiểu về quá trình phát triển của quy định pháp luật về SHTT nói chung và quy định về quyền SHCN đối với SCLQĐDP nói riêng tại Việt Nam, cụ thể như sau:

*1.5.2.1. Lược sử pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu công nghiệp đối với bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm trước khi gia nhập Hiệp định CPTPP*

Ở Việt Nam, việc bảo hộ độc quyền đối với sáng chế bắt đầu vào năm 1981 với việc ban hành Nghị định số 31/CP về Điều lệ Sáng kiến cải tiến kỹ thuật – hợp lý hóa sản xuất và sáng chế ngày 23/01/1981. Đây là văn bản pháp luật đầu tiên của Việt Nam đề cập đến việc bảo hộ sáng chế. Theo Điều lệ này thì Nhà nước Việt Nam bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế nói chung (bao gồm cả SCLQĐDP) dưới hai hình thức là cấp Bằng tác giả sáng chế hoặc Bằng độc quyền sáng chế. Bản Điều lệ này sau được sửa đổi bổ sung một số điều theo Quyết định của Hội đồng bộ trưởng số 92/HĐBT, vào năm 1998, Hội đồng Bộ trưởng tiếp tục ban hành Nghị định số 201-HĐBT về ban hành Điều lệ về mua bán quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa và bí quyết kỹ thuật (gọi tắt Điều lệ về mua bán li – xăng). Có thể thấy rằng ở giai đoạn này, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến sáng chế cũng như các đối tượng khác của quyền SHCN là các văn bản dưới luật mà chưa có một văn bản luật nào điều chỉnh chính thống. Các văn bản này chỉ đề cập chủ yếu là các cơ quan hành chính có liên quan thực hiện việc quản lý các vấn đề liên quan đến sáng chế. Bên cạnh đó, một điều cũng thấy tương đối rõ chính là các văn bản này dù điều chỉnh các vấn đề liên quan quyền SHTT tuy nhiên mang nặng tính chất của cơ chế tập trung bao cấp. Trước đó, giai đoạn trước năm 1981, khi Bản điều lệ nói trên chưa ra đời thì ở nước ta cũng có manh nha một số hoạt động liên quan đến việc khuyến khích, ủng hộ các hoạt động sáng tạo như vào năm 1959, Thủ tướng có chỉ thị về tổ chức lãnh đạo phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến, phát minh; năm 1958 thì Bộ Lao động ban hành quy định về khen thưởng tác giả sáng kiến, phát minh; đến năm 1965, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định về khen thưởng sáng kiến…Năm 1989, Hội đồng Nhà nước thông qua Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (28/01/1989) thay thế Điều lệ Sáng kiến cải tiến kỹ thuật – hợp lý hóa sản xuất và sáng chế nói trên.

Tiếp đó vào năm 2000, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 84/HĐBT nhằm sửa đổi một loạt các Nghị định đã ban hành trong giai đoạn trước, trong đó có bao gồm Nghị định số 201-HĐBT về ban hành Điều lệ về mua bán quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa và bí quyết kỹ thuật kể trên. Đến giai đoạn này, bảo hộ SHCN đã thoát khỏi cơ chế tập trung bao cấp và các đối tượng của SHCN đã được bảo hộ dưới dạng là sản phẩm của nền kinh tế thị trường. Lúc này, nhà nước thông qua các văn bản pháp luật đã công nhận quyền tư hữu đối với sáng chế cũng như của các đối tượng khác của quyền SHCN. Khác với giai đoạn trước thì giai đoạn này, sáng chế chỉ còn được bảo hộ dưới dạng Bằng độc quyền. Ngày 28/10/1995, Bộ luật Dân sự của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa IX kỳ họp

thứ 8 thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/1996. Trong Bộ luật này đã dành nhiều Điều luật quy định về bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế và nó đã trở thành cơ sở pháp lý cao nhất để triển khai toàn diện hoạt động bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế của Việt Nam trong đó có SCLQĐDP. Bộ luật Dân sự lúc này được xem là nền tảng của việc bảo hộ các đối tượng của quyền SHTT, là thành quả của trào lưu pháp điển hóa. Pháp luật về bảo hộ các đối tượng của quyền SHTT được tiếp tục phát triển và các nguyên tắc đã hình thành từ trước được hoàn thiện hơn. Mục tiêu chính lúc này của pháp luật Việt Nam chính là hoàn thiện để gia nhập WTO. Cùng với Bộ luật Dân sự 1995 là hàng loạt các văn bản hướng dẫn thi hành cũng được ban hành như Nghị định số 63/CP quy định chi tiết về Sở hữu công nghiệp, Nghị định số 12/1999/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực SHCN, các thông tư hướng dẫn thi hành…Xuất phát từ yêu cầu trong quá trình đàm phán gia nhập WTO cũng như những nhu cầu khách quan, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc sửa đổi pháp luật về SHTT nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu bảo hộ SHTT theo tiêu chuẩn tối thiểu của Hiệp định TRIPS nhưng đồng thời vẫn có thể vận dụng tốt các ngoại lệ mà Hiệp định TRIPS quy định để cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền SHTT và lợi ích chung của toàn xã hội. Vì vậy Luật SHTT năm 2005 hoàn thiện, ưu việt hơn cùng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành đã được ban hành để thay thế phần pháp luật về SHTT trong BLDS 1995. Sự ra đời của Luật SHTT năm 2005 trong bối cảnh hội nhập với yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia trong đó có Hiệp định TRIPS, với rất nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, đã tạo ra một hệ thống pháp lý tương đối hoàn chỉnh và đầy đủ để bảo hộ quyền SHTT đối với các đối tượng SHTT, trong đó có sáng chế, và SCLQĐDP cũng là một lĩnh vực được bảo hộ.

Cùng với Luật SHTT, rất nhiều văn bản được ban hành để hướng dẫn thi hành, quy định chi tiết như Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về SHCN; Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP; Nghị định số 122/2010/NĐ- CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 103/2006/NĐ-CP của Chính Phủ; Nghị định số 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà nước về SHTT; Nghị định 97/2010/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về SHCN…Đồng thời, để hoàn thiện và phù hợp với yêu cầu của thực tế, Luật SHTT đã được sửa đổi bổ sung bằng Luật số 36/2009 có chứa đựng một số điều khoản bổ sung sửa đổi liên quan đến sáng chế. Bên cạnh Luật SHTT, rất nhiều văn bản luật trong các lĩnh vực khác có liên quan cũng là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực thi quyền SHTT đối với sáng chế trong đó bao gồm cả sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm như Bộ luật Tố tụng dân sự 2004, Bộ luật Hình sự 2000, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2002, Luật Hải quan 2001, Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Thương mại

2005, Luật cạnh tranh 2004…Trong hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, bên cạnh những quy định dành cho bảo hộ sáng chế nói chung thì còn có những quy định liên quan và chỉ dành riêng cho SCLQĐDP như Luật Dược số 34/2005/QH11, Thông tư số 22/2009/TT-BYT về việc Quy định đăng ký thuốc (dành hẳn chương II để quy định về SHTT đối với thuốc đăng ký), Thông tư 3121/2001/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế đăng ký thuốc, Thông tư số 05/2010/TT-BYT về hướng dẫn bảo mật dữ liệu trong đăng ký thuốc, Thông tư số 09/2010/TT-BYT về quản lý chất lượng thuốc…Chỉ điểm qua cũng có thể thấy rằng, hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam đối với việc bảo hộ sáng chế, trong đó có bao gồm cả đối tượng là SCLQĐDP đang ngày càng được hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của thực tế khách quan trong việc đảm bảo quyền lợi của những chủ thể liên quan cũng như đảm bảo việc thực thi đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế về SHTT mà chủ yếu là Hiệp định TRIPS.

*1.5.2..2. Lược sử pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu công nghiệp đối với bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm sau khi gia nhập Hiệp định CPTPP*

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã tiếp tục tham gia đàm phán và ký kết nhiều FTA như FTA Việt Nam – Hàn Quốc (*Hiệp định VKFTA, hiệu lực từ 20/12/2015*); FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (*Hiệp định VN-EAEU FTA, hiệu lực từ 5/10/2016*), đặc biệt là FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (*Hiệp định CPTPP, có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/01/2019*), FTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (*Hiệp định EVFTA, vừa được ký kết vào ngày 30/6/2019*). Các hiệp định song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia ký kết trong quá trình thương mại hoá toàn cầu gắn liền với SHTT, nhất là FTA thế hệ mới (CPTPP, EVFTA) tiếp tục nâng cao mức độ bảo hộ sáng chế nói chung và SCLQĐDP nói riêng.

Cụ thể, Hiệp định CPTPP là hiệp định thương mại tự do giữa 11 nước thành viên[29] Hiệp định hiện nay có hiệu lực với 08 thành viên đã hoàn tất thủ tục phê chuẩn[30]. Với Việt Nam, Hiệp định CPTPP có hiệu lực 14/1/2019, trở thành Hiệp định thương mại tự do thứ 11 đưa vào thực thi trên thực tế. Theo đó, vào ngày 12/11/2018, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định CPTPP theo Nghị quyết số 72/2018/QH14. Theo mục 2 phụ lục 3 Nghị quyết số 2/2018/QH14, Luật SHTT phải được sửa đổi để thực hiện một số nghĩa vụ về SHTT trong Hiệp định CPTPP. Trong số này, một số nghĩa vụ phải thực hiện ngay từ khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực và một số nghĩa vụ có thời gian chuyển tiếp là 3 hoặc 5 năm. Theo lộ trình mà Chính phủ đưa ra trong Quyết định số 121/QĐ-TTg về phê duyệt kế hoạch

[29] 11 nước thành viên gồm: Asutralia, Canada, Chile, Brunie, Mexico, Malayxia, New Zealand, Nhật Bản, Peru, Singapore và Việt Nam.

[30] Bao gồm: Asutralia, Canada, Mexico, New Zealand, Nhật Bản, Peru, Singapore và Việt Nam (trong đó Peru là thành viên mới nhất phê chuẩn CPTPP, bắt đầu thực thi CTPP từ ngày 19/9/2021)

thực hiện Hiệp định CPTPP ngày 24/01/2019, trong nội dung công việc về xây dựng pháp luật, thể chế, đối với riêng Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ phải hoàn thiện các Tờ trình về dự án luật, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi trong năm 2021 và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phải hoàn thiện Tờ trình phê chuẩn các hiệp ước quốc tế trong năm 2022. Trước mắt đáp ứng một số yêu cầu theo quy định của Hiệp định CPTPP, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Thông báo số 1926/TB-SHTT ngày 01/02/2019 về việc áp dụng một số quy định tại Hiệp định CPTPP. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với Bộ Công thương đã gấp rút xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ để thực thi CPTPP theo trình tự, thủ tục rút gọn. Ngày 14/6/2019, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 42/2019/QH14). Đối với một số nghĩa vụ có thời gian chuyển tiếp từ 3 đến 5 năm (bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, bảo đảm thông tin và thời gian cho chủ bằng sáng chế thực thi quyền trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường, bảo hộ độc quyền đối với dữ liệu thử nghiệm nông hóa phẩm, thẩm quyền mặc nhiên tiến hành các thủ tục biên giới của cơ quan hải quan), Việt Nam sẽ bắt đầu phải thi hành từ năm 2022. Vì vậy, lần sửa đổi, bổ sung Luật SHTT năm 2022 chủ yếu chỉ sửa đổi và bổ sung một số quy định liên quan đến tính mới của sáng chế, bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo điều ước quốc tế, giá trị pháp lý của hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, biện pháp bảo vệ quyền v.v. để bảo đảm đáp ứng các nghĩa vụ phải thi hành ngay và có thời gian chuyển tiếp của Hiệp định CPTPP với Việt Nam. Các nội dung liên quan đến sở hữu trí tuệ trong Luật này tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn, bao gồm: cách thức nộp đơn; sáng chế; nhãn hiệu; chỉ dẫn địa lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Những nội dung sửa đổi của Luật Sở hữu trí tuệ sao cho phù hợp với các quy định của Hiệp định CPTPP.

Bên cạnh Luật SHTT, rất nhiều văn bản luật trong các lĩnh vực khác có liên quan cũng là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực thi quyền SHTT đối với sáng chế trong như Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, Luật Hải quan 2014, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Thương mại 2005, Luật cạnh tranh 2018…Đồng thời, trong hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, cùng những quy định dành cho bảo hộ sáng chế nói chung thì còn có những quy định liên quan và chỉ dành riêng cho SCLQĐDP như Luật Dược số 105/2016/QH13, Thông tư số 32/2018/TT-BYT về Quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Thông tư số 11/2018/TT-BYTvề Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc…cũng đã được ban hành.

Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định rằng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, tiêu chuẩn cao đầu tiên mà Việt Nam tham gia, có tác động trực tiếp tới nhiều chế định pháp luật nội địa của Việt Nam, trong đó có nội dung SHTT là một trong những nội dung

quan trọng được đề cập trong Hiệp định, bắt buộc pháp luật Việt Nam về SHTT phải có sự điều chỉnh, để tương thích với các qui định trong Hiệp định, nhất là vấn đề sức khỏe cộng đồng, các qui định liên quan đến sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm, vì vậy việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy định pháp luật nội địa nhằm bảo đảm tương thích với cam kết là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình thực thi Hiệp định này. Trong quá trình hội nhập quốc tế, Luật Sở hữu trí tuệ đã chú trọng tận dụng những linh hoạt mà các cam kết quốc tế cho phép, cũng như đặt ra các điều kiện hạn chế và biện pháp chống lạm dụng quyền, áp dụng cơ chế nhập khẩu song song, chế độ cấp phép bắt buộc,... Do đó, Luật Sở hữu trí tuệ đã thực sự trở thành công cụ pháp lý quan trọng của nước ta trong việc bảo đảm lợi ích quốc gia trong quá trình hội nhập, đồng thời tôn trọng các ĐƯQT về SHTT mà Việt Nam tham gia, đặc biệt là các FTA thế hệ mới với mức độ bảo hộ các sáng chế trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực dược phẩm sâu hơn và toàn diện hơn.

Nhìn chung, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đặt ra nhiều nghĩa vụ phải thi hành đối với Việt Nam liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền SHTT, các cam kết về sở hữu trí tuệ trong các Hiệp định thương mại tự do đòi hỏi phải được nội luật hóa thông qua sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, không chỉ đơn thuần là một công cụ thúc đẩy sáng tạo, chuyển giao công nghệ, SHTT đang được coi là một tài sản vô hình ngày càng có giá trị đối với doanh nghiệp ở nước ta, nhất là trong bối cảnh thương mại hoá toàn cầu với sự gia tăng lệ thuộc lẫn nhau trong hoạt động sản xuất và thương mại quốc tế như hiện nay. Từ Hiệp định TRIPS đánh dấu mốc trong việc gắn quyền SHTT với thương mại quốc tế, tới xu hướng đẩy mạnh bảo hộ SHTT trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, điển hình như Hiệp định CPTPP, có thể thấy mối quan hệ giữa pháp luật về quyền SHTT và thương mại quốc tế trong các Hiệp định thương mại tự do đã trở thành một mối quan hệ mang tính tất yếu và không thể phủ nhận. Chính vì vậy, Việt Nam luôn phải tổng kết thực tiễn điều chỉnh, bổ sung kịp thời các điểm bất cập, chưa tương thích với các qui định trong các hiệp định thương mại tự do của Luật SHTT, trong đó có quy định về quyền SHCN đối với bảo hộ SCLQĐDP, nhằm hướng đến đảm bảo phù hợp tương thích với hiệp định mà Việt Nam là thành viên.

**KẾT LUẬN CHƯƠNG 1**

Tóm lại, vấn đề bảo hộ SCLQĐDP là một trong những nội dung quan trọng và nhạy cảm vì có liên quan đến sức khỏe, tính mạng của cá nhân nói riêng, toàn nhân loại nói chung, đó chính là lí do mà các ĐƯQT song phương và đa phương, từ các FTA truyền thống đến FTA thế hệ mới mà Việt Nam tham gia đều có quy định về SCLQĐDP với mức độ ngày càng cao và toàn diện hơn, vì vậy pháp luật các nước là thành viên, trong đó có Việt Nam, đều phải điều chỉnh khi tham gia hướng đến sự phát triển toàn diện nhưng vẫn đảm bảo sự bảo hộ thỏa đáng về vấn đề bảo hộ SCLQĐDP trong bối cảnh ngày càng có

nhiều tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh phức tạp. Thông qua việc tìm hiểu, phân tích về nội hàm các vấn đề liên quan đến sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm từ góc độ lý luận và pháp luật quy định SHTT về quyền SHCN đối với hình thức bảo hộ SCLQĐDP trong pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, cụ thể là Hiệp định CPTPP như khái niệm sáng chế, khái niệm bảo hộ SCLQĐDP, đặc điểm, các dạng bảo hộ điển hình trong lĩnh vực dược phẩm, bảo hộ thông tin đối với dữ liệu khoa học của SCLQĐDP, quy định và mức độ cam kết SHTT về bảo hộ SCLQĐDP trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cũng như hệ thống pháp luật SHTT của Việt Nam, từ đó tìm ra mối liên hệ giữa Hiệp định CPTPP và pháp luật Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với SCLQĐDP. Đồng thời, xuất phát từ tính chất hai mặt của bảo hộ SCLQĐDP để thấy rằng hàm ý xây dựng các quy định mang tính pháp lý của Hiệp định CPTPP và pháp luật Việt Nam đều phải xuất phát từ nền tảng phải đảm bảo thoả đáng lợi ích hài hoà của chủ sở hữu sáng chế và cộng đồng trong việc tiếp cận y tế, cụ thể là các sản phẩm dược phẩm.

Những nền tảng cơ sở lý luận và pháp luật quy định về vấn đề bảo hộ SCLQĐDP nêu trên trong Hiệp định CPTPP và pháp luật Việt Nam sẽ là tiền đề cho việc đi sâu phân tích cụ thể hơn về nội dung bảo hộ SCLQĐDP như đối tượng, điều kiện, thời hạn, các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc bảo hộ SCLQĐDP để đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích của chủ sở hữu sáng chế và lợi ích sức khoẻ cộng đồng, từ sự phân tích, so sánh sẽ đánh giá các tác động của Hiệp định CPTPP đến hệ thống pháp luật Việt Nam quy định về bảo hộ SCLQĐDP, tác động đến các chính sách của nước ta đối với sự phát triển ngành dược phẩm. Tổng kết từ sự phân tích, so sánh để làm cơ sở đề xuất một số giải pháp vừa phát huy những mặt tích cực vừa hạn chế các tác động tiêu cực của quy định bảo hộ SCLQĐDP, đặc biệt góp phần đưa pháp luật Việt Nam tương thích nhiều hơn với các quy định trong Hiệp định CPTPP, để các doanh nghiệp ngành dược có khung pháp lý chặt chẽ, để vừa đảm bảo quyền lợi phát triển kinh tế vừa không vi phạm SHTT trong bảo hộ SCLQĐDP sẽ được nghiên cứu trong Chương 2.

# CHƯƠNG 2

# BẢO HỘ SÁNG CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN DƯỢC PHẨM THEO HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Quy định về SHTT trong Hiệp định CPTPP, không chỉ đem đến cơ hội mà còn đặt ra một số thách thức với cam kết nâng cao tiêu chuẩn bảo hộ SHTT, đã đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về việc bảo hộ sáng chế dược phẩm ở các quốc gia là thành viên, trong đó có Việt Nam. Bởi vì, bảo hộ sáng chế dược phẩm đóng không chỉ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển ngành dược phẩm toàn cầu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề bảo vệ sức khoẻ cộng đồng trên thế giới.

Do đó, khi phân tích bảo hộ sáng chế dược phẩm trong Hiệp định CPTPP và pháp luật Việt Nam, để thấy rõ cả hai hệ thống pháp lý đều đặt ra các yêu cầu khắt khe nhằm bảo đảm quyền lợi của các nhà sáng chế và tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, kích thích công nghệ dược phẩm phát triển trong mối tương quan cân bằng đảm bảo sức khoẻ cộng đồng. Đối với Hiệp định CPTPP, là một thỏa thuận thương mại đa phương quan trọng, đã thúc đẩy các tiêu chuẩn cao hơn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ giữa các quốc gia thành viên, trong đó có cả quyền sở hữu sáng chế dược phẩm. Trong khi đó, pháp luật SHTT của Việt Nam, với các quy định hiện hành, cũng hướng tới việc bảo hộ và thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực dược phẩm giữa pháp luật SHTT Việt Nam và Hiệp định CPTPP. Cụ thể, đó là quy định về đối tượng được bảo hộ, điều kiện bảo hộ, thời gian bảo hộ, việc công bố các thông tin liên quan đến đơn đăng ký và bằng độc quyền sáng chế liên quan đến dược phẩm… Qua đó, không chỉ giúp làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt trong các yêu cầu pháp lý, mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về các tác động của hiệp định ảnh hưởng đến hệ thống pháp luật SHTT Việt Nam và những điều chỉnh cần thiết để vừa phù hợp quy định quốc gia vừa thực hiện đảm bảo tương thích với cam kết quốc tế, trong mục tiêu là phải đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận thuốc của cộng đồng.

## 2.1. Những nội dung chủ yếu quy định về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm theo Hiệp định CPTPP và pháp luật Việt Nam.

### *2.1.1. Đối tượng bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm*

Tại Điều 18.1 Hiệp định CPTPP, nêu định nghĩa về Sở hữu trí tuệ bao gồm các loại hình sở hữu trí tuệ là đối tượng của các Mục 1 đến Mục 7 phần II của Hiệp định TRIPS[31] (bao gồm: bản quyền và các quyền liên quan; nhãn hiệu hàng hóa; chỉ dẫn địa lý; kiểu dáng công nghiệp; patent; thiết kế bố trí mạch tích hợp; bảo hộ thông tin bí mật). Do đó, viện dẫn theo khoản 1 Điều 27 Hiệp định TRIPS thì các thành viên cấp patent cho bất kỳ một sáng chế nào, dù là sản phẩm hay quy trình thuộc mọi lĩnh vực công nghệ, với điều kiện sáng chế phải có tính mới, có

[31] Điều 18.1, Hiệp định CPTPP, 2018, bảng dịch không chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và công nghệ.

trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp, đồng thời, các quyền patent được hưởng không phân biệt nơi tạo ra sáng chế, lĩnh vực công nghệ và bất kể sản phẩm được nhập khẩu hay sản xuất trong nước. Nghĩa là giống như TRIPS, Hiệp định CPTPP quy định mọi lĩnh vực công nghệ đều có khả năng bảo hộ sáng chế miễn là tồn tại dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình và đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ. Do đó, sáng chế đối với dược phẩm được điều chỉnh bởi TRIPS, CPTPP giống như sáng chế trong các lĩnh vực khác. TRIPS cũng cho phép các quốc gia thành viên "*Có thể loại trừ không cấp bằng độc quyền sáng chế cho những sáng chế cần phải bị cấm khai thác nhằm mục đích thương mại trong lãnh thổ của mình để bảo vệ trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội, kể cả bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của con người và động vật hoặc thực vật hoặc để tránh gây nguy hại nghiêm trọng cho môi trường, với điều kiện những ngoại lệ đó được quy định không chỉ vì lý do duy nhất là việc khai thác các sáng chế tương ứng bị pháp luật của nước đó ngăn cấm"*. Với quy định này TRIPS cho phép pháp luật của các quốc gia thành viên được quy định các ngoại lệ đối với bảo hộ độc quyền sáng chế miễn là các quốc gia chứng minh được điều kiện để quy định các ngoại lệ này. Ngoài ra, TRIPS cũng liệt kê một số đối tượng mà các quốc gia thành viên có quyền không cấp bằng độc quyền sáng chế được quy định tại Điều 27, bao gồm: *"(i) Các phương pháp chẩn đoán bệnh, các phương pháp nội và ngoại khoa để chữa bệnh cho người và động vật; (ii) Thực vật và động vật không phải là các chủng vi sinh, và các quy trình sản xuất thực vật và động vật, chủ yếu mang tính chất sinh học và không phải là các quy trình phi sinh học hoặc vi sinh"*[32]. Việc TRIPS liệt kê các đối tượng loại trừ không cấp bằng sáng chế, không làm giới hạn các quốc gia chỉ loại trừ các ngoại lệ này mà pháp luật các quốc gia có thể quy định thêm các ngoại lệ khác so với TRIPS miễn là không xâm phạm một cách bất hợp lý đến các điều khoản khác[33].

Không chỉ giống TRIPS quy định về đối tượng được bảo hộ sáng chế nói chung và SCLQĐDP nói riêng. Mà theo Điều 18.7, Hiệp định CPTPP còn đặt ra nghĩa vụ về gia nhập các điều ước quốc tế "*Mỗi Bên khẳng định rằng mình đã phê chuẩn hoặc gia nhập các điều ước dưới đây: (a) Hiệp ước Hợp tác sáng chế, được sửa đổi ngày 28/9/1979; (b) Công ước Paris; và (c) Công ước Berne*". Theo đó, các bên tham gia có hai cách lựa chọn để thực hiện các cam kết tham gia ĐƯQT liên quan đối với sáng chế được đề cập ở Điều 18.1 được quy định cụ thể tại Điều 18.14.4: "*Các Bên thừa nhận tầm quan trọng trong việc cân nhắc một cách đúng mực việc phê chuẩn hoặc gia nhập Hiệp ước Luật Sáng chế được thông qua tại Geneva ngày 01/6/2000 hoặc thay vào đó, ban hành hoặc duy trì các tiêu chuẩn thủ tục phù hợp với mục tiêu của Hiệp ước Luật Sáng chế*".

Vì vậy, nghiên cứu về đối tượng SCLQĐDP theo Hiệp định CPTPP tác giả nghiên cứu thêm quy định của Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp (Công ước Paris). Cụ thể theo Khoản 4 Điều 1 Công ước Paris quy định về patent: *"bao gồm các loại patent công nghiệp*

[32] Hiệp định liên quan đến các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS), thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1994, có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1995, khoản 3 Điều 27.

[33] Hiệp định liên quan đến các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS), thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1994, có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1995, Điều 1.

*khác nhau được pháp luật các nước thành viên Liên minh thừa nhận, chẳng hạn như patent nhập khẩu, patent hoàn thiện, patent và giấy chứng nhận bổ sung"*[34]. Nghĩa là theo quy định Công ước Paris thì sáng chế ở các lĩnh vực công nghiệp khác nhau đều được các nước thành viên tham gia Công ước thừa nhận. Công ước Paris yêu cầu các quốc gia thành viên phải bảo vệ sáng chế trong các lĩnh vực công nghiệp, vì vậy bảo hộ SCLQĐDP cũng sẽ được bảo hộ giống các ngành công nghiệp khác, nhưng phải đảm bảo rằng quyền lợi của các sáng chế được bảo vệ một cách công bằng và không phân biệt.

Dù dựa trên nền tảng của Hiệp định TRIPS, Công ước Pari nhưng Hiệp định CPTPP không chỉ quy định đối tượng có thể được cấp bằng độc quyền sáng chế là sản phẩm hay quy trình thuộc mọi lĩnh vực công nghệ với điều kiện sáng chế đó mới, có trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp, mà còn có quy định về mở rộng đối tượng bảo hộ sáng chế, là thừa nhận công dụng mới của sản phẩm đã biết, phương pháp sử dụng mới của sản phẩm đã biết hoặc quy trình sử dụng mới của một sản phẩm đã biết đều là đối tượng có thể được bảo hộ dưới dạng sáng chế[35]. Từ quy định này, kéo theo hệ quả là chủ sở hữu sáng chế có thể kéo dài thời hạn bảo hộ độc quyền sáng chế lên gấp nhiều lần bằng phương thức có tên gọi "evergreening". Có nhiều định nghĩa khác nhau về thuật ngữ này, tuy nhiên, có thể hiểu "evergreening" là phương thức được chủ sở hữu sáng chế dược phẩm sử dụng để kéo dài thời gian bảo hộ độc quyền sáng chế nhờ việc tạo ra một thay đổi nhỏ đối với sáng chế đang được bảo hộ mà thậm chí không làm tăng thêm giá trị sử dụng của sáng chế đó[36].

Theo quy định của Luật SHTT Việt Nam, tại các điều 4, 12, 58, 60, 61 và 62 thì các đối tượng được bảo hộ trong lĩnh vực dược phẩm bao gồm: các sản phẩm dạng chất thể (đơn chất/hợp chất/các hỗn hợp chất/vật liệu sinh học được tạo bằng phương pháp vật lý/hoá học/sinh học) và đáp ứng được các điều kiện về tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Luật SHTT sửa đổi, bổ sung hiện không có quy định về việc bảo hộ cho các phương thức sử dụng hay hình thức mới của dược phẩm, tại Điều 4 Khoản 12 Luật SHTT định nghĩa: "*Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên*". Như vậy, Luật SHTT Việt Nam yêu cầu sáng chế phải là một sản phẩm hoặc một quy trình để có thể được đăng ký bảo hộ. Một cách thức hay phương pháp sử dụng không thể được xem là một sản phẩm hay một quy trình và vì vậy không đáp ứng điều kiện để được cấp bằng sáng chế. Đây có thể là lý do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện chưa cấp văn bằng bảo hộ cho những đơn yêu cầu liên quan đến cách thức hay phương pháp sử dụng mới cho dược phẩm cũ.

---

[34] Cục thông tin, Bộ Tư pháp. Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp

[35] Hiệp định CPTPP, 2018, bản dịch không chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ dịch Điều 18.37.2 (đang được tạm hoãn)

[36] Tu Thanh Nguyen, Competition in Technology Trasfer under the TRIPS Agreement - Implication for Developing countries, p3.

Việc bảo hộ công dụng mới cho dược phẩm hiện vẫn là một vấn đề gây ra nhiều tranh luận trong giới học giả trên thế giới. Nhiều quốc gia như Nhật Bản, Ấn Độ, quy định các tiêu chuẩn cấp bằng sáng chế cho công dụng mới cho dược phẩm rất nghiêm ngặt bằng cách đặt ra tiêu chuẩn về trình độ sáng tạo/tính không hiển nhiên cụ thể. Chính vì vậy, sáng chế chỉ cấp cho những công dụng mới thực sự mang lại hiệu quả điều trị rõ ràng và người có trình độ trung bình trong lĩnh vực không thể dự đoán hay nghĩ ra.

Đồng thời, liên quan đến đối tượng được hộ sáng chế thì pháp luật Việt Nam cũng có quy định những đối tượng không được bảo hộ dưới hình thức sáng chế. Cụ thể tại Điều 59 Luật SHTT Việt Nam quy định các đối tượng không được bảo hộ sáng chế như sau: các đối tượng không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ứng dụng công nghiệp của sáng chế như: phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học; giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ mà không mang đặc tính kỹ thuật. Vì một số điểm tương đồng mà sáng chế thường dễ bị nhầm lẫn với phát minh nhưng thực tế đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Về bản chất, phát minh là việc nhận ra quy luật tự nhiên vốn đã tồn tại, con người không tác động để tạo ra phát minh mà chỉ đơn thuần ghi nhận những gì có sẵn trong tự nhiên. Trong khi sáng chế là tạo ra phương tiện mới về mặt kỹ thuật chưa từng tồn tại, nhờ vào sự tác động của con người mới tạo ra sáng chế. Phát minh không thể trực tiếp áp dụng vào đời sống mà phải thông qua sáng chế. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính; cách thức thể hiện thông tin. Các đối tượng này chỉ thuần tuý là sự thể hiện thông tin, không phải là một giải pháp kỹ thuật, do đó, các đối tượng này không đảm bảo điều kiện về khả năng áp dụng công nghiệp nên không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế mà sẽ được bảo hộ theo quy định quyền tác giả. Giống thực vật, giống động vật; Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải quy trình vi sinh. Các đối tượng này có những đặc điểm khác biệt nên được bảo hộ theo cơ chế khác. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán, chữa bệnh cho người và động vật. Việt Nam loại trừ các phương pháp chẩn đoán và chữa trị khỏi phạm vi đối tượng có thể được cấp bằng sáng chế với lý do các phương pháp này chỉ tạo ra tác động trên cơ thể người (động vật), việc áp dụng các phương pháp này lên các chủ thể khác nhau sẽ cho các kết quả khác nhau, do đó không đáp ứng điều kiện có khả năng áp dụng công nghiệp. Ngoài ra, việc loại trừ đối tượng này chủ yếu cũng vì mục đích nhân đạo, phương pháp này kể cả phương pháp vật lý trị liệu có thể cung cấp cho bệnh nhân các phác đồ điều trị linh hoạt hơn, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người bệnh. Một hiệu ứng mới của loại thuốc đã có hay còn gọi là cách sử dụng thứ hai hoặc cách sử dụng tiếp theo, cũng rơi vào phạm vi loại trừ này.

Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 4 Luật SHTT sửa đổi, bổ sung 2019 cũng có quy định về các loại sáng chế trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh cũng không được bảo hộ. Cụm từ "*Đạo đức xã hội*" được dùng để chỉ những chuẩn mực đạo đức và những quy tắc ứng xử được thừa nhận chung là hợp lý và được công chúng chấp nhận. Ý nghĩa của nó dựa trên nền tảng văn hoá nhất định, thay đổi liên tục theo thời gian, tiến bộ xã

hội, và khác nhau theo khu vực. Cụm từ *"Phương hại đến lợi ích cộng đồng"* có nghĩa là việc khai thác hoặc sử dụng sáng chế có thể gây ra thiệt hại cho công chúng hoặc xã hội, hoặc có thể phá vỡ trật tự đúng đắn của xã hội. Tuy nhiên, nếu sáng chế có khả năng làm phương hại đến lợi ích cộng đồng khi lạm dụng nó hoặc có những nhược điểm nhất định nhưng có hiệu quả tích cực, chẳng hạn như dược phẩm mặc dù có những tác dụng phụ trên cơ thể người, nhưng sáng chế đó cũng không bị từ chối bảo hộ với lý do làm phương hại đến lợi ích cộng đồng.

Tóm lại, quy định về đối tượng sáng chế theo pháp luật SHTT Việt Nam gần như tương thích với quy định Hiệp định CPTPP nhưng hẹp hơn ở cơ chế Hiệp định CPTPP bảo hộ thêm cho các công dụng mới của một sản phẩm đã biết, các phương pháp sử dụng mới của một sản phẩm đã biết, hoặc các quy trình sử dụng mới của một sản phẩm đã biết. Hiện tại, dù Việt Nam đã là thành viên của Hiệp định CPTPP nhưng chưa cần điều chỉnh, bổ sung, mở rộng đối tượng này theo Điều 18.37.2 của Hiệp định CPTPP do điều này tạm hoãn khi Mỹ rút khỏi hiệp định, tuy nhiên đang tạm hoãn, tạm dừng thực hiện nhưng không có nghĩa những yêu cầu này sẽ bị loại bỏ hoàn toàn đối với các quốc gia thành viên như Việt Nam. Chính vì vậy, kể cả sau khi Luật SHTT được sửa đổi năm 2022, Việt Nam vẫn cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật nhằm đáp ứng các cam kết của Hiệp định CPTPP cũng như nhu cầu nội tại của Việt Nam.

### *2.1.2. Điều kiện bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm*

Hiệp định CPTPP, quy định riêng cho dược phẩm được ghi nhận tại tiểu mục C – Các giải pháp liên quan đến dược phẩm, thuộc mục F – Sáng chế và dữ liệu thử nghiệm và các dữ liệu bảo mật khác, của Chương 18 -Sở hữu trí tuệ của CPTPP (trong đó có 11 Điều tạm hoãn do Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định). Bảy điều khoản trong tiểu mục C chỉ quy định về thời hạn bảo hộ và bảo hộ dữ liệu thử nghiệm, cho nên các điều kiện, tiêu chuẩn cấp bằng sáng chế dược phẩm sẽ giống như các ngành công nghiệp khác theo quy định chung về Sáng chế trong Tiểu mục A của Chương này. Theo đó, Hiệp định CPTPP và pháp luật Việt Nam, đều sử dụng ba điều kiện về tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghiệp để đánh giá khả năng yêu cầu bảo hộ sáng chế dược phẩm.

#### *2.1.2.1. Tính mới*

Được xây dựng trên nền tảng của Hiệp định TRIPS nên các quy định về điều kiện để được bảo hộ SCLQĐDP trong Hiệp định CPTPP cũng giống như TRIPS, do đó đầu tiên tính mới được phân tích theo quy định của Hiệp định TRIPS, thể hiện cụ thể theo Điều 27 Hiệp định TRIPS xác định "*Tính mới là một yêu cầu cơ bản và là một điều kiện không thể bàn cãi để xem xét khả năng cấp bằng độc quyền sáng chế"*[37]. Tuy nhiên, TRIPS không đưa ra định nghĩa để xác định nội hàm của tính mới đối với sáng chế mà "*Các quốc gia thành viên được tự do thiết lập các tiêu chuẩn để xác định tính mới của sáng chế ở mức độ rộng hay hẹp, tức*

[37] *Hiệp định liên quan đến các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS),* thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1994, có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1995, Điều 27

*là tính mới trên phạm vi quốc gia hay phạm vi toàn cầu"*[38]. Nhìn chung, một sáng chế sẽ bị coi là mất tính mới nếu trước đó nó đã được công bố bằng văn bản, đã được sử dụng hoặc được tiết lộ dưới bất kỳ hình thức trao đổi thông tin công cộng nào khác. TRIPS cũng không đưa ra những trường hợp ngoại lệ đối với tính mới của sáng chế đo đó, pháp luật các quốc gia thành viên được phép quy định nội hàm cho quy định về tính mới và đưa ra các trường hợp ngoại lệ liên quan đến tính mới.

Không chỉ hoàn toàn xây dựng từ nền tảng Hiệp định TRIPS, Hiệp định CPTPP còn mang đậm dấu ấn của pháp luật Hoa Kỳ trong nội dung đàm phán về quy định điều kiện về tính mới tại Hiệp định CPTPP, vì vậy Hiệp định CPTPP có nội hàm rộng hơn TRIPS về điều kiện tính mới để xét yêu cầu bảo hộ SCLQĐDP, cụ thể là CPTPP buộc các quốc gia phải bảo hộ cho sáng chế đã công bố công khai (tức là không còn tính mới) nếu việc công bố đó là do chính chủ thể nộp đơn xin bảo hộ thực hiện hoặc nếu là do người khác thì người đó đã lấy thông tin công bố từ chính chủ để nộp đơn và nếu việc công bố đó thực hiện trong vòng 12 tháng liền trước thời điểm nộp đơn đăng ký (gọi là "giai đoạn ân hạn" cho tính mới của sáng chế)[39].

Theo pháp luật SHTT Việt Nam thì sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai, tức là chỉ có một số người hạn chế được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó, dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên. Ngoài ra khoản 2 Điều 60 của Luật SHTT cũng quy định các trường hợp ngoại lệ mà sáng chế dù được công bố công khai nhưng cũng không bị coi là mất tính mới nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày sáng chế được công bố: Bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký; Được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học; Được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức; Thông tin chưa bị coi là bộc lộ công khai nếu chỉ có một số lượng người xác định có liên quan được biết đến thông tin đó, những người có liên quan có thể được hiểu là những người cùng tham gia vào quá trình để tạo ra giải pháp kỹ thuật đó hoặc là những người đã cung cấp tư liệu hay đã có những giúp đỡ nhất định để chủ văn bằng tạo ra sáng chế đó. Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 hướng dẫn chi tiết rằng một sáng chế được coi là có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới nếu giải pháp nêu trong đơn có ít nhất một dấu hiệu cơ bản khác biệt so với giải pháp kỹ thuật đối chứng hoặc trong quá trình tra cứu không tìm ra được giải pháp kỹ thuật để đối chứng.

Nội dung quy định ngoại lệ của tính mới hoặc tính sáng tạo tại Điều 18.38 Hiệp định CPTPP yêu cầu trong quá trình đánh giá tính mới hoặc trình độ sáng tạo của sáng chế, các

[38] Đỗ Thị Minh Thủy (2014), Bàn về ngoại lệ trong bảo hộ sáng chế dược phẩm và vấn đề cân bằng lợi ích giữa các chủ thể liên quan, *tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam* (Số 11).
[39] Hiệp định CPTPP, 2018, bản dịch không chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ dịch, Điều 18.38.

thẩm định viên sáng chế của mỗi Bên sẽ không tính đến các thông tin do (i) chủ đơn hoặc (ii) người được chủ đơn cho phép bộc lộ công khai hoặc (iii) do người bất kỳ bộc lộ mà không được sự cho phép của chủ đơn, phù hợp với quy định của pháp luật quốc gia mỗi Bên và với điều kiện việc bộc lộ đó phải xảy ra trong vòng 12 tháng trước ngày nộp đơn tại lãnh thổ Bên đó. Điều này có nghĩa là Việt Nam phải quy định trong pháp luật của mình các trường hợp ngoại lệ nêu trên nhưng có thể đặt ra các điều kiện giới hạn hình thức bộc lộ. Luật SHTT (Điều 60) quy định như sau: sáng chế không bị coi là mất tính mới, tính sáng tạo nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày công bố: (i) sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký; (ii) sáng chế được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật SHTT công bố dưới dạng báo cáo khoa học; và (iii) sáng chế được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức. Quy định này chưa đáp ứng được yêu cầu của Hiệp định CPTPP, vì vậy, năm 2019, Luật SHTT đã được sửa đổi để thi hành nghĩa vụ cam kết này.

Tóm lại, điều kiện về tính mới theo pháp luật SHTT Việt Nam, hẹp hơn so quy định của Hiệp định CPTPP xét trên cả nội hàm quy định về tính mới và điều kiện ân hạn về tính mới đối với sáng chế dược phẩm.

*2.1.2.2. Tính sáng tạo*

Hiệp định CPTPP quy định việc đảm bảo tính sáng tạo cũng là một trong ba điều kiện để được bảo hộ sáng chế nhưng cũng không đưa ra định nghĩa và giới hạn cho điều kiện này. Có thể thấy CPTPP dành quyền quy định cụ thể điều kiện này cho các quốc gia thành viên. Trở lại pháp luật Việt Nam, tính sáng tạo cũng là điều kiện bắt buộc để bảo hộ sáng chế dược phẩm và quy định này tương đồng với hiệp định CPTPP. Điều 61 Luật SHTT Việt Nam quy định, "S*áng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế (trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên), sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng"*[40]. Tuy nhiên, tại Việt Nam các đối tượng không đủ điều kiện về tính sáng tạo để bảo hộ sáng chế thì có thể được bảo hộ dưới dạng giải pháp hữu ích. So với sáng chế, giải pháp hữu ích đòi hỏi về tính sáng tạo hay tính không hiển nhiên ít chặt chẽ hơn tuy nhiên vẫn phải đáp ứng điều kiện về tính mới. Một ví dụ điển đình cho trường hợp giải pháp kỹ thuật mang tính hiển nhiên là thuốc cai nghiện ma túy được tạo ra từ việc sử dụng độc tố cá nóc (tetrodotoxin, saxitoxin ở dạng dung dịch được tách từ gan và trứng cá nóc độc) kết hợp với các thảo dược. Thuốc giúp loại bỏ sự đòi hỏi của cơ thể đối với các loại thuốc gây nghiện và làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Bất kỳ người nào có trình độ trung

[40] Quốc Hội khóa 11 (2005), Luật SHTT 50/2005/QH11, ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều 61.

bình trong lĩnh vực dược phẩm liên quan đến độc tố thần kinh như tetrodotoxin, saxitoxin cũng biết rằng trong các loài cá nóc ở Việt Nam có lượng saxitoxin trong dịch chiết xuất là rất nhỏ so với tetrodotoxin, vấn đề này đã được nêu trong tài liệu "*Nghiên cứu độc tố trong một số loài cá nóc độc ở biển Việt Nam*" do Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản công bố ngày 10 tháng 4 năm 2008. Và tetrodotoxin là hoạt chất chính có tác dụng cai nghiện được đề cập trong sáng chế CN 1227102A do Trung Quốc cấp ngày 09 tháng 6 năm 1998, do đó tập hợp các dấu hiệu cơ bản khác biệt của sáng chế thuốc cai nghiện ma túy là không đạt trình độ sáng tạo so với sáng chế đối chứng CN 1227102A. Mặt khác, giải pháp kỹ thuật nêu trong bản mô tả sáng chế thuốc cai nghiện ma túy không chỉ ra tác dụng khác biệt của saxitoxin và tác dụng cai nghiện của các thảo dược trong thành phần của thuốc. Như vậy, sáng chế không đạt trình độ sáng tạo so với giải pháp đã biết, sáng chế bị từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế[41].

Theo pháp luật SHTT Việt Nam, sáng chế sẽ được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước sáng tạo, không được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng, ở đây là lĩnh vực dược phẩm. Giữa tình trạng kỹ thuật đã được biết trước đó và sáng chế yêu cầu bảo hộ phải tạo ra bước tiến sáng tạo rõ rệt và đó được coi là bản chất của sáng chế.

Về tiêu chuẩn trình độ sáng tạo của sáng chế, pháp luật Việt Nam có sự giải thích tương tự như Hiệp định CPTPP rằng nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó phải là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng, cụ thể ở đây là trong lĩnh vực dược phẩm.

Tóm lại, điều kiện về tính sáng tạo đối với sáng chế dược phẩm theo pháp luật SHTT Việt Nam, là tương thích so với Hiệp định CPTPP.

*2.1.2.3. Khả năng áp dụng công nghiệp*

Điều 18.37.1 của CPTPP giống như TRIPS cho phép các bên lựa chọn thuật ngữ quy định điều kiện cấp sáng chế là "có khả năng áp dụng công nghiệp" và "có trình độ sáng tạo" tương ứng với "hữu ích" và "không hiển nhiên". Tức là theo hiệp định CPTPP, các nước có thể coi hai thuật ngữ này là tương đương, nhưng không bị bắt buộc phải làm như vậy. Tuy nhiên, do nội hàm của thuật ngữ có thể được hiểu khác nhau nên việc lựa chọn thuật ngữ nào cho điều kiện cấp sáng chế trong luật Việt Nam là vấn đề quan trọng cần được xem xét[42].

---

[41] Trần Văn Hải (2014), "Bàn về trình độ sáng tạo trong việc bảo hộ sáng chế đối với các bài thuốc cổ truyền của Việt Nam", *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN*, Tập 30 (Số 1), tr. 62-72.

[42] Luật Việt Nam hiện tại đang áp dụng khái niệm "có khả năng áp dụng công nghiệp". Tham khảo Điều 5 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Tính "hữu ích" bắt nguồn từ Luật Hoa Kỳ[43], thực tiễn áp dụng tại nước này cho thấy "hữu ích" được hiểu với nghĩa rất rộng, bao gồm tất cả các hình thức sử dụng, công năng hay cải tiến nào đối với các sản phẩm hay quy trình đã có. "Có khả năng áp dụng công nghiệp"[44] là thuật ngữ vốn xuất phát từ Liên minh Châu Âu[45], là một khái niệm chặt chẽ hơn, đòi hỏi các điều kiện cao hơn về chất lượng của sáng chế nhằm đảm bảo sáng chế có một ứng dụng thực tiễn, tức là chắc chắc hữu ích nên có thể được dùng.

Sự lựa chọn thuật ngữ là rất quan trọng và phức tạp vì mỗi thuật ngữ phản ánh sự khác nhau trong ý nghĩa và tiêu chuẩn. Vì vậy, quy định cho phép thành viên tùy chọn thuật ngữ trong CPTPP với ngụ ý hy vọng các thành viên sẽ sử dụng chung tiêu chuẩn như các nước phát triển trong việc giải thích và áp dụng. Tuy nhiên, trên thực tế một số sáng chế có thể được cấp bằng bảo hộ trong khu vực pháp lý này nhưng có thể không được cấp ở nơi khác. Điều này có thể ảnh hưởng đến tương lai của một ngành công nghiệp và tốc độ phát triển công nghệ ở một quốc gia. Vấn đề này có thể dễ dàng nhận thấy trong lĩnh vực công nghệ sinh học. [46]Ví dụ, một nhà sáng chế công nghệ sinh học cần công bố trình tự DNA sản xuất ra một loại protein và đặc điểm hữu ích của loại protein tổng hợp đã thỏa yêu cầu tính hữu ích. Để thỏa yêu cầu khả năng áp dụng công nghiệp của Liên minh châu Âu, nhà sáng chế này cần phải chứng minh thêm là sáng chế về tổng hợp DNA này có tiềm năng về mặt thương mại, bởi vì khái niệm "công nghiệp" trong Điều 57 Công ước sáng chế Châu Âu được hiểu với nghĩa rất rộng bao gồm các hoạt động được thực hiện có giá trị thương mại. Vì thế cũng cần thể hiện lợi ích tài chính này (cụ thể, ngay lập tức) trong đơn yêu cầu sáng chế. Ví dụ trên cho thấy, cả hai tiêu chuẩn "hữu ích" và "có khả năng áp dụng công nghiệp" đều yêu cầu chủ sở hữu sáng chế phải chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu về tính hữu ích. Cả hai tiêu chuẩn đều yêu cầu các sáng chế phải có chức năng cụ thể, và tính hữu ích trên thực tế cho cộng đồng. Tuy nhiên, "khả năng áp dụng công nghiệp" có khái niệm và phạm vi tương đối hẹp hơn "hữu ích", điều này thấy rõ trong công nghệ sinh học, bởi vì sản phẩm tổng hợp từ công nghệ sinh học (các polypeptite) vốn dĩ xảy ra trong cơ thể người, sinh vật khác và có thể sẽ có được tổng hợp theo những cách khác nhau cho nên việc chứng minh giá trị lợi nhuận có thể được xem là cơ sở của giá trị thực tiễn. Ngoài ra, việc lựa chọn thuật ngữ ("hữu ích" hay "có khả năng áp dụng công nghiệp") trong quy định tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế có thể dẫn đến việc loại trừ bảo hộ một số sáng chế. Chẳng hạn ở Nhật Bản và Châu Âu, "có khả năng áp dụng công nghiệp được chọn", và điều này hiển

[43] Sivaramjani Thambisetty, Legal Transplants in Patent Law: Why Utility is the New Industrial Applicability, London School of Economics and Political Science, 6/2008

[44] Ở Hoa Kỳ có ba loại bằng sáng chế: sáng chế hữu dụng (utility patents), sáng chế về thiết kế (design patent); và sáng chế cho cây trồng (plant patents). Phạm vi bài phân tích này về dược phẩm cho nên loại sáng chế được phân tích là sáng chế hữu dụng. Sáng chế hữu dụng có thể được cấp cho quy trình/phương cách sản xuất (process/ method), thiết bị/ hệ thống dùng trong sản xuất (machine), sản phẩm được sản xuất (article of manufacture), hoặc sự kết hợp thành phần hóa học (composition of matter) mới và hữu dụng bất kỳ, hay mọi cải tiến mới và hữu dụng của chúng.

[45] Điều 57 của Công ước sáng chế Châu Âu về áp dụng công nghiệp: Một sáng chế sẽ được xem xét có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể được tạo ra hay được sử dụng trong ngành công nghiệp bất kỳ, kể cả nông nghiệp <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar57.html> truy cập ngày 10/7/2024.

[46] Ví dụ về công nghệ sinh học được chọn bởi vì công nghệ sinh học là một mảng quan trọng trong sản xuất dược phẩm (vắc xin, thuốc trị ung thư…).

nhiên đã loại những sáng chế về phẫu thuật, chẩn đoán, hay điều trị y khoa (vì phẫu thuật, chẩn đoán, hay điều trị y khoa được các quốc gia này xem là không có khả năng áp dụng công nghiệp). Chắc chắn là những phương pháp phẫu thuật, chẩn đoán hay điều trị y khoa vừa kể trên là hữu ích, vì vậy có thể cấp bằng sáng chế ở những khu vực pháp lý quy định "hữu ích" (như Hoa Kỳ).

Tuy nhiên, tiêu chuẩn "có khả năng áp dụng công nghiệp" sẽ có thể sẽ tạo rào cản cho những nhà sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Những nhà sáng chế trong nước có thể không có ưu thế về chuyên môn, khả năng và công nghệ cũng như cơ sở hạ tầng so với các công ty đa quốc gia. Ngay cả đối với những nhà sáng chế của các công ty lớn thì việc chứng minh một dược phẩm sinh học là hiệu quả và an toàn đã là một thách thức. Do đặc tính của dược phẩm sinh học, việc xác định tính hữu ích của chế phẩm sinh học cần phải có thời gian. Tuy nhiên, nếu không có cơ chế bảo vệ sáng chế này, các nhà sáng chế trong nước sẽ gặp khó khăn để tiếp tục nghiên cứu công dụng của sản phẩm. Nhưng Việt Nam gia nhập CPTPP với mong muốn phát triển thuốc sinh học kỹ thuật cao, như phát biểu của trưởng đoàn đàm phán CPTPP[47].Vì vậy, mở rộng bảo hộ cho sản phẩm công nghệ sinh học có thể tạo cơ hội đi tắt đón đầu trong sản xuất vắc xin và những thuốc sinh học hiện đại tại Việt Nam.

Ngoài ra, Hiệp định CPTPP cũng yêu cầu chứng minh tính áp dụng công nghiệp hoặc tính hữu ích như một điều kiện để cấp bằng sáng chế nhưng không định nghĩa cụ thể về điều kiện này. Khái niệm về khả năng áp dụng công nghiệp rất khác nhau tại các quốc gia, có thể hiểu sáng chế có khả năng áp dụng công nghiệp nếu nội dung của nó có thể sử dụng để thực hiện việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi, lặp lại quy trình và thu được kết quả ổn định. Nhìn chung, bất kỳ sáng chế nào có thể đưa vào sản xuất hoặc sử dụng trong hoạt động thương mại, tạo ra sản phẩm công nghiệp đều được coi là đáp ứng tiêu chuẩn này. Phù hợp với quy định CPTPP cũng xác định khả năng áp dụng công nghiệp là một trong ba điều kiện để được cấp bằng bảo hộ độc quyền sáng chế tuy nhiên CPTPP không đưa ra định nghĩa hay hướng dẫn liên quan đến điều kiện này. Do đó, với điều kiện này các quốc gia thành viên được quyền tự xác định nội hàm. Về điều kiện này, pháp luật Việt Nam tương đồng với quy định Hiệp định CPTPP, theo đó khả năng áp dụng công nghiệp là điều kiện quan trọng để xác định sáng chế có được bảo hộ hay không và việc đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế phải được thực hiện trước khi đánh giá tính mới và tính sáng tạo của sáng chế. Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể áp dụng để chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định. Các giải pháp kỹ thuật mang tính chất tự nhiên thuần túy hoặc đi ngược lại với các quy luật tự nhiên hoặc không ứng dụng được trên thực tế sẽ không được bảo hộ sáng chế vì không có khả năng áp dụng công nghiệp.

[47] Doanh nhân Sài Gòn online, "TPP tác động thế nào đến ngành dược Việt Nam," 2/10/2015, http://www.doanhnhansaigon.vn/thoi-su-trong-nuoc/tpp-tac-dong-the-nao-dennganh-duoc-viet-nam/1092243/ truy cập 14/5/2019

Theo pháp luật Việt Nam, một đối tượng sáng tạo trong lĩnh vực dược phẩm sẽ được bảo hộ nếu có khả năng ứng dụng trong công nghiệp. Một sáng chế được xem là đáp ứng được yêu cầu này nếu: các thông tin về bản chất của giải pháp cùng với chỉ dẫn về điều kiện kỹ thuật cần thiết được trình bày theo một cách rõ ràng và đầy đủ đến mức cho phép người có trình độ hiểu biết trung bình trong lĩnh vực dược phẩm có thể tạo ra, sản xuất ra hoặc có thể sử dụng, khai thác hoặc tiến hành được giải pháp đó; việc tạo ra, sản xuất ra, sử dụng và khai thác hoặc tiến hành giải pháp đó có thể lặp đi lặp lại với kết quả giống nhau và giống với kết quả nêu trong đơn. SCLQĐDP sẽ được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm dược hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình sáng chế để tạo ra các sản phẩm dược và thu được kết quả ổn định.

Đối với tiêu chuẩn này, trong giới hạn cho phép của Hiệp định CPTPP, pháp luật Việt Nam đã lựa chọn mức độ cao hơn đó chính là *"khả năng áp dụng công nghiệp"* để nhằm đặt ra yêu cầu cao hơn cho các đối tượng trong đơn yêu cầu bảo hộ chứ không chỉ đơn giản dừng lại ở *"tính hữu ích"*. Theo quan điểm của tác giả thì để bắt kịp xu hướng chung của sự phát triển của nền công nghiệp dược phẩm của các nước phát triển là thành viên trong hiệp định, thì pháp luật Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu về điều kiện "khả năng áp dụng công nghiệp" có thể điều chỉnh nội hàm rộng hơn là "khả năng áp dụng công nghiệp" được hiểu tương đương là tính "hữu ích" như Hiệp định CPTPP.

### *2.1.3. Thời hạn bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm*

Thời hạn bảo hộ của bằng sáng chế là khoảng thời gian tối đa mà bằng sáng chế có hiệu lực. Thời gian này thường được bắt đầu tính từ ngày nộp đơn xin cấp bằng hoặc từ ngày bằng bảo hộ được cấp. Thời hạn bảo hộ sáng chế không được ngắn hơn 20 năm tính từ ngày nộp đơn theo quy định Hiệp định CPTPP giống như tại Điều 33 Hiệp định TRIPS, tức thời hạn bảo hộ không được kết thúc trước khi hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn. Đối với những quốc gia thành viên không có hệ thống cấp patent gốc thì đều có thể quy định rằng thời hạn bảo hộ được tính từ ngày nộp đơn vào hệ thống cấp patent gốc tương ứng. SCLQĐDP cũng sẽ được áp dụng thời hạn bảo hộ như quy định cho sáng chế trong mọi lĩnh vực công nghệ. Tức là một SCLQĐDP khi đã được cấp văn bằng bảo hộ thì nó sẽ được bảo hộ kể từ thời điểm nộp đơn yêu cầu bảo hộ cho đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn này là yêu cầu tối thiểu và các quốc gia có thể đưa ra những thời hạn bảo hộ dài hơn cho việc bảo hộ sáng chế tại quốc gia mình.

Ngoài ra, liên quan đến nội dung trong thời hạn bảo hộ SCLQĐDP, Hiệp định CPTPP còn đặt ra những tiêu chuẩn có lợi nhằm thực hiện mục tiêu thoả đáng và công bằng về quyền lợi của chủ sở hữu sáng chế và các bên liên quan trong việc bảo hộ SCLQĐDP, cụ thể tại Điều 18.46 quy định về việc điều chỉnh thời hạn bằng sáng chế do sự chậm trễ của cơ quan cấp bằng sáng chế. Theo đó, mỗi Bên phải nỗ lực hết sức để xử lý đơn sáng chế một cách có hiệu quả và kịp thời, với mục tiêu tránh những chậm trễ không cần thiết và bất hợp lý; một Bên có thể quy định các thủ tục cho phép người nộp đơn sáng chế đề nghị thẩm định nhanh đơn sáng chế

của mình; nếu có sự chậm trễ bất hợp lý trong việc cấp bằng sáng chế của một Bên, Bên đó phải quy định các biện pháp để điều chỉnh thời hạn bằng sáng chế nhằm bù đắp cho những chậm trễ như vậy theo đề nghị của chủ sở hữu bằng sáng chế; sự chậm trễ bất hợp lý ít nhất phải bao gồm sự chậm trễ trong việc cấp bằng sáng chế kéo dài hơn năm năm kể từ ngày nộp đơn trong lãnh thổ của bên đó, hoặc ba năm sau khi có đề nghị thẩm định đơn, tùy thời điểm nào muộn hơn. Riêng đối với dược phẩm, thời gian đền bù do sự chậm trễ của cơ quan quản lý đặc biệt được quy định tại Điều 18.48 của Hiệp định CPTPP. Theo đó, chủ sở hữu sáng chế dược sẽ được tự điều chỉnh thời hạn bảo hộ sáng chế để bù đắp theo quy định.

Như vậy theo quy định của Hiệp định CPTPP thì thời hạn bảo hộ bằng sáng chế về cơ bản vẫn là 20 năm theo Hiệp định TRIPS nhưng thời hạn này có thể sẽ kéo dài hơn nếu được bù đắp từ những chậm trễ bất hợp lý của cơ quan cấp bằng sáng chế trong trường hợp có yêu cầu của chủ sở hữu. Ở góc độ bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất thuốc generic và người sử dụng thuốc, Điều 18.48 giúp kéo dài thời gian bảo hộ của bằng sáng chế vì vậy trì hoãn việc gia nhập thị trường của thuốc generic rất lớn, cho nên sẽ hạn chế khả năng tiếp cận các thuốc với giá phải chăng. Tuy nhiên, ở góc độ khác, thì quy định tại Điều 18.48.1 lại là một điều khoản tiến bộ, vì sẽ khuyến khích các nước trách nhiệm hơn trong việc xúc tiến cấp bằng sáng chế và cấp phép lưu hành dược phẩm một cách hiệu quả và kịp thời.

Điều 18.48 CPTPP không quy định những giới hạn về điều chỉnh thời hạn bảo hộ sáng chế do bị rút ngắn bất hợp lý. Khoản 3 điều này cho phép các bên quy định điều kiện và hạn chế trong hệ thống pháp lý và thực thi riêng của nước mình và khuyến khích các bên thừa nhận hay duy trì các quy trình xúc tiến việc kiểm tra các đơn xin lưu hành sản phẩm. Tác giả cho rằng đây là một điều khoản mở giúp Việt Nam cân nhắc quy định bổ sung những điều kiện và giới hạn trong việc áp dụng cơ chế bù đắp này dựa trên thực tiễn phù hợp ở nước ta.

Theo pháp luật SHTT Việt Nam, thời hạn bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm được quy định tại Khoản 2 Điều 93 Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 cụ thể như sau: "*bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn*". Để duy trì quyền bảo hộ, chủ sở hữu sáng chế phải đáp ứng các yêu cầu về nộp phí duy trì quyền sở hữu công nghiệp theo quy định. Đối với quy định cụ thể cho dược phẩm thì thời gian bảo hộ vẫn là 20 năm. Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt của ngành dược phẩm và yêu cầu kiểm định an toàn, hiệu quả lâm sàng, các quy trình kiểm định này có thể kéo dài thêm thời gian trước khi dược phẩm được phép lưu hành trên thị trường và thời gian bảo hộ văn bằng SCLQĐDP chỉ được tối đa 20 năm và không được gia hạn so với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp thì được gia hạn thời gian bảo hộ. Ngoài bảo hộ sáng chế, dược phẩm cần có giấy phép lưu hành từ cơ quan quản lý nhà nước về dược phẩm. Thời hạn của giấy phép lưu hành thường là 5 năm và có thể gia hạn. Để sử dụng SCLQĐDP, cần đáp ứng cả yêu cầu về bảo hộ sáng chế và các quy định khác của ngành dược phẩm.

Như vậy, theo pháp luật SHTT quy định thời hạn của văn bằng bảo hộ đối với sáng chế là 20 năm kể từ ngày cấp và có hiệu lực kéo dài 20 năm kể từ ngày nộp đơn, là loại thời hạn được xác định và không được gia hạn (tức là pháp luật không cho phép kéo dài thời hạn bảo hộ đối với SCLQĐDP) so với quy định về thời hạn bảo hộ dành cho sáng chế nói chung của Hiệp định CTPP thì pháp luật Việt Nam đã có quy định phù hợp. Tuy nhiên, trong khi Hiệp định CPTPP cho phép các quốc gia được lựa chọn quy định về việc gia hạn để kéo dài thời gian bảo hộ đối với sáng chế nói chung, SCLQĐDP nói riêng thì Việt Nam từ góc độ quan điểm của một quốc gia đang phát triển đã không xây dựng quy định về gia hạn bảo hộ mà chỉ đặt thời gian bảo hộ ở mức độ tối thiểu theo các cam kết quốc tế.

Ngoài ra, liên quan đến nội dung thời hạn bảo hộ sáng chế nói chung, bảo hộ SCLQĐDP nói riêng về quy định những giới hạn về điều chỉnh thời hạn bảo hộ sáng chế do bị rút ngắn bất hợp lý thì trong pháp luật SHTT Việt Nam chưa có quy định.

#### *2.1.4. Quy định về thông tin liên quan tới đơn sáng chế đã công bố và bằng độc quyền sáng chế đã cấp đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm*

Tại Điều 18.45 Hiệp định CPTPP quy định về thông tin liên quan tới đơn sáng chế đã công bố và bằng độc quyền sáng chế đã cấp đối với SCLQĐDP: "*đối với đơn sáng chế đã công bố và bằng sáng chế đã cấp, và phù hợp với các yêu cầu của một Bên trong việc theo đuổi các đơn và các bằng sáng chế này, mỗi Bên phải đưa ra cho công chúng tiếp cận ít nhất những thông tin sau, trong phạm vi mà những thông tin này vẫn thuộc quyền của cơ quan có thẩm quyền và được tạo ra vào, hoặc sau, ngày Hiệp định này có hiệu lực đối với Bên đó:*

*(a) kết quả tra cứu và thẩm định, bao gồm các chi tiết của, hoặc thông tin liên quan tới, các tra cứu tình trạng kỹ thuật tương ứng;*

*(b) các tài liệu giao dịch không bí mật của người nộp đơn, nếu phù hợp; và (c) các tài liệu dẫn chiếu có liên quan dưới dạng bằng sáng chế hoặc dạng khác mà người nộp đơn hoặc bên thứ ba cung cấp*"[48]

Cụ thể, đối với công bố thông tin về đơn sáng chế đã công bố quy định này yêu cầu các bên CPTPP phải công bố thông tin về đơn sáng chế đã công bố trong vòng 18 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc trong vòng 4 tháng kể từ ngày cấp bằng độc quyền sáng chế, tùy theo thời hạn nào ngắn hơn. Còn đối với công bố thông tin về bằng độc quyền sáng chế thì các bên phải công bố các nội dung bao gồm: số hiệu đơn sáng chế; Ngày nộp đơn; Tên chủ đơn; Tiêu đề sáng chế; Tóm tắt sáng chế. Đồng thời, các bên thực hiện cách thức công bố thông tin phải đảm bảo: thông tin về đơn sáng chế đã công bố và bằng độc quyền sáng chế phải được công bố thông qua cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ của mỗi bên CPTPP. Thông tin được công bố phải được truy cập miễn phí và dễ dàng cho công chúng.

[48] Hiệp định CPTPP, 2018, bản dịch không chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ dịch, Điều 18.45.

Ngoài ra, Hiệp định CPTPP còn quy định các bên phải thiết lập và duy trì hệ thống tra cứu thông tin về đơn sáng chế đã công bố và bằng độc quyền sáng chế. Cung cấp thông tin về các quy định và thủ tục liên quan đến việc công bố thông tin về đơn sáng chế đã công bố và bằng độc quyền sáng chế. Hợp tác với nhau để trao đổi thông tin về các sáng chế được bảo hộ trong khu vực các nước tham gia Hiệp định CPTPP.

Quy định về công bố thông tin sáng chế của Hiệp định CPTPP là một ví dụ về sự cân bằng giữa các lợi ích khác nhau trong hệ thống SHTT. Mặc dù việc công bố thông tin có thể mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhưng nó cũng có thể gây ra rủi ro cho các nhà phát minh. Điều cần thiết là phải tìm ra giải pháp phù hợp để vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo vừa bảo vệ quyền lợi của các nhà phát minh.

Ngoài ra, Hiệp định CPTPP còn quy định về các biện pháp liên quan tới việc lưu hành một số dược phẩm nhất định tại Điều 18.53[49], quy định này áp dụng trong thực tế được hiểu là quy định về liên kết sáng chế, là việc thiết lập mối quan hệ giữa quá trình phê duyệt lưu hành thuốc generic và tình trạng sáng chế của sản phẩm gốc. Hệ thống này không cho cấp phép lưu hành những thuốc generic trước khi hết thời hạn bảo hộ sáng chế hoặc cơ quan có thẩm quyền chỉ có thể ra quyết định về việc sáng chế không bị vi phạm hoặc không có hiệu lực khi có sự đồng thuận của chủ sở hữu sáng chế[50]. Như vậy, hệ thống này đặt trách nhiệm chứng minh thuốc generic không được bảo hộ sáng chế/ sáng chế hết hạn cho nhà sản xuất thuốc generic. Hệ thống cũng đặt trách nhiệm phải ngăn chặn việc đăng ký và lưu hành thuốc generic đang được bảo hộ sáng chế lên cơ quản quản lý SHTT của một quốc gia.

Đối với nội dung quy định về thông tin liên quan tới đơn sáng chế đã công bố và bằng độc quyền sáng chế đã cấp đối với SCLQĐDP, được quy định tại Điều 99 Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2019 quy định công bố các quyết định liên quan đến văn bằng bảo hộ: *"Quyết định cấp, chấm dứt, hủy bỏ, sửa đổi văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định."* Đồng thời, tại Điều 110 Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2019, Khoản 2 Điều 10 Thông tư 23/TT-BKHCN cũng quy định công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp: *"1. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đã được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận hợp lệ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều này.*

*2. Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn".*

---

[49] Xem cụ thể Điều 18.45 tại Hiệp định CPTPP, 2018, bản dịch không chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ dịch.

[50] LawTeacher Online, Analysis of the concept of Patent linkage, <http://www.lawteacher.net/free-law-essays/constitutional-law/analysis-of-the-concept-of-patent-linkage-constitutional-law-essay.

Còn đối với nội dung quy định liên kết giữa hệ thống bảo hộ sáng chế và quy trình cấp phép lưu hành trên thị trường của các SCLQĐDP, hiện nay, pháp luật SHTT Việt Nam chưa có quy định điều chỉnh về vấn đề này.

***2.1.5. Bảo hộ dữ liệu thử nghiệm bí mật hoặc dữ liệu bí mật khác đối với SCLQĐDP***

Bảo hộ dữ liệu thử nghiệm hoặc dữ liệu khác chưa được bộc lộ là một vấn đề quan trọng được Hiệp định CPTPP nhấn mạnh. Điều 18.47 của CPTPP yêu cầu mỗi nước thành viên cam kết bảo hộ dữ liệu thử nghiệm hoặc dữ liệu bí mật khác liên quan đến tính an toàn và hiệu quả của nông hóa phẩm được nộp cho cơ quan có thẩm quyền như là một điều kiện để cấp phép lưu hành cho một nông hóa phẩm mới. Cụ thể là nước thành viên đó không được cho phép người thứ ba (mà không được sự đồng ý của người đã nộp dữ liệu) đưa ra thị trường sản phẩm trùng hoặc tương tự dựa trên những dữ liệu đó hoặc dựa trên việc cấp phép lưu hành cho người nộp dữ liệu thử nghiệm trước đó trong thời hạn ít nhất là 5 năm kể từ ngày cấp phép lưu hành nông hóa phẩm mới trong lãnh thổ của quốc gia đó.

Việc bảo hộ dữ liệu thử nghiệm là nhu cầu thiết yếu của các nhà sản xuất nông hóa phẩm vì để có được dữ liệu thử nghiệm đáp ứng yêu cầu, các nhà sản xuất phải đầu tư rất lớn về thời gian, tài chính, trí tuệ, nhân lực, trang thiết bị… Khi nộp dữ liệu thử nghiệm cho cơ quan quản lý nhà nước, họ mong muốn có được độc quyền trong thời hạn nhất định đối với dữ liệu này để tránh tình trạng các nhà sản xuất sau có thể xin cấp phép lưu hành sản phẩm và sản xuất ra sản phẩm mà không phải thử nghiệm lại.

Trong khi đó, Điều 128 Luật SHTT Việt Nam hiện hành mặc dù có quy định về bảo mật dữ liệu thử nghiệm nhưng ở mức độ thấp hơn so với nghĩa vụ trong CPTPP. Luật chỉ quy định việc bảo mật dữ liệu thử nghiệm như một nghĩa vụ của cơ quan có thẩm quyền khi người nộp đơn đăng ký có yêu cầu mà không coi những dữ liệu này là đối tượng được bảo hộ[51]. Mục đích bảo vệ cũng chỉ giới hạn ở việc ngăn không cho các dữ liệu đó bị sử dụng nhằm mục đích thương mại không lành mạnh và không bị bộc lộ, và thời hạn bảo hộ chỉ là 5 năm (bằng một nửa thời hạn bảo hộ theo quy định của CPTPP). Do đó, cần sửa đổi Luật SHTT về cách thức và thời hạn bảo hộ dữ liệu đối với nông hóa phẩm tách biệt với dược phẩm theo hướng phù hợp với CPTPP. Lộ trình thực hiện cam kết này đối với Việt Nam là 5 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực.

Bên cạnh những nội dung về quyền và nghĩa vụ cơ bản cũng như những hạn chế quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế, đối với nhóm đối tượng là SCLQĐDP không thể không đề cập đến việc bảo mật những thông tin về dữ liệu thử nghiệm dược phẩm cũng là một phần nội dung quyền của chủ sở hữu cần được bảo vệ.

Theo Luật SHTT 2005 (sửa đổi năm 2022) và các văn bản hướng dẫn thi hành, dữ liệu thử nghiệm bí mật liên quan đến sáng chế dược phẩm được bảo hộ trong thời hạn 5 năm kể từ

[51] Trần Mạnh Hùng, CPTPP – Những điều cần biết trước thềm mùa xuân 2019. https://baodautu.vn/cptpp-nhung-dieu-can-biet truoc-them-mua-xuan-2019-d93484.html

ngày nộp đơn xin cấp bằng sáng chế. Sau thời hạn này, dữ liệu thử nghiệm bí mật sẽ được công khai. Cụ thể tại Điều 128. Nghĩa vụ bảo mật dữ liệu thử nghiệm:

*"1. Trong trường hợp pháp luật có quy định người nộp đơn xin cấp phép kinh doanh, lưu hành dược phẩm, nông hóa phẩm phải cung cấp kết quả thử nghiệm hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác là bí mật kinh doanh thu được do đầu tư công sức đáng kể và người nộp đơn có yêu cầu giữ bí mật các thông tin đó thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết để các dữ liệu đó không bị sử dụng nhằm mục đích thương mại không lành mạnh và không bị bộc lộ, trừ trường hợp việc bộc lộ là cần thiết nhằm bảo vệ công chúng.*

*2. Kể từ khi dữ liệu bí mật trong đơn xin cấp phép được nộp cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này đến hết năm năm kể từ ngày người nộp đơn được cấp phép, cơ quan đó không được cấp phép cho bất kỳ người nào nộp đơn muộn hơn nếu trong đơn sử dụng dữ liệu bí mật nêu trên mà không được sự đồng ý của người nộp dữ liệu đó, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 Điều 125 của Luật này".*

Thời hạn bảo mật dữ liệu thử nghiệm là 5 năm kể từ ngày chủ sở hữu đăng ký thuốc có dữ liệu được bảo mật được cấp phép (Khoản 2 Điều 128 Luật SHTT). Trong thời hạn bảo mật 5 năm này, giá trị thực tiễn của ngoại lệ cấp phép quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 125 Luật SHTT bị ảnh hưởng đáng kể: mặc dù nhà sản xuất thuốc generic có thể sử dụng dược chất được bảo hộ trong hồ sơ xin cấp phép của mình, nhưng cơ quan cấp phép lưu hành thuốc lại bị cấm cấp phép, trừ khi nhà sản xuất thuốc generic nộp các dữ liệu thử nghiệm lâm sàng do chính mình thực hiện.

Tuy nhiên, với quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, người sử dụng sáng chế không phải chịu trách nhiệm về hành vi xâm phạm bằng độc quyền, nhưng vẫn phải chờ đợi giấy phép lưu hành. Có thể giải thích nghĩa vụ bảo mật dữ liệu tại Điều 128 của Luật SHTT trên tinh thần của Điều 39.3 Hiệp định TRIPS, theo đó thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm bảo hộ dữ liệu thử nghiệm để không bị "sử dụng cho mục đích thương mại không lành mạnh". Có thể lập luận rằng việc cơ quan quản lý nhà nước sử dụng dữ liệu của nhà sản xuất thuốc được bảo hộ sáng chế cho mục đích xem xét cấp phép không thể bị coi là không lành mạnh nếu như chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế không còn được hưởng độc quyền đối với sáng chế do đã có quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Việc dùng yêu cầu bảo hộ bí mật dữ liệu thử nghiệm để ngăn cản việc thực hiện quyền sử dụng sáng chế theo một quyết định bắt buộc chuyển giao nhằm phục vụ lợi ích công cộng có thể bị diễn giải là sử dụng độc quyền dữ liệu sai mục đích và vì thế yêu cầu bảo hộ sẽ không được thực thi. Cách diễn giải này có thể được củng cố thêm bằng việc dẫn chiếu đến các nguyên tắc chung của Luật SHTT – trong đó nêu rõ việc thực hiện quyền SHTT không được xâm phạm đến lợi ích công cộng và phải nhằm đảm bảo các "mục tiêu dân sinh" (Khoản 2 và 3, Điều 7 Luật SHTT).

### 2.2. Đánh giá tác động của Hiệp định CPTPP đối với vấn đề bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm trong pháp luật SHTT và ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam

Hiệp định CPTPP được xem là những hiệp định đầu tư thương mại toàn diện và tham vọng nhất mà Việt Nam đã và sẽ đi đến ký kết. Đây được xem là những FTA mới sẽ có rất nhiều tác động cũng như ảnh hưởng đối với các mặt của kinh tế Việt Nam. Đối với vấn đề sở hữu trí tuệ nói chung và vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bảo hộ SCLQĐDP nói riêng, các quy định của các Hiệp định này tất yếu cũng có những tác động đến pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Theo nguyên tắc áp dụng các điều ước quốc tế, thì một quốc gia khi tham gia hay kí kết một điều ước quốc tế sẽ tự nguyện áp dụng các thỏa thuận đó thông qua việc áp dụng trực tiếp điều luật hoặc sẽ phải nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế đó trong pháp luật quốc gia mình. Điều này dẫn đến việc, khi một quốc gia quyết định kí kết hay tham gia một điều ước quốc tế nào đó, thì pháp luật quốc gia này sẽ chịu những tác động nhất định trong việc áp dụng, xây dựng ban hành văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề các bên thỏa thuận.

Cụ thể, đối với việc tham gia ký kết những Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, các điều ước quốc tế này sẽ tác động đến việc áp dụng pháp luật cũng như việc xây dựng, ban hành pháp luật liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bảo hộ SCLQĐDP theo pháp luật Việt Nam. Khoản 4, Điều 4 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: "*Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật này và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế*." Khoản 3, Điều 5 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 cũng quy định tương tự: "*Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó*". Như vậy, việc kí kết hiệp định CPTPP dẫn đến hệ quả tất yếu là các quy định của hiệp định CPTPP sẽ được ưu tiên áp dụng hơn so với những quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, Hiệp định CPTPP với phạm vi và mức độ bảo hộ rộng hơn, cao hơn tác động đến hệ thống pháp luật SHTT Việt Nam nói chung và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với SCLQĐDP nói riêng, từ đó cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến lược phát triển ngành dược phẩm. Cụ thể, hiệp định này đã tác động đến cơ chế xây dựng chính sách liên quan đến vấn đề bảo hộ SCLQĐDP trong pháp luật SHTT Việt Nam và tác động đến chiến lược phát triển ngành công nghiệp dược phẩm bởi khung pháp lý điều chỉnh, bổ sung dưới sự tác động của hiệp định.

#### *2.2.1. Tác động của Hiệp định CPTPP đến các quy định về pháp luật SHTT Việt Nam.*

##### *2.2.1.1. Đối với đối tượng bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm*

Đối với cam kết tại Khoản 1 Điều 18.37 quy định về các điều kiện bảo hộ sáng chế thì pháp luật Việt Nam đã có quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật SHTT để thực hiện cam kết về điều kiện bảo hộ sáng chế nói chung, SCLQĐDP nói riêng đã đảm bảo theo các điều kiện tương tự như hiệp định CPTPP (tính sáng tạo bao trùm cả tính mới), do đó đã tương thích với

hiệp định. Còn đối với cam kết tại Khoản 2 Điều 18.37 hiệp định CPTPP quy định về các đối tượng có thể được bảo hộ sáng chế thì trong pháp luật SHTT Việt Nam không đề cập tới các đối tượng cụ thể của sáng chế có thể được bảo hộ. Danh mục các đối tượng không được bảo hộ bởi sáng chế theo pháp luật SHTT Việt Nam cũng không bao gồm các đối tượng như liệt kê tại Khoản 2 Điều 18.37 (công dụng mới, phương pháp sử dụng mới quy trình sử dụng mới của một sản phẩm đã biết). Như vậy về nguyên tắc pháp luật Việt Nam không loại trừ việc bảo hộ các đối tượng này miễn là chúng đáp ứng các điều kiện chung về tính mới (sáng tạo) và khả năng áp dụng công nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế khi áp dụng, Cục SHTT từ chối bảo hộ đối với các trường hợp này, xuất phát từ lý do các trường hợp này không đáp ứng các điều kiện chung về tính mới (sáng tạo). Mặc dù vậy, CPTPP cũng yêu cầu là các trường hợp này cũng phải đáp ứng các điều kiện chung của một sáng chế tương tự pháp luật Việt Nam. Vì vậy pháp luật Việt Nam có thể xem là không mâu thuẫn với CPTPP về mặt kỹ thuật xây dựng quy định về nội dung này nhưng thực tiễn áp dụng thì có thể chưa tương thích (do tự động coi sản phẩm đã biết là không đáp ứng tiêu chí tính mới/sáng tạo). Đối với cam kết tại Khoản 3 Điều 18.37, về các trường hợp loại trừ, không bảo hộ dưới hình thức sáng chế, về các loại trừ chung: pháp luật Việt Nam loại trừ không bảo hộ các trường hợp tương tự với CPTPP ( liên quan đến trật tự công cộng, đạo đức xã hội) và TRIPS (liên quan đến an ninh quốc phòng). Do đó pháp luật Việt Nam đã tương thích. Về các loại trừ cụ thể: pháp luật Việt Nam liệt kê 07 trường hợp không bảo hộ, mặc dù có thể không tương ứng chính xác từng thuật ngữ nhưng về nội hàm thì:

Hoặc là cơ bản tương ứng với các trường hợp trong CPTPP, ví dụ CPTPP cho phép loại trừ các phương pháp chẩn đoán, điều trị; Pháp luật Việt Nam loại trừ phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh – phòng ngừa và chữa bệnh thuộc phạm trù điều trị, do đó pháp luật Việt Nam và CPTPP là tương đương.

Hoặc là các trường hợp không đáp ứng điều kiện bảo hộ sáng chế nêu tại khoản 1 CPTPP. Ví dụ pháp luật Việt Nam loại trừ bảo hộ phần mềm máy tính, CPTPP không nhắc tới đối tượng này nhưng do bản thân phần mềm máy tính chỉ là giải pháp kỹ thuật, không phải sáng chế nên không đáp ứng điều kiện bảo hộ. Do đó, pháp luật Việt Nam đã tương thích với cam kết này của CPTPP. Đối với cam kết tại Khoản 4 về chủng vi sinh Điều 59.5 và 59.6 của Luật SHTT không chấp nhận bảo hộ giống thực vật, giống động vật cũng như quy trình sản xuất thực vật, động vật không phải là quy trình vi sinh. Tuy nhiên, trong trường hợp quy trình sản xuất động vật, thực vật có nguồn gốc từ chủng vi sinh thì vẫn có khả năng được bảo hộ. Do đó, có thể coi pháp luật Việt Nam đã tương thích với cam kết này của CPTPP.

Tóm lại, đối chiếu giữa Điều 18.37 Hiệp định CPTPP và Điều 8, Điều 58 trong pháp luật SHTT, chúng ta có thể nhận thấy rằng các nội dung quy định về đối tượng bảo hộ SCLQĐDP giữa hai hệ thống pháp luật đã có nhiều điểm là tương đồng. Nghĩa là khi triển khai Hiệp định CPTPP có hiệu lực thực thi tại Việt Nam thì điều khoản quy định về đối tượng được bảo hộ sáng chế nói chung, bảo hộ SCLQĐDP nói riêng về mặt nguyên tắc, kỹ thuật pháp lý thì pháp luật Việt Nam cơ bản đã thực hiện đúng cam kết này của Hiệp định. Tuy nhiên, xét về mặt ứng

dụng trong thực tiễn thì Hiệp định CPTPP có nội hàm quy định mở rộng hơn so với pháp luật Việt Nam về cơ chế cho phép bảo hộ công dụng mới của một sản phẩm đã biết, quy trình mới hoặc phương pháp mới của một sản phẩm đã biết. Vì vậy, với xu hướng ngày càng hoà nhập sâu rộng, Việt Nam tham gia ngày càng nhiều các hiệp định song phương và đa phương, mà các hiệp định thế mới đó đều có quy định về SHTT nói chung, bảo hộ SCLQĐDP nói riêng với mức độ ngày càng cao, toàn diện và tiến bộ. Điều này, đòi hỏi pháp luật SHTT cần phải tiếp tục nghiên cứu và điều chỉnh, bổ sung để việc tương thích là hoàn toàn từ kỹ thuật xây dựng pháp lý đến nội hàm áp dụng trong thực tế và cụ thể trong nội dung quy định về đối tượng sáng chế, theo quan điểm của tác giả thì Việt Nam cần phải chủ động nghiên cứu và có sự điều chỉnh, bổ sung về đối tượng sáng chế như Điều 18.37.2 Hiệp định CPTPP đã quy định.

*2.2.1.2. Đối với quy định về tính mới của sáng chế liên quan đến dược phẩm*

Ngay sau khi Bộ ngoại giao và Thương mại New Zealand có văn bản số LGL/CPTPPD/2018-15 thông báo thời điểm Hiệp định CPTPP phát sinh hiệu lực với Việt Nam là ngày 14/1/2019[52], theo đó Cục Sở hữu trí tuệ đã ra thông báo về việc áp dụng một số quy định tại Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó có việc áp dụng về xem xét tính mới đối với sáng chế theo Hiệp định CPTPP.

Tại Điều 18.38 của Hiệp định CPTPP bắt buộc nghĩa vụ các nước thành viên: đối với mỗi nước thành viên về thời gian ân hạn trong việc xem xét tính mới của sáng chế, là phải bỏ qua các thông tin đã được bộc lộ công khai về sáng chế trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn được thực hiện bởi người nộp đơn sáng chế hoặc người có được thông tin trực tiếp hay gián tiếp từ người nộp đơn sáng chế khi xác định sáng chế có tính mới hay có trình độ sáng tạo hay không. Đây là một trong những cam kết nghĩa vụ mà Việt Nam phải thực hiện ngay, vì vậy, điều này đã tác động dẫn đến sự điều chỉnh, bổ sung về tính mới đối với sáng chế nói chung, trong đó có SCLQĐDP nói riêng trong Luật SHTT của Việt Nam.

Xem xét sự tác động của Điều 18.38 Hiệp định CPTPP đến pháp luật SHTT khi dẫn chiếu, so sánh ngược lại với Luật SHTT 2005. Trước khi gia nhập Hiệp định CPTPP, Luật SHTT 2005 chỉ quy định khoảng thời gian ân hạn trong xem xét tính mới của sáng chế là 6 tháng (Khoản 3 Điều 60), gây bất lợi cho các nhà sáng chế nếu trước đó họ đã công bố sáng chế của mình dưới dạng báo cáo khoa học hoặc tham dự triển lãm quốc gia, quốc tế và sau đó không kịp nộp đơn đăng ký sáng chế trong thời hạn 6 tháng. Khi gia nhập và thực thi Hiệp định CPTPP vào năm 2019, thì Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2019 đã điều chỉnh Khoản 3 Điều 60 để tương thích với Điều 18.38 của CPTPP như sau: "*Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được người có quyền đăng ký hoặc người có được thông tin về sáng chế một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ người đó bộc lộ công khai với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp tại Việt Nam trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày bộc lộ*". Luật SHTT sửa đổi, bổ

[52] Thông báo số 1926/TB-SHTT ngày 1/2/2019 của Cục SHTT thông báo về việc áp dụng một số quy định tại Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

sung năm 2019 còn bổ sung Khoản 4 Điều 60 để làm rõ trường hợp sáng chế được bộc lộ trong đơn đăng ký sở hữu công nghiệp hoặc văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp công bố trong trường hợp việc công bố không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc đơn do người không có quyền đăng ký nộp, thì thông tin bộc lộ đó cũng không được sử dụng để xác định tính mới của sáng chế. Đồng thời, Điều 61 Luật SHTT cũng được bổ sung quy định: "*Giải pháp kỹ thuật là sáng chế được bộc lộ theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 60 của Luật này không được lấy làm cơ sở để đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế đó*". Các quy định trên của Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2019 giúp người nộp đơn sáng chế có thêm thời gian để cân nhắc các lợi ích của đăng ký sáng chế và hoàn thiện hồ sơ đăng ký sáng chế và rất có lợi cho các nhà khoa học, bởi sau khi nghiên cứu thành công các công trình, họ thường vội công bố trên các tạp chí quốc tế danh tiếng rồi mới đăng ký sáng chế dẫn đến có thể làm mất tính mới của sáng chế.

Không dừng lại đó, với quan điểm kế thừa giá trị của các văn bản pháp luật đã được ban hành; bảo đảm sự cân bằng giữa việc đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và tuân thủ các cam kết quốc tế về SHTT, Quốc hội đã tiếp tục thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được thông qua Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023. Theo đó, Luật SHTT sửa đổi 2022 đã điều chỉnh Điều 60.1 theo hướng làm rõ 2 trường hợp sáng chế bị coi là mất tính mới. Cụ thể, sáng chế được coi là có tính mới nếu không thuộc một trong các trường hợp sau đây: (i) *Bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên; (ii) Bị bộc lộ trong đơn đăng ký sáng chế khác có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn nhưng được công bố vào hoặc sau ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế đó.*

*2.2.1.3. Đối với bảo hộ dữ liệu thử nghiệm bí mật trong sáng chế liên quan đến dược phẩm*

Nâng cao mức độ bảo hộ dữ liệu thử nghiệm - Các biện pháp bảo hộ liên quan đến dữ liệu thử nghiệm dược phẩm và nông hóa phẩm. Vấn đề bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dược phẩm và nông hoá phẩm là những vấn đề đàm phán gay gắt và là yêu cầu bắt buộc được quy định tại Điều 18.47 và 18.48 Hiệp định CPTPP mà Việt Nam là thành viên. Các quốc gia thành viên CPTPP phải cam kết dành sự bảo hộ cao hơn cho dữ liệu thử nghiệm và các dữ liệu bí mật dùng trong đăng ký hoặc cấp phép lưu hành dược phẩm, nông hóa phẩm. Đối với nông hóa phẩm, cơ quan có thẩm quyền phải dành cho người tạo ra dữ liệu độc quyền sử dụng dữ liệu sử dụng trong đơn xin cấp phép nông hóa phẩm trong vòng 10 năm.

Luật SHTT năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2019 có quy định khung, một cách khái quát về nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước trong việc bảo mật dữ liệu thử nghiệm liên quan đến dược phẩm và nông hóa phẩm, tuy nhiên, chưa có các quy định cụ thể, chi tiết về các biện pháp

bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dược phẩm và nông hóa phẩm. Để phù hợp với yêu cầu cao hơn về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dược phẩm và nông hóa phẩm theo Hiệp định CPTPP, bắt buộc Luật SHTT tiếp tục sửa đổi năm 2022 để bổ sung hai điều khoản trong Điều 128 nhằm quy định nghĩa vụ của cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành phải tuân thủ, trừ trường hợp bí mật được tạo ra một cách độc lập (Điều 125.3.b) hoặc cấp phép là cần thiết để bảo đảm an ninh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc nhu cầu cấp thiết khác của xã hội.

Hiệp định CPTPP được kí kết dẫn đến hệ quả pháp luật Việt Nam phải có sự rà soát mức độ tương thích giữa quy định của các hiệp định này với pháp luật quốc gia. Nói đến tác động của hiệp định CPTPP đến SCLQĐDP, trước hết phải xem xét về mức độ tương thích của các quy định về xác lập quyền SHCN đối với SCLQĐDP trong pháp luật Việt Nam với hiệp định này. Như đã phân tích ở Chương I về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với SCLQĐDP trong các FTA thế hệ mới, các FTA này được thỏa thuận và hình thành dựa trên những nguyên tắc, tiêu chuẩn quy định theo Hiệp định TRIPS. Cụ thể: Hiệp định CPTPP, tại Khoản 1, Điều 18.78 quy định: *Như được sử dụng trong Chương này, những bí mật thương mại tối thiểu bao gồm các thông tin không được tiết lộ như được qui định trong Mục 39.2 của Hiệp Định Về Các Khía Cạnh Liên Quan Đến Thương Mại của Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (TRIPS)*[53]. Theo Điều 18.47 Hiệp định CPTPP, nếu yêu cầu phải nộp dữ liệu thử nghiệm hoặc bằng chứng về việc cấp phép lưu hành của một nông hóa phẩm như là điều kiện của việc cấp phép thì Nhà nước không được cho phép người khác lưu hành nông hóa phẩm trùng hoặc tương tự với nông hóa phẩm đó, nếu không được phép của người nộp dữ liệu hoặc bằng chứng về việc cấp phép, trên cơ sở dựa vào: (i) dữ liệu đó hoặc chính việc cấp phép lưu hành cho người nộp dữ liệu đó (Điều 18.47.1); hoặc (ii) bằng chứng về việc cấp phép lưu hành nông hóa phẩm đó ở nước khác nếu việc cấp phép ở nước khác dựa vào dữ liệu của người được cấp phép (Điều 18.47.2) trong vòng 10 năm tính từ ngày cấp phép lưu hành. Bên cạnh đó, Điều 18.53 Hiệp định này còn yêu cầu phải có cơ chế bảo đảm thông tin cho chủ sở hữu sáng chế trong trường hợp Nhà nước dựa vào việc dược phẩm đã được cấp phép để cấp phép cho cho các sản phẩm trùng hoặc tương tự với dược phẩm đó mà không cần sự cho phép của người nộp dữ liệu. Điều 128 Luật SHTT chỉ quy định về "nghĩa vụ bảo mật dữ liệu thử nghiệm".

Theo đó, trong trường hợp pháp luật có quy định người nộp đơn xin cấp phép kinh doanh, lưu hành dược phẩm, nông hóa phẩm phải cung cấp kết quả thử nghiệm hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác là bí mật kinh doanh thu được do đầu tư công sức đáng kể và người nộp đơn có yêu cầu giữ bí mật các thông tin đó thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết để các dữ liệu đó không bị sử dụng nhằm mục đích thương mại không lành mạnh và không bị bộc lộ, trừ trường hợp việc bộc lộ là cần thiết nhằm bảo vệ công chúng. Trong thời gian từ khi sản phẩm được lưu hành đến hết 05 năm (kể từ ngày người nộp đơn được cấp phép), cơ quan có thẩm quyền sẽ không cấp phép cho bất kỳ người nào mà không có

[53] Bản dịch của Thư viện pháp luật, https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/hiep-dinh-TPP/11634/chuong-sohuu-tri-tue-trong-hiep-dinh-tpp-bang-tieng-viet#

sự đồng ý của người nộp dữ liệu đó, trừ một số trường hợp ngoại lệ được quy định tại Điều 125 của Luật SHTT. Trong đó, cho phép người nộp đơn xin cấp phép lưu hành dược phẩm được chứng minh dược phẩm trong đơn tương đương sinh học với một dược phẩm được đã được cấp phép.

Bên cạnh đó, xét về các quy định liên quan đến việc bảo hộ các thông tin bí mật là các kết quả thử nghiệm bí mật và dữ liệu bí mật khác, Điều 128 Luật SHTT cũng đã có quy định như sau: *1. Trong trường hợp pháp luật có quy định người nộp đơn xin cấp phép kinh doanh, lưu hành dược phẩm, nông hoá phẩm phải cung cấp kết quả thử nghiệm hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác là bí mật kinh doanh thu được do đầu tư công sức đáng kể và người nộp đơn có yêu cầu giữ bí mật các thông tin đó thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết để các dữ liệu đó không bị sử dụng nhằm mục đích thương mại không lành mạnh và không bị bộc lộ, trừ trường hợp việc bộc lộ là cần thiết nhằm bảo vệ công chúng.*

*2. Kể từ khi dữ liệu bí mật trong đơn xin cấp phép được nộp cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này đến hết năm năm kể từ ngày người nộp đơn được cấp phép, cơ quan đó không được cấp phép cho bất kỳ người nào nộp đơn muộn hơn nếu trong đơn sử dụng dữ liệu bí mật nêu trên mà không được sự đồng ý của người nộp dữ liệu đó, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 Điều 125 của Luật này*[54].

Có thể thấy, Khoản 1 của Điều 128 đã hoàn toàn tương thích với những quy định của CPTPP về việc bảo hộ các thông tin bí mật liên quan đến kết quả thử nghiệm và dữ liệu khác trong quá trình nộp đơn xin cấp phép lưu hành, kinh doanh sản phẩm nông hóa và dược phẩm. Pháp luật SHTT đã đảm bảo việc bên còn lại có trách nhiệm bảo vệ các thông tin đó, tránh việc bộc lộ hay sử dụng chúng cho mục đích thương mại không lành mạnh. Đồng thời, Khoản 2, Điều 128 cũng khá tương thích với Hiệp định CPTPP nêu trên, khi quy định về việc ngăn cấm bên thứ ba dùng các thông tin bí mật đó để nộp đơn xin cấp phép lưu hành các sản phẩm đó. Tuy nhiên, về phạm vi điều chỉnh và thời hạn quy định thì Hiệp định CPTPP có phần rộng hơn. Cụ thể, đối với phạm vi điều chỉnh, hiệp định CPTPP còn quy định thêm trường hợp chủ sở hữu các thông tin bí mật có thể dùng chấp thuận của quốc gia này để được lưu hành, kinh doanh sản phẩm hóa nông, sản phẩm dược đó ở một quốc gia khác và ngăn cấm một bên thứ ba bất kì không được dùng các thông tin đó để nộp đơn lưu hành sản phẩm giống hoặc tương tự tại quốc gia cho phép. Đối với thời hạn, hiệp định CPTPP quy định trong vòng 10 năm, lâu hơn so với pháp luật Việt Nam hiện hành chỉ có 5 năm, bên thứ ba không được dùng thông tin bí mật đã được nộp để nộp đơn lưu hành, kinh doanh sản phẩm hóa nông giống hoặc tương tự sản phẩm đã được chấp thuận trước đó. Như vậy, có thể thấy pháp luật SHTT liên quan đến vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với SCLQĐDP của Việt Nam đa phần đều đã tương thích với các quy định của Hiệp định CPTPP.

[54] Điều 128, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, NxB Đại học Luật Hà Nội.

*2.2.1.4. Đối với quy định về thông tin liên quan tới đơn sáng chế đã công bố và bằng độc quyền sáng chế đã cấp đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm*

Theo Điều 18.45 Hiệp định CPTPP quy định về thông tin liên quan tới đơn sáng chế đã công bố và bằng độc quyền. Cụ thể, đối với đơn sáng chế đã công bố và bằng sáng chế đã cấp, và phù hợp với các yêu cầu của một Bên trong việc theo đuổi các đơn và các bằng sáng chế này, mỗi Bên phải đưa ra cho công chúng tiếp cận ít nhất những thông tin sau, trong phạm vi mà những thông tin này vẫn thuộc quyền của cơ quan có thẩm quyền và được tạo ra vào, hoặc sau, ngày Hiệp định này có hiệu lực đối với Bên đó: *(a) kết quả tra cứu và thẩm định, bao gồm các chi tiết của, hoặc thông tin liên quan tới, các tra cứu tình trạng kỹ thuật tương ứng; (b) các tài liệu giao dịch không bí mật của người nộp đơn, nếu phù hợp và (c) các tài liệu dẫn chiếu có liên quan dưới dạng bằng sáng chế hoặc dạng khác mà người nộp đơn hoặc bên thứ ba cung cấp*.

Đối với thực hiện theo quy định về cam kết này của Hiệp định, trong pháp luật Việt Nam đã có những điều khoản quy định cụ thể liên quan đến nội dung này tại Điều 99 quy định về Công bố các quyết định liên quan đến văn bằng bảo hộ Quyết định cấp, chấm dứt, hủy bỏ, sửa đổi văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định. Đồng thời, tại Điều 110. Công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp "1. *Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đã được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận hợp lệ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều này. 2. Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn".*

Như vậy, từ so sánh nêu trên, cho thấy pháp luật SHTT Việt Nam hiện không tương thích với Hiệp định CPTPP. Bởi vì, hiện tại, ngoài các thông tin được công bố theo quy định về việc công bố đơn của Luật SHTT Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành thì việc tiếp cận với các thông tin được quy định bởi Điều 18.45 của CPTPP như kết quả tra cứu và thẩm định, bao gồm các chi tiết của, hoặc thông tin liên quan tới, các tra cứu tình trạng kỹ thuật tương ứng; các tài liệu giao dịch không bí mật của người nộp đơn, nếu phù hợp; các tài liệu dẫn chiếu có liên quan dưới dạng bằng sáng chế hoặc dạng khác mà người nộp đơn hoặc bên thứ ba cung cấp; những nội dung này trong pháp luật SHTT Việt Nam chỉ có quy định chung chung tại Điều 99 Luật SHTT bao gồm Công bố các quyết định liên quan đến văn bằng bảo hộ Quyết định cấp, chấm dứt, hủy bỏ, sửa đổi văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp còn các thông tin chi tiết liệt kê như Điều 18.45 Hiệp định thì pháp luật SHTT Việt Nam chưa quy định, do vậy công chúng nói chung và các doanh nghiệp dược phẩm nói riêng sẽ khó tiếp cận được những thông tin cụ thể như Điều 18.45 trong Hiệp định CPTPP đã liệt kê, điều này sẽ gây thiệt thòi cho các doanh nghiệp khó tiếp cận để nhận biết được, nhận biết sớm các thông tin cần thiết, nhất là tình trạng của sáng chế, nhất là thời hạn bảo hộ SCLQĐDP, để doanh nghiệp chủ

động xây dựng kế hoạch sản xuất thuốc genric giá rẻ đưa vào thị trường nội địa. Mặc dù, hiện nay Việt Nam đã xây dựng Thư viện số về bằng sáng chế Việt Nam nhưng Thư viện này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm mới chỉ cho phép tiếp cận bản gốc Bản mô tả Sáng chế, vì vậy chưa đáp ứng cam kết tương thích với Điều 18.45 của hiệp định, vì vậy theo ý kiến của tác giả thì Luật SHTT cần phải nghiên cứu tiếp tục bổ sung thêm nội dung về liên kết SCLQĐDP với mục tiêu hướng đến tương thích với Hiệp định CPTPP và phù hợp nhu cầu về phát triển ngành dược phẩm của nước Việt Nam.

### 2.2.2. Tác động Hiệp định CPTPP đến ngành công nghiệp dược phẩm tại Việt Nam

*2.2.2.1. Tác động tích cực đến ngành dược phẩm*

Không thể phủ nhận những lợi ích mà Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA), đặc biệt Hiệp định CPTPP mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp dược phẩm nói riêng những thuận lợi, tích cực về mở cửa thị trường, thu hút đầu tư, mở rộng liên kết cũng như có nhiều cơ hội tiếp thu sự chuyển giao công nghệ, những tiến bộ y học…Qua nghiên cứu, tác giả tóm lượt một số tác động tích cực của Hiệp định CPTPP đến ngành dược phẩm Việt Nam. Cụ thể:

Thứ nhất, Hiệp định CPTPP đã tác động đến các khía cạnh thương mại liên quan đến SHTT, cụ thể là SCLQĐDP, sẽ tạo động lực khuyến khích, tôn trọng, bảo hộ các phát minh, sáng chế do đó làm cho thị trường dược phẩm phong phú, có chất lượng hơn, các doanh nghiệp dược phẩm có nhiều điều kiện mở rộng thị trường, kết nối đầu tư, phát triển các sản phẩm dược mới. Bởi vì, Hiệp định CPTPP đòi hỏi pháp luật Việt Nam phải điều chỉnh khi Việt Nam tham gia là thành viên, cụ thể là pháp luật về sở hữu công nghiệp về bảo hộ SCLQĐDP, qua đó sẽ khuyến khích các doanh nghiệp dược tích cực hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và quy trình mới, từ đó thúc đẩy sự sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới, dược phẩm mới mang lại hiệu quả cao trong hoạt động điều trị bệnh cũng như lợi ích kinh tế. Bảo hộ SCLQĐDP với hình thức bằng độc quyền có nghĩa là chủ sở hữu sáng chế được pháp luật bảo vệ và trao cho các quyền gồm quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng sáng chế và quyền định đoạt sáng chế trong thời gian nhất định như đã nêu trong phần đặc điểm SCLQĐDP thường là 20 năm. Quyền của các chủ sở hữu sáng chế dược phẩm không chỉ được quy định trong pháp luật quốc gia mà còn quy định trong các Điều ước quốc tế (18.6 Hiệp định CPTPP). Các quyền này được thừa nhận về mặt pháp lý là các độc quyền và tạo cho chủ sở hữu sáng chế dược phẩm cơ hội để thu được các lợi ích kinh tế bằng việc khai thác các thương mại sáng chế và khai thác những lợi thế thị trường có được từ bằng độc quyền sáng chế dược phẩm. Đồng thời, lợi nhuận thu được từ việc khai thác sáng chế dược phẩm không chỉ là động lực cho các nhà sáng chế và nhà đầu tư trong việc nghiên cứu mà một phần lợi nhuận đó sẽ được đầu tư trở lại vào việc nghiên cứu để tìm ra các sáng chế mới, thúc đẩy chu trình sáng tạo, động lực thúc đẩy sự phát triển khoa học trong lĩnh vực dược cũng như ngành công nghiệp dược phẩm.

Thứ hai, về thuế quan, theo cam kết khi tham gia CPTPP, Việt Nam và các nước còn lại có lộ trình cắt giảm thuế quan riêng dành cho ngành dược phẩm. Nhìn chung, phần lớn mức thuế cho ngành dược phẩm được đưa về 0% trong vòng 5 năm. Singapo, Brunay, Chile, Canađa, Nhật Bản, Malaysia là những nước xóa bỏ thuế quan hoàn toàn ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Pêru, Mexico và Chile là ba quốc gia có mức cắt giảm mạnh nhất và lộ trình cắt giảm nhanh nhất, tương ứng từ 8,88%; 5,63% và 6% xuống còn 1,04%; 2,47% và 0%. Việt Nam tuy là nước có mức thuế cơ sở thấp (2,11%) nhưng biên độ cắt giảm nhỏ theo từng năm và mức thuế được đưa về 0% sau 20 năm. Về quy tắc xuất xứ, hàng hóa nếu không đáp ứng quy tắc xuất xứ thuần tuý hoặc sản xuất toàn bộ trong CPTPP thì áp dụng phương pháp xác định xuất xứ bao gồm Quy tắc chuyển đổi mã hàng hóa hoặc Quy tắc hàm lượng giá trị nội khối (ở mức không thấp hơn 35% theo cách tính trực tiếp và 40% theo cách tính gián tiếp).[55] Điều này làm cho thị trường dược phẩm sẽ cạnh tranh hơn khi thuế suất nhập khẩu giảm và thời gian bảo hộ đối với thuốc bản quyền dài. Theo số liệu của Tổng Cục Hải Quan, riêng nửa đầu tháng 1/2021, Việt Nam đã nhập khẩu 236 triệu USD dược phẩm, tính trong cả năm 2021 đến kỳ báo cáo gần nhất con số nhập khẩu là 3,2 tỷ USD và sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm năm tiếp theo. Vì vậy, Hiệp định CPTPP vừa tạo cơ hội cho các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam phát triển và vượt ra ngoài biên giới quốc gia, vừa là thách thức khi các đối thủ cạnh tranh cũng đa dạng hơn và công nghệ nghiên cứu vượt bậc hơn.

Thứ ba, Việt Nam có thể thu hút được đầu tư từ những tập đoàn dược phẩm lớn để cải tiến công nghệ bào chế bằng các hợp đồng hợp tác licensing, gia công. Việt Nam cũng có thể thu hút đầu tư để phát triển nghiên cứu và sản xuất thuốc mới, đặc biệt là sản phẩm sinh học, vắc xin. Khả năng phát triển đi tắt đón đầu sẽ nâng cao vị thế ngành dược Việt Nam trên quốc tế.

*2.2.2.2. Tác động tiêu cực đến ngành dược phẩm*

Một thực tế phải nhìn nhận rằng, bên cạnh những ý nghĩa và tác động tích cực thì Hiệp định CPTPP không phải là không có những tác động tiêu cực, ở đây thuật ngữ "tiêu cực" được hiểu là những thách thức mà hiệp định đã mang lại cho ngành công nghiệp dược phẩm còn non trẻ như Việt Nam, bao gồm:

Thứ nhất, về cạnh tranh từ hàng nhập khẩu từ các nước thành viên trong Hiệp định CPTPP: Dược phẩm là nhóm hàng có thế mạnh của các nước phát triển trong khối CPTPP, doanh nghiệp ở các nước này cũng có lợi thế hơn hẳn các doanh nghiệp Việt Nam cả về quy mô và chất lượng, nguồn lực dồi dào, trình độ tiến bộ phát triển.

Thứ hai, hiện các doanh nghiệp dược phẩm nước ta chưa có điều kiện sản xuất ra các chất mới (New API) nên ít khi đụng chạm đến bằng bảo hộ độc quyền phát minh. Công nghiệp dược phẩm nước ta vẫn là công nghiệp bào chế theo bào chế quy ước (phối hợp các hoạt chất

[55]https://business.gov.vn/cms/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/365/nghien-cuu-cac-cam-ket-nganh-duoc-pham-trong-cac-hiep-dinh-thuongm-ai-the-he-moi

đã hết hạn bằng bảo hộ độc quyền thành biệt dược, đánh giá chất lượng bằng lý hóa tính, hàm lượng). Do đó vẫn có thể sản xuất bình thường mà không vi phạm bằng bảo hộ độc quyền Q của chủ sỡ hữu, ví dụ: United laboaatories sản xuất ra decolgen fort; nhiều doanh nghiệp dược nước ta sản xuất ra các thuốc hao hao như vậy, đặt tên khác đi, thậm chí chỉ khác một âm tiết (như hacolgen) cũng không hề bị kiện cáo gì. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, khi Việt Nam đã trở thành thành viên Hiệp định thì bắt buộc Việt Nam phải thực hiện các nghĩa vụ cam kết về SHTT nói chung, liên quan đến dược phẩm nói riêng với mức độ cao và toàn diện, vì vậy doanh nghiệp dược phẩm nếu không thực sự hiểu và biết đầy đủ về pháp luật SHTT sẽ dẫn các doanh nghiệp dễ bị vi phạm SHTT, cụ thể là về bảo hộ SCLQĐDP. Mặt khác, tác động từ hiệp định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện các nội dung SHTT theo hướng thực chất, nâng cao, toàn diện. Vì vậy, tham gia vào thị trường lớn, nếu doanh nghiệp không đăng ký bảo hộ SCLQĐDP thì dễ bị hiểu nhầm, khiếu kiện, chẳng hạn dẫn chứng trường hợp interferol alpha-2 đã hết hạn bảo hộ từ lâu; quá trình gắn kết chuỗi polymer Polyethyleneglycol (PEG) vào các phân tử protein trị liệu được áp dụng rộng rãi từ 1970. Biệt dược pegasys của Hãng Roche chỉ được bảo hộ độc quyền về phần PEG gắn vào interferon apha-2 mà thôi. Trong khi đó, biệt dược pegnano của Công ty Nanogen, có phần PEG khác với phần PEG của Roche nên công thức phân tử pegnano khác hẳn với pegasys và không hề vi phạm bảo hộ độc quyền của Roche được. Thế nhưng nếu Công ty Nanogen không đăng ký bảo hộ độc quyền biệt dược pegnano thì Hãng Roche có thể hiểu lầm Công ty nanogen vi phạm phần bảo hộ độc quyền của họ. Bên cạnh đó, cũng nên nói thêm là khi nhập thuốc vào nước nào, các nhà sản xuất nước ngoài thường yêu cầu nước đó chấp nhận bằng bảo hộ độc quyền của chính nước họ cấp. Nước nhập hàng có thể không chấp nhận hay chấp nhận kèm theo các yêu cầu khác căn cứ vào luật sở hữu trí tuệ của chính mình. Điều quan trọng nhất là phải yêu cầu nước xin cấp bằng bảo hộ độc quyền phải làm rõ so với thế giới thì cái họ yêu cầu cấp bảo hộ độc quyền có tính mới (chứ không phải chỉ khác mà không mới), trình độ sáng tạo (chứ không phải chỉ là cách làm thông thường). Đây cũng là cách mà nhiều nước (Brazil, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc) đã làm nhằm tạo điều kiện cho sản xuất trong nước phát triển, cho người dân tiếp cận thuốc.

Thực tế, các doanh nghiệp dược Việt Nam chưa quan tâm nhiều đến vấn đề SHTT trong thương mại, cũng ít quan tâm đến phạm vi đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế dược phẩm. Theo Công ty kiểm toán, tại Việt Nam, dược phẩm phát minh chỉ chiếm khoảng 19% tổng doanh thu ngành dược năm 2021. Con số này hiện tại khá thấp so với các quốc gia trong khu vực ASEAN như Thái Lan (32.1%) và Singapore (53.3%). Trên thực tế, tỷ lệ thâm nhập thấp đồng nghĩa với nhiều người dân Việt Nam ít được tiếp cận với các loại dược phẩm phát minh trên thế giới. Để hiện thực hóa mục tiêu chung theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cần có sự định hướng của Chính phủ cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách phát triển ngành công nghiệp dược và sự đồng hành, ủng hộ của các Bộ, ban, ngành với mức độ sẵn sàng đầu tư của các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam.

Đồng thời, các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp dược phẩm nói riêng, chủ động nắm bắt các cơ hội từ CPTPP là điều cần thiết nếu doanh nghiệp muốn tận dụng những lợi thế của Việt Nam trong CPTPP. Nhưng theo khảo sát của Bộ Công thương cho thấy doanh nghiệp không chủ động và linh hoạt tìm hiểu về cơ hội, mức thuế cũng như cách để hưởng ưu đãi thuế khi xuất khẩu sản phẩm của mình đến các thị trường. Rất ít doanh nghiệp tự liên hệ để hỏi thông tin nhằm tìm hiểu thị trường xuất khẩu và ưu đãi cho sản phẩm của mình. Khi tiếp cận thị trường gần nửa tỷ dân của CPTPP, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước nguy cơ đối mặt với các vụ khiếu nại, khiếu kiện, thậm chí là bị áp dụng các chế tài do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, hiểu rõ thách thức và có chiến lược, giải pháp vượt qua các thách thức là con đường phát triển tối ưu với doanh nghiệp dược phẩm hiện nay.

Nhìn chung, ngành dược Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, tuy nhiên hiện nay việc nghiên cứu và phát triển, chiến lược marketing, đầu tư mở rộng, tăng công suất còn hạn chế. Ngoài ra, tình trạng cạnh tranh gay gắt với thuốc nhập khẩu, nguồn nguyên liệu bị phụ thuộc, chính sách còn nhiều bất cập là thách thức đối với các doanh nghiệp ngành dược. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp trong ngành dược cần xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, tăng cường công tác quản trị rủi ro đặc biệt là công tác dự trữ nguyên liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và kinh doanh, tìm hướng đi cho xuất khẩu, nâng cao tỷ trọng xuất khẩu dược phẩm trong thời gian tới nhằm đạt được mục tiêu phát triển của từng doanh nghiệp cũng như xu hướng phát triển của ngành và hội nhập kinh tế toàn cầu.

### 2.3. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật SHTT về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm trong bối cảnh thực thi Hiệp định CPTPP

#### *2.3.1. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp chung*

*2.3.1.1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về SHTT, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với SCLQĐDP theo hướng khuyến khích sáng tạo, bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy cao*

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đề ra một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp là *"hoàn thiện thể chế về SHTT theo hướng khuyến khích sáng tạo, bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy cao; quyền SHTT được bảo vệ và thực thi hiệu quả".*

Tiếp đến, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là phải *"hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ SHTT".* Ngoài ra, việc *"tăng cường công tác bảo hộ và thực thi quyền SHTT"* cũng được đặt ra trong nhiệm vụ chung về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nằm trong Chiến lược của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030.

Với mục tiêu và quan điểm chỉ đạo nêu trên, một trong những định hướng chính trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật chính là xây dựng và hoàn thiện pháp luật về SHTT, bao gồm cả quy định bảo hộ QCLQĐDP. Vì vậy, việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật về SHTT đối với SCLQĐDP là nội dung cụ thể trong nhiệm vụ chiến lược về xây dựng và hoàn thiện hệ thống tư pháp được xác định trong các Nghị quyết của Đảng. Đồng thời, đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được Đảng và Nhà nước ta xác định trong định hướng chiến lược về phát triển khoa học công nghệ được nêu ra trong văn kiện qua mỗi kì Đại hội Đảng mà mới nhất là trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.

Đồng thời, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng tiếp tục xác định quan điểm và đường lối của Việt Nam trong tiến trình hội nhập chính là "*Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả vì lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền quốc gia... Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực xã hội, môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hoá, du lịch và các lĩnh vực khác. Tích cực triển khai các cam kết khu vực và quốc tế, lồng ghép với các chiến lược, chính sách, kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế - xã hội...*"[56].

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đã xác định rõ "*hoàn thiện pháp luật về SHTT, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các tài sản trí tuệ do Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại hóa và chuyển giao quyền SHTT, đặc biệt là đối với các sáng chế tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật trong nước và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia. Khuyến khích các công ty đa quốc gia đặt các cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam*".

Những quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng về chiến lược xây dựng thể chế pháp luật trong bối cảnh hội nhập và phát triển toàn cầu như hiện nay, đều tập trung đề cao việc hoàn thiện pháp luật về SHTT, đặc biệt là đối với các sáng chế tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật trong nước và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia. Do đó, đối với nội dung đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật SHTT, nhất là SCLQĐDP trong bối cảnh thực thi Hiệp định CPTPP, tác giả cho rằng giải pháp quan trọng đầu tiên là phải bám sát, phải lấy các chủ trương của Đảng làm nền tảng, để từ đó mới nghiên cứu, phân tích đề xuất giải pháp cụ thể.

Vì vậy, khi Việt Nam trở thành, thành viên của nhiều ĐƯQT về SHTT như Hiệp định TRIPS, Hiệp định CPTPP, để thực hiện các nghĩa vụ cam kết theo các ĐƯQT, thì việc xây dựng thể chế phải bám sát đảm bảo đúng theo quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước đã nêu trên. Pháp luật Việt Nam vừa thực hiện đảm bảo các nghĩa vụ tuân thủ các quy định của ĐƯQT theo nội dung của một nguyên tắc cơ bản trong Luật Quốc tế là nguyên tắc Tận

[56] Trích phần XI *"Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng",* Báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII

tâm thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế (*pacta sunt servanda*). Tuy nhiên cũng xuất phát từ một nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế là nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia mà pháp luật quốc tế không hề ấn định cách thức thực hiện luật quốc tế trong phạm vi lãnh thổ quốc gia mà quốc gia sẽ tự nguyện thực hiện các cam kết đó theo phương thức phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của quốc gia mình. Vì việc thực thi các cam kết trong ĐƯQT, Việt Nam chủ yếu lựa chọn hình thức nội luật hóa các quy định trong hiệp định này thành những quy định phù hợp của pháp luật trong nước. Rõ ràng việc thực thi các cam kết quốc tế là một mặt hoạt động quan trọng góp phần nâng cao vị thế và uy tín của quốc gia trên trường quốc tế. Việc thực thi các cam kết quốc tế đối với bảo hộ SCLQĐDP càng có ý nghĩa quan trọng hơn bởi không chỉ mang lại lợi ích cho chủ sở hữu sáng chế mà còn cho quốc gia thực hiện cam kết đó.

Cụ thể, đối với Hiệp định CPTTP là sự nối tiếp Hiệp định TPP đáp ứng tình hình mới khi Hoa Kỳ rút khỏi, trong quá trình đàm phán vì thế những yêu cầu bảo hộ cao hơn mà chủ yếu do Hoa Kỳ đưa ra liên quan đến đối tượng là sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm đã được các quốc gia còn lại nhất trí tạm thời bảo lưu. Hiệp định TPP được đánh giá là TRIPS+ thì nay Hiệp định CPTPP cũng chỉ giữ những tiêu chuẩn bảo hộ tương đương Hiệp định TRIPS đối với nhóm đối tượng này. Đảm bảo thực thi và tuân thủ được các quy định của TRIPS, Việt Nam không gặp nhiều khó khăn với việc thực thi các quy định của Hiệp định CPTPP. Thực hiện đầy đủ và hiệu quả các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo hộ quyền SHTT nói chung, quyền SHCN đối với SCLQĐDP nói riêng trên cơ sở quan điểm, chủ trương của Đảng, chính là chìa khóa để Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thế giới, nhất là sự tiếp cận, giao thoa, trao đổi công nghệ, sáng tạo trong lĩnh vực dược phẩm để tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho nền công nghiệp Dược phẩm của Việt Nam vốn còn non trẻ, sẽ có cơ hội phát triển, góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040[57].

*2.3.2.2. Phát triển ngành công nghiệp dược phẩm trong nước, nâng cao năng lực sản xuất và nghiên cứu, phát triển dược phẩm của các doanh nghiệp trong nước; đồng thời nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về pháp luật SHTT nói chung, về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm nói riêng*

Có thể thấy rằng do hiện nay hầu hết các nước đang phát triển là những nhà nhập khẩu công nghệ và các nguồn tài chính cho đầu tư nên những nội dung thảo luận về vài trò của hệ thống bằng độc quyền sáng chế có xu hướng tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư trực tiếp (FDI). Với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, cần xây dựng lộ trình tập trung đầu tư cho việc nghiên cứu và phát triển SCLQĐDP cho bản thân các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm của Việt Nam, song hành cần chú ý hơn đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về SHTT để tạo sự tin tưởng, thu hút

[57] Xem chi tiết theo Quyết định 1165/QĐ-TTg ngày 9/10/2023 phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040.

việc chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dược phẩm từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực này.

Khi đó, nếu doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội và có năng lực để đón nhận sự chuyển giao công nghệ đối với dược phẩm đang trong thời gian bảo hộ hoặc đối với dược phẩm hết thời hạn bảo hộ, sao chép lại công thức để làm ra loại thuốc tương tự, có giá thành tốt hơn để sử dụng cho cộng đồng thì người dân sẽ có lợi, nhất là người nghèo sẽ có nhiều cơ hội để sử dụng các loại thuốc biệt dược để điều trị và bản thân doanh nghiệp thì sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí nghiên cứu đáng kể.

Như đã trình bày trong phần tác động của Hiệp định CPTPP đến các doanh nghiệp ngành dược phẩm khi hiệp định thực thi trong thực tế, phần lớn là do vấn đề bảo hộ quyền SHTT đối với SCLQĐDP ở Việt Nam, là do bản thân các doanh nghiệp chưa nhận thức được đầy đủ và rõ ràng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo hộ tài sản là quyền SHTT. Để bảo vệ mình khỏi các khiếu kiện của chủ thể quyền, đồng thời phòng, tránh xâm phạm quyền SHTT của người khác, các doanh nghiệp cần thực hiện việc tra cứu thông tin sáng chế về dược phẩm trước khi tiến hành dự án sản xuất, nhập khẩu, phân phối thuốc. Thanh tra Bộ KH&CN cũng khuyến nghị các doanh nghiệp trong trường hợp nhận được thông báo liên quan đến xâm phạm quyền SHTT cần thực hiện 1 trong 4 biện pháp sau: giải trình về việc không xâm phạm; yêu cầu hủy bỏ văn bằng, nếu có chứng cứ; đàm phán về việc chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) hoặc thỏa thuận với chủ thể quyền về việc chấm dứt vi phạm với sự ghi nhận của cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc.

*2.3.2.3. Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn sâu đối với lĩnh vực dược phẩm trong các cơ quan chức năng, thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm cũng như những cơ quan thực thi pháp luật quyền SHTT về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm*

Đối với quá trình thẩm định để cấp bằng sáng chế đối với SCLQĐDP, một khi trình độ kỹ thuật của thẩm định viên được nâng cao thì sẽ tăng cường kỹ năng kỹ thuật giám định, thẩm định những tiêu chuẩn đối với đối tượng yêu cầu bảo hộ, đồng thời cũngtránh được việc mở rộng quá mức và không phù hợp phạm vi bảo hộ đối với các đối tượng yêu cầu bảo hộ; nhận thức được mức độ cần thiết của các nhóm dược phẩm mang tính thiết yếu cho sức khỏe cộng đồng… Việc cấp sai bằng độc quyền sáng chế đối với nhóm dược phẩm có thể hạn chế khả năng tiếp cận thuốc thiết yếu của cộng đồng và hạn chế sự cạnh tranh lành mạnh của các doanh nghiệp cùng loại trên thị trường.

Đối với các cơ quan thực thi pháp luật về SHTT, việc tăng cường nhóm chuyên giacó hiểu biết sâu đối với lĩnh vực dược phẩm giúp xác định được chính xác những hành vixâm phạm quyền SHTT đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm được bảo hộ để từ đócó những biện pháp xử lý phù hợp. Hiện nay thì pháp luật quy định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHTT cho rất nhiều cơ quan (cơ quan hải quan, ủy bannhân dân các cấp, thanh

tra chuyên ngành, quản lý thị trường…). Trong thực tế thì các cơquan này hoạt động chồng chéo, đôi khi lại cơ những hành vi xâm phạm không bị cơ quan nào xử lý. Chính vì vậy, để việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT đạt hiệu quả cao, đòi hỏi các cơ quan nhà nước này phải độc lập với nhau nhưng cũng phải có sự phối hợp đồng thời trong quá trình hoạt động. Điều này cũng đòi hỏi phải có sự quy định rõ hơn của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực SHTT.

### 2.3.2. Kiến nghị, đề xuất giải pháp cụ thể

*2.3.2.1. Mở rộng đối tượng bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Điều 8 Luật Sở hữu trí tuệ*

Liên quan tới việc có thể bảo hộ hoặc là công dụng mới, hoặc là phương pháp sử dụng mới, hoặc là quy trình sử dụng mới của một sản phẩm đã biết: pháp luật Việt Nam hiện không mâu thuẫn với yêu cầu này của hiệp định CPTPP, vì vậy về nguyên tắc không cần điều chỉnh về pháp luật. Tuy nhiên thực tiễn áp dụng Việt Nam có thể mâu thuẫn với yêu cầu này của CPTPP, do đó dựa trên phần nội dung tác động đến đối tượng bảo hộ SCLQĐDP của Hiệp định CPTPP mà tác giả đã phân tích ở trên, thì tác giả đề xuất hướng xử lý thích hợp nên là:

Mở rộng, lựa chọn đối tượng thích hợp: cụ thể do CPTPP không buộc pháp luật Việt Nam phải bảo hộ cả 3 đối tượng liệt kê trong Khoản 2 Điều 18.37 CPTPP " *Các bên khẳng định rằng bằng độc quyền sáng chế có thể yêu cầu bảo hộ cho ít nhất một trong các đối tượng sau: các công dụng mới của một sản phẩm đã biết, các phương pháp sử dụng mới của một sản phẩm đã biết hoặc quy trình mới của một sản phẩm đã biết*"[58], mà pháp luật SHTT Việt Nam có thể lựa chọn chỉ là một trong ba đối tượng nêu trên nên, vì vậy bước đầu tiên cần làm là xác định đối tượng nào thích hợp nhất để bảo hộ theo hướng lựa chọn đối tượng ít phổ biến nhất trong thực tế. Sau đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn thích hợp để các cơ quan liên quan vẫn xem xét đầy đủ các điều kiện bảo hộ bình thường, chỉ không coi công dụng mới hoặc phương pháp sử dụng mới hoặc quy trình sử dụng mới (đối tượng nào thì tùy lựa chọn ở giai đoạn trước) của một sản phẩm đã biết là "không có tính mới/sáng tạo" một cách tự động mà thôi.

Mặt khác, nên mở rộng phạm vi bảo hộ đối với nhóm đối tượng được sử dụng theo chức năng mới như là giải pháp hiệu quả cho việc nghiên cứu và phát triển ngành công nghiệp dược phẩm ở quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Việc nghiên cứu và phát triển thuốc mới đòi hỏi tốn kém rất nhiều thời gian và chi phí, nhất là với quốc gia đang phát triển như Việt Nam thì điều kiện để đầu tư cho nghiên cứu và phát triển các loại thuốc mới là điều hết sức khó khăn. Trước đây, khi Luật SHTT 2005 chưa có hiệu lực, liên quan đến dược phẩm, bên cạnh các sản phẩm và quy trình được bảo hộ, một nhóm đối tượng cũng được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế là nhóm đối tượng (những sản phẩm hay hoạt chất đã biết) được sử dụng theo

[58] Xem cụ thể Điều 18.37 tại Hiệp định CPTPP, 2018, bản dịch không chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

mục đích mới. Theo quy định của pháp luật về SHTT hiện hành của Việt Nam, nhóm đối tượng này không còn được bảo hộ nữa. Tuy nhiên, với trình độ phát triển hiện nay của ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam, sẽ là hợp lí nếu thiết lập lại chế độ bảo hộ sáng chế đối với nhóm đối tượng này. Có thể thấy trong suốt lịch sử ngành công nghiệp dược phẩm, có không ít những dược chất sau một thời gian sử dụng đã được phát hiện có những tác dụng mới bên cạnh chỉ định được cấp phép ban đầu. Nhiều hoạt chất có thể được áp dụng những thành tựu bào chế mới để nâng cao hiệu quả của quá trình vận chuyển thuốc, chẳng hạn chuyển từ dạng tiêm sang dạng dung dịch uống, dạng viên nhai; bào chế thuốc dưới dạng viên nén giải phóng kéo dài có thể làm giảm số lần dùng thuốc trong ngày, qua đó có thể giảm thiểu tác dụng phụ gây ra khi thuốc hấp thụ qua đường tiêu hoá… Tái nghiên cứu những thuốc đã được cấp phép lưu hành là một chiến lược ít rủi ro hơn, giúp làm giảm chi phí thử nghiệm lâm sàng và nhanh chóng đưa được sản phẩm ra thị trường. Khi những thông tin về dược lí và tính an toàn của thuốc đã được khẳng định thì chỉ cần tiến hành thử nghiệm lâm sàng trong thời gian nhanh hơn, đồng thời quy trình sản xuất cũng chỉ cần thay đổi không đáng kể, không đòi hỏi đầu tư quá nhiều chi phí và công sức để thay thế.

Bên cạnh đó, khi pháp luật SHTT mở rộng đối tượng bảo hộ SCLQĐDP thì chắc chắn rằng pháp luật SHTT cần phải điều chỉnh điều kiện để xét bảo hộ SCLQĐDP, cụ thể ở đây tác giả muốn đề cập đến là điều kiện "có khả năng áp dụng công nghiệp". Tác giả cho rằng, pháp luật Việt Nam cần xây dựng nội hàm của khái niệm "có khả năng áp dụng công nghiệp" hay "hữu ích" mà Hiệp định CPTPP còn bỏ ngỏ. Như đã phân tích sự khác biệt của hai tiêu chuẩn tại nội dung tác động tại mục 2.2.2, nếu chọn "có khả năng áp dụng công nghiệp" có thể tạo thuận lợi trong phát triển thuốc generic, tuy nhiên "hữu ích" lại tạo thuận lợi cho đơn vị trong nước phát triển vắc xin và dược phẩm sinh học. Việt Nam cần xây dựng tiêu chuẩn "có trình độ sáng tạo/ tính không hiển nhiên" cho dược phẩm. Cần có tiêu chí và hướng dẫn rõ ràng để đánh giá như thế nào là "có tác dụng điều trị đáng kể" khi so sánh hiệu quả giữa dạng đã tồn tại và dạng mới, có nghĩa là dù pháp luật SHTT có mở rộng đối tượng bảo hộ là dạng mới hoặc có công dụng mới thì không phải tất cả các trường hợp SCLQĐDP nếu có dạng mới hoặc công dụng mới là được bảo hộ độc quyền. Chẳng hạn không nên bảo hộ cho những sáng chế dược phẩm đơn thuần chỉ là một dạng mới của một hoạt chất đã biết mà không tạo ra cải thiện đáng kể trong hiệu quả điều trị. Dạng mới như kết tinh vô định hình kết tinh (amorphous to crystalline) hay tinh thể vô định hình (crystalline to amorphous) hoặc hút ẩm để sấy khô (hygroscopic to dried), đồng phân, chất chuyển hóa, phức, kết hợp đa dạng, muối, hydrate, đa hình, este (ester), ete (ether) hoặc kích thước phân tử mới, sẽ được coi là cùng hoạt chất trừ khi dạng dùng mới tạo ra được những tác dụng điều trị đáng kể thì mới được xem xét bảo hộ.

*2.3.2.2. Bổ sung, sửa đổi quy định về đơn sáng chế đã công bố và bằng độc quyền sáng chế liên quan đến dược phẩm đã cấp tại Điều 99, Điều 110 Luật SHTT; bổ sung quy định về liên kết sáng chế dược phẩm.*

Như phần phân tích tác động của Hiệp định CPTPP đến hệ thống pháp luật SHTT nêu trên, cụ thể trong nội dung quy định về thông tin liên quan tới đơn sáng chế đã công bố và bằng độc quyền sáng chế đã cấp đối với SCLQĐDP, thì pháp luật Việt Nam chưa tương thích, bởi vì hiện tại pháp luật SHTT chỉ có quy định công bố các quyết định liên quan đến văn bằng bảo hộ (Điều 99) và quy định công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (Điều 110), chứ không quy định về các nội dung công bố chi tiết như Điều 18.45 Hiệp định CPTPP mà tác giả đã phân tích, đối chiếu trong phần tác động.

Vì vậy, đề xuất sửa đổi Điều 99 và Điều 110 của Luật SHTT để bổ sung thêm quy định về các thông tin, nội dung, tài liệu cần phải công bố liên quan tới sáng chế. Xu hướng chung của các quốc gia trong việc tiếp cận thông tin về đơn sở hữu công nghiệp là tiếp cận được các tài liệu giao dịch không bí mật của Người nộp đơn và cơ quan SHTT trong quá trình giải quyết đơn. Ngoài ra, điều này là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận được với nguồn thông tin cần thiết. Do đó, tác giả cho rằng Điều 99 và Điều 110 cần được sửa đổi chung cho tất cả các đối tượng sở hữu công nghiệp chứ không riêng gì Sáng chế.

Bên cạnh đó, xuất phát từ nội dung liên quan đến công bố các thông tin về sáng chế, thì trong phần tác động nêu trên, tác giả đã đối chiếu với pháp luật SHTT thì chưa thấy có quy định về các biện pháp liên quan tới việc lưu hành một số dược phẩm nhất định mà theo Hiệp định CPTPP có quy định tại Điều 18.53. Nội hàm của quy định này là việc liên kết sáng chế được hiểu là việc thiết lập mối quan hệ giữa quá trình phê duyệt lưu hành thuốc generic và tình trạng sáng chế của sản phẩm gốc. Hệ thống này không cho cấp phép lưu hành những thuốc generic trước khi hết thời hạn bảo hộ sáng chế hoặc cơ quan có thẩm quyền chỉ có thể ra quyết định về việc sáng chế không bị vi phạm hoặc không có hiệu lực khi có sự đồng thuận của chủ sở hữu sáng chế[59]. Như vậy, hệ thống này đặt trách nhiệm chứng minh thuốc generic không được bảo hộ sáng chế/ sáng chế hết hạn cho nhà sản xuất thuốc generic. Hệ thống cũng đặt trách nhiệm phải ngăn chặn việc đăng ký và lưu hành thuốc generic đang được bảo hộ sáng chế lên cơ quản quản lý SHTT và quản lý lưu hành thuốc của một quốc gia.

Hệ thống liên kết sáng chế khởi nguồn tại Hoa Kỳ và sau đó mô hình này được tiếp nhận tại các quốc gia khác[60]. Lợi ích mà hệ thống này mang lại đó là cung cấp thông tin về tình trạng sáng chế của một sản phẩm. Thông tin này giúp cho nhà sản xuất thuốc generic biết những sáng chế nào đang bảo hộ một dược phẩm và có cơ sở để quyết định sử dụng sáng chế sau khi

[59]LawTeacher Online, Analysis of the concept of Patent linkage, <http://www.lawteacher.net/free-law-essays/constitutional-law/analysis-of-the-concept-of-patent-linkage-constitutional-law-essay.php#ftn6> truy cập 24/5/2024

[60] Hoa Kỳ có quy định các trước hợp kéo dài sáng chế tại 35.U.S Code § 156-Extension of patent term <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/qt-us_code_temp_noupdates_qt-us_code_temp_noupdates> truy cập 24/5/2024

hết hạn bảo hộ; giúp giảm bớt những vụ việc kiện tụng vi phạm sáng chế lãng phí và không cần thiết; tăng cường hiệu quả và năng suất cho hoạt động nghiên cứu và phát triển thuốc cho cả nhà sản xuất thuốc gốc và generic vì hệ thống này giúp định hướng và dự liệu hoạt động đầu tư nghiên cứu và sản xuất.

Theo quy định tại Điều 18.53.1 Hiệp định CPTPP, một Bên sẽ có một cơ chế thông báo, cung cấp quyền cho chủ sở hữu sáng chế để ngăn chặn việc gia nhập thị trường của thuốc generic. Bởi vì, với quy định này, một Bên phải hoặc là tạo ra một hệ thống để thông báo cho người nắm bằng độc quyền sáng chế (thực tế là người có quyền lưu hành sản phẩm) hoặc thông báo trước khi sản phẩm cạnh tranh lưu hành, hay một sản phẩm có công dụng được phê duyệt, được ghi nhận trong yêu cầu bảo hộ. Một bên cũng cần cho người nắm bằng độc quyền sáng chế đủ thời gian và cơ hội để tìm chiến lược bao gồm quy trình tư pháp và hành chính, lệnh cấm sơ bộ hay các biện pháp tạm thời có hiệu quả tương đương.

Hoặc là, các Bên sẽ lựa chọn giải pháp thứ hai như quy định tại khoản 2 Điều 18.51. Theo đó, một Bên sẽ thông qua hoặc duy trì một hệ thống tư pháp tăng cường ngăn cản, dựa trên thông tin sáng chế liên quan đến thông tin nộp cho cơ quan cấp giấy phép lưu hành của một người nắm giữ bằng sáng chế hoặc người nộp đơn xin cấp giấy phép lưu hành, hoặc dựa trên sự phối hợp trực tiếp giữa các cơ quan cấp giấy phép lưu hành và các văn phòng cấp bằng sáng chế, việc cấp giấy phép lưu hành cho bất kỳ bên thứ ba mua bán sản phẩm dược phẩm yêu cầu có bằng sáng chế tuyên bố sản phẩm đó, trừ khi có sự cho phép hoặc đồng ý của chủ sở hữu bằng sáng chế. Như vậy, một Bên có thể tạo ra một hệ thống tư pháp bổ sung để ngăn chặn người nộp đơn không được lưu hành một sản phẩm, hay một sản phẩm có cách sử dụng được phê duyệt đã được yêu cầu bảo hộ sáng chế. Hệ thống này yêu cầu sự phối hợp trực tiếp giữa cơ quan phê duyệt cấp phép lưu hành và cơ quan cấp bằng độc quyền sáng chế. Quy định này mở rộng nghĩa vụ của các cơ quan quản lý trong toàn bộ thời gian sáng chế được bảo hộ, trừ khi chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế đồng ý, hay cho phép sử dụng thông tin đó.

Vì vậy, tác giả đề xuất không chỉ điều chỉnh, bổ sung thêm nội dung tại Điều 99, Điều 110 Luật SHTT mà cần phải có thêm điều khoản quy định cụ thể về liên kết sáng chế dược phẩm để tạo khung pháp lý rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu, giúp cho các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam nắm bắt được các cơ hội khi biết được thời hạn bảo hộ các SCLQĐDP gần hết hạn để có sự chủ động trong xây dựng chiến lược sản xuất thuốc biệt dược, đồng thời từ quy định này các doanh nghiệp được cung cấp thông tin đầy đủ các vấn đề về SHTT của SCLQQĐDP, để tự tin khi thực hiện sản xuất và đăng ký lưu hành thuốc trong thị trường được thuận lợi, hạn chế trường hợp sản xuất thuốc xong mà lưu hành chưa được do hệ thống quy định của bảo hộ SCLQĐDP và đăng ký lưu hành thuốc có những điểm chưa thống nhất, chồng chéo sẽ dẫn đến thiệt thòi cho các doanh nghiệp dược phẩm.

Cụ thể, đối quy định liên kết giữa hệ thống bảo hộ sáng chế và quy trình cấp phép gia nhập thị trường. Trước đây Việt Nam đã từng phản đối yêu cầu tương tự của Phòng Thương

mại châu Âu. Hệ thống liên kết bằng sáng chế có thể bị lạm dụng, tạo ra áp lực cho cơ quan cấp phép và rủi ro trì hoãn gia nhập thị trường của thuốc generic[61]. Các lợi ích tài chính của người được cấp văn bằng sáng chế trong việc làm chậm lại khả năng tiếp cận thị trường của thuốc generic có thể lớn hơn nhiều so với các khoản phạt họ có thể phải chịu. Vì vậy, có thể xảy ra vấn đề khai báo không trung thực sáng chế hoặc gửi đơn kiện nhằm trì hoãn quá trình phê duyệt lưu hành thuốc generic.

Với mỗi đơn yêu cầu cấp phép lưu hành cho một dược phẩm generic, thì cơ quan có thẩm quyền phải rà soát tất cả các bằng sáng chế liên quan đang có hiệu lực, phải thông báo cho chủ sở hữu các bằng sáng chế đó biết về yêu cầu này và trường hợp có khiếu nại thì phải dừng việc cấp phép lưu hành cho đến khi nào khiếu nại được giải quyết xong. Liên kết sáng chế đặt lên vai cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành những gánh nặng trách nhiệm rất lớn và bảo vệ các chủ sở hữu sáng chế đang có hiệu lực một cách quá mức. Hơn nữa, hệ thống này còn chuyển toàn bộ rủi ro sang người có yêu cầu đăng ký lưu hành thuốc generic bởi cơ quan có thẩm quyền sẽ hoãn việc cấp phép lưu hành trong trường hợp có khiếu nại từ các chủ sở hữu bằng sáng chế đang có hiệu lực. Và việc hoãn cấp phép sẽ kéo dài cho đến khi nào khiếu nại được giải quyết xong. Vì vậy, việc cho phép thuốc generic được lưu hành sẽ gặp khó khăn hơn nhiều do hệ thống liên kết sáng chế tạo điều kiện cho chủ sở hữu văn bằng sáng chế vị trí áp đảo đối thủ cạnh tranh tiềm năng của mình.

Để cân bằng hai mục tiêu khuyến khích nghiên cứu phát triển thuốc mới và khả năng tiếp cận thuốc generic giá rẻ, Hoa Kỳ có cơ chế 180 ngày độc quyền cho nhà sản xuất generic nào nộp đơn xin cấp phép lưu hành đầu tiên thắng kiện cáo buộc vi phạm sáng chế hoặc sáng chế không hiệu lực của nhà sản xuất gốc. Khi đó, trong 180 ngày độc quyền nhà sản xuất generic sẽ là đơn vị sản xuất thuốc generic duy nhất được cấp phép lưu hành[62]. Đây là "phần thưởng" nhằm khuyến khích và bù đắp cho rủi ro bị kiện vi phạm sáng chế. Tác giả cho rằng, đây có thể là một giải pháp mà Việt Nam có thể học hỏi để xây dựng cơ chế cân bằng lợi ích trong hệ thống liên kết sáng chế.

Việt Nam cần nghiên cứu thêm kinh nghiệm áp dụng pháp luật của các nước để tạo cơ chế cân bằng khi xây dựng hệ thống liên kết sáng chế nhằm hạn chế khả năng lạm dụng của người nắm độc quyền sáng chế. Như phân tích nêu trên, Quy định về liên kết sáng chế, Việt Nam có thể nghiên cứu quy định của Hoa Kỳ có cơ chế 180 ngày độc quyền cho nhà sản xuất generic nào nộp đơn xin cấp phép lưu hành đầu tiên thắng kiện cáo buộc vi phạm sáng chế hoặc sáng chế không hiệu lực của nhà sản xuất gốc. Đây có thể là một cơ chế hay để cân bằng

[61] "Việt Nam cho rằng sẽ là không phù hợp nếu đưa quy trình bảo hộ sáng chế vào thủ tục hành chính, bởi sẽ không thể đưa ra một mệnh lệnh hành chính hay thủ tục hành chính để thực thi việc bảo hộ đó." Xem Faunce, Thomas Alured and Townsend, Ruth, Trans Pacific Partnership Agreement – Public Health and Medicines Policies (November 7, 2010). No ordinary deal – Unmasking the transpacific partnership free trade agreement<http://ssrn.com/abstract=1704834> truy cập 14/6/2024

[62] The Hatch-Waxman Amendments Mục 505(j) của Đạo luật (21 U.S.C. 355(j))

hai mục tiêu khuyến khích nghiên cứu phát triển thuốc mới và khả năng tiếp cận thuốc generic giả rẻ.

*2.3.2.3. Bổ sung quy định điều chỉnh thời hạn bằng sáng chế do sự rút ngắn bất hợp lý*

Tại Điều 18.46 Hiệp định CPTPP quy định Điều chỉnh thời hạn bằng sáng chế do sự chậm trễ của cơ quan cấp bằng sáng chế, cụ thể: "*1. Mỗi Bên phải nỗ lực hết sức để xử lý đơn sáng chế một cách có hiệu quả và kịp thời,với mục tiêu tránh những chậm trễ không cần thiết và bất hợp lý.*

*2. Một Bên có thể quy định các thủ tục cho phép người nộp đơn sáng chế đề nghị thẩm định nhanh đơn sáng chế của mình.*

*3. Nếu có sự chậm trễ bất hợp lý trong việc cấp bằng sáng chế của một Bên, Bên đó phải quy định các biện pháp để, và theo đề nghị của chủ sở hữu bằng sáng chế phải, điều chỉnh thời hạn bằng sáng chế nhằm bù đắp cho những chậm trễ như vậy.*

*4. Với mục đích của Điều này, sự chậm trễ bất hợp lý ít nhất phải bao gồm sự chậm trễ trong việc cấp bằng sáng chế kéo dài hơn năm năm kể từ ngày nộp đơn trong lãnh thổ của Bên đó, hoặc ba năm sau khi có đề nghị thẩm định đơn, tùy thời điểm nào muộn hơn. Một Bên, trong việc xác định sự chậm trễ, có thể loại trừ những khoảng thời gian không xảy ra trong quy trình xử lý[63] hoặc thẩm định đơn sáng chế của cơ quan cấp bằng sáng chế; khoảng thời gian không trực tiếp do[64] cơ quan cấp bằng sáng chế; cũng như những khoảng thời gian do người nộp đơn[65]".*

Phù hợp theo xu hướng chung của các đang nước phát triển, hướng đến nâng cao giá trị các bằng độc quyền sáng chế, đảm bảo quyền của chủ sở hữu sáng chế nói chung, SCLQĐDP nói riêng, các nước thành viên trong Hiệp định CPTPP đã thống nhất đưa ra điều khoản quy định như tác giả nêu trên. Vì trong thực tế, quy định điều chỉnh thời hạn bằng sáng chế do sự chậm trễ của cơ quan cấp bằng sáng chế mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng, bao gồm:

Thứ nhất, bảo đảm tính công bằng cho nhà sáng chế: Khi cơ quan cấp bằng sáng chế chậm trễ trong việc xử lý đơn đăng ký, nhà sáng chế có thể bị thiệt hại về mặt tài chính và cơ hội. Quy định điều chỉnh thời hạn bằng sáng chế giúp bù đắp cho những thiệt hại này bằng cách kéo dài thời hạn bảo hộ của bằng sáng chế. Điều này đảm bảo rằng nhà sáng chế được hưởng đầy đủ quyền lợi từ sáng chế của họ, ngay cả khi có sự chậm trễ từ phía cơ quan chức năng.

---

[63] Với mục đích của khoản này, một Bên có thể giải thích quy trình xử lý nghĩa là quy trình xử lý hành chính ban đầu và quy trình xử lý hành chính tại thời điểm cấp bằng.

[64] Một Bên có thể coi "sự chậm trễ không trực tiếp do cơ quan cấp bằng sáng chế" là sự chậm trễ nằm ngoài chủ định hoặc phạm vi kiểm soát của cơ quan cấp bằng sáng chế.

[65] Bất kể Điều 18.10 (Áp dụng Chương này với các đối tượng đã tồn tại và hành vi xảy ra từ trước), Điều này áp dụng cho tất cả các đơn sáng chế nộp sau ngày Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực với Bên đó hoặc hai năm sau ngày ký kết Hiệp định này, tùy thời điểm nào muộn hơn với Bên đó.

Thứ hai, khuyến khích cơ quan cấp bằng sáng chế làm việc hiệu quả: Việc điều chỉnh thời hạn bằng sáng chế do sự chậm trễ tạo ra động lực cho các cơ quan chức năng xử lý đơn đăng ký một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nếu họ chậm trễ, họ có thể phải đối mặt với việc thời hạn bảo hộ của bằng sáng chế bị kéo dài, dẫn đến việc mất lệ phí và tổn hại uy tín.

Thứ ba, góp phần thúc đẩy sáng tạo: Bằng cách đảm bảo quyền lợi cho nhà sáng chế, quy định này khuyến khích họ tiếp tục sáng tạo và phát triển những sáng chế mới. Khi nhà sáng chế biết rằng họ sẽ được bảo vệ đầy đủ cho sáng chế của mình, họ sẽ có nhiều khả năng đầu tư thời gian và nguồn lực vào việc nghiên cứu và phát triển.

Tuy nhiên, pháp luật SHTT Việt Nam hiện tại, thì chưa có quy định đối với nội dung này, vì vậy tác giả kiến nghị, đề xuất: Sửa đổi, bổ sung Luật SHTT, cụ thể có 2 phương án:

**Phương án 1:**

- Sửa đổi Điều 93.2 của Luật SHTT về trường hợp kéo dài thời hạn bảo hộ do sự chậm trễ không cần thiết và bất hợp lý;

- Sửa đổi Điều 119 của Luật SHTT quy định về thời hạn thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, bổ sung thêm quy định giải thích về sự chậm trễ không cần thiết và bất hợp lý.

**Phương án 2:**

- Sửa đổi Điều 93.2 của Luật SHTT về trường hợp kéo dài thời hạn bảo hộ do sự chậm trễ không cần thiết và bất hợp lý:

- Sửa đổi nghị định hướng dẫn thi hành Luật SHTT về sở hữu công nghiệp, bổ sung thêm quy định giải thích rõ về sự chậm trễ không cần thiết và bất hợp lý.

+ Thời hạn bằng sáng chế: trường hợp có chậm trễ trong việc cấp bằng sáng chế kéo dài hơn năm năm kể từ ngày nộp đơn, hoặc ba năm sau khi có đề nghị thẩm định đơn, tùy thời điểm nào muộn hơn thì có thể bổ sung khoảng thời gian bù đắp tối thiểu và tối đa. Đề xuất: Nên lấy mốc là 5 năm (kể từ khi nộp đơn) hoặc 3 năm (kể từ khi có yêu cầu XNND) tùy thời điểm nào muộn hơn. Nếu bằng sáng chế  được cấp muộn so với mốc này thì thời hạn bảo hộ được tăng thêm đúng bằng thời gian muộn. Ví dụ: nếu bằng sáng chế được cấp muộn 1 tháng so với mốc này thì thời hạn bảo hộ được tăng thêm 1 tháng.

Việc kiến nghị, sửa đổi nội dung nêu trên, nhằm mục đích để pháp luật SHTT Việt Nam hài hòa với các quy định ĐƯQT nói chung, hiệp định CPTPP nói riêng, bởi vì nhiều quốc gia trên thế giới có quy định tương tự về điều chỉnh thời hạn bằng sáng chế do sự chậm trễ của cơ quan cấp bằng sáng chế. Việc áp dụng quy định này giúp Việt Nam hội nhập quốc tế và tạo môi trường đầu tư bình đẳng cho các nhà sáng chế trong nước và quốc tế. Đồng thời, bổ sung nội dung nêu trên cũng thể hiện sự cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ quyền SHTT: Quy định này mang hàm ý Chính phủ Việt Nam cam kết tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt động sáng tạo và đổi mới Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy phát triển kinh tế.

*2.3.2.4. Bổ sung ban hành Thông tư hướng dẫn riêng biệt về các quy định bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm theo Hiệp định CPTPP*

Để thực thi cam kết trong Hiệp định CPTPP, Việt Nam sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới một số văn bản quy phạm pháp luật về thương mại, hải quan, SHTT, lao động, công đoàn, v.v. để phù hợp với cam kết của Hiệp định. Theo kết quả rà soát, có 265 văn bản quy phạm pháp luật ở cấp Trung ương, tổng số văn bản quy phạm pháp luật được kiến nghị sửa đổi, bổ sung là 12 văn bản bao gồm 08 luật, 03 nghị định và 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, 08 luật bao gồm Bộ luật Lao động, Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Tố cáo (đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV vừa qua)[66]. Riêng đối với lĩnh vực SHTT, trong đó quy định bảo hộ SCLQĐDP khi Hiệp định CPTPP thực thi thì pháp luật SHTT cần bổ sung, sửa đổi 6 Điều của Luật SHTT gồm: Điều 148, Điều 130, Khoản 3 Điều 80, Khoản 3 Điều 60, Khoản 1 Điều 72, Điều 128 ; Bổ sung quy định về (i) "cạn quyền" đối với quyền tác giả và quyền liên quan; Bổ sung quy định về: (i) bảo đảm thông tin và thời gian cho chủ bằng độc quyền sáng chế thực thi quyền của mình, trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Và sau đó sẽ đến Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sở hữu trí tuệ và tuỳ theo tính chất, phạm vi, đối tượng, các nội dung chịu sự điều chỉnh, bổ sung hoặc quy định bổ sung mới thì các Bộ sẽ tiếp tục ban hành các Thông tư hướng dẫn, đo dó sẽ có nhiều văn bản liên đới, điều này cũng là một trở ngại lớn cho các doanh nghiệp khi muốn tiếp cận với các văn bản pháp luật.

CPTPP là FTA thế hệ mới và tiêu chuẩn cao đầu tiên mà nước ta từng tham gia, nó trực tiếp tác động tới nhiều chế định pháp luật của Việt Nam. Vì vậy, để tận dụng hiệu quả cơ hội tối đa từ Hiệp định CPTPP thì công tác hoàn thiện các quy định pháp luật nước ta, cần phải sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm thực thi các cam kết trong Hiệp định CPTPP, mục tiêu chính thứ nhất là bảo đảm sự kết nối phù hợp giữa luật pháp nước ta với các cam kết CPTPP và thứ hai là tổ chức triển khai dựa trên các cam kết. Trong quá trình dự thảo, tham vấn luôn tạo điều kiện để doanh nghiệp hay các đối tượng liên quan được bày tỏ ý kiến, thể hiện quan điểm và tiếp cận thông tin một cách minh bạch, rõ ràng. Các Bộ, Ngành cũng cần phải liên kết chặt chẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong ngoài nước hợp tác và hình thành môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh công bằng.

Mặc dù, Việt Nam đã chủ động chuẩn bị từ sớm lộ trình xây dựng chính sách pháp luật để thực thi các nghĩa vụ cam kết về SHTT theo Hiệp định CPTPP, trong đó có nghĩa vụ thì "nội luật hoá" áp dụng ngay khi hiệp định có hiệu lực, có cam kết thì cho phép thực hiện theo lộ trình 3 năm hoặc 5 năm. Nhưng thực tế, theo báo cáo đánh giá của Phòng thương mại và

[66] Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái bình Dương, bình luận của người trong cuộc, Bộ Công thương, NXB Thanh niên.

công nghiệp Việt Nam, về mức độ hiểu biết của doanh nghiệp về CPTPP, 69% doanh nghiệp nghe nói hoặc biết sơ bộ về Hiệp định này, cao hơn tất cả các FTA khác; 25% doanh nghiệp có hiểu biết nhất định về Hiệp định. Tuy nhiên, cứ 20 doanh nghiệp mới có 1 doanh nghiệp biết rõ về các cam kết CPTPP liên quan tới hoạt động kinh doanh của mình[67]. Điều này, là một trong những trở ngại rất lớn khi các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp dược phẩm tham gia cùng thị trường thế giới, nhất là thị trường Châu Âu, đây là thị trường mà vấn đề SHTT luôn được đề cao, toàn diện và bảo hộ chặt chẽ, minh bạch. Vì vậy, qua nghiên cứu tác giả cho rằng, hệ thống pháp luật Việt Nam còn rườm rà, nhiều tầng, minh chứng cụ thể là việc chuẩn bị sửa đổi hàng loạt các luật đã nêu ở trên và tất nhiên sẽ có hàng loạt nghị định, thông tư hướng dẫn ban hành kèm theo. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các doanh nghiệp khó khăn trong việc tìm hiểu, tiếp cận quy định pháp luật về SHTT nói chung, pháp luật về SHCN đối với bảo hộ SCLQĐDP nói riêng.

Mặt khác, bảo hộ SCLQĐDP là một quy định pháp luật hết sức quan trọng, cần có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các nhà xây dựng chính sách, các bộ ngành được giao nhiệm vụ ban hành các hướng dẫn để xác lập quyền cũng như thực thi để bảo vệ quyền của chủ sở hữu đặt trong sự cân bằng với sức khoẻ của cộng đồng, bởi vì dược phẩm được bảo hộ là đối tượng có ảnh hưởng lớn đến các vấn đề liên quan đến các chính sách về chính trị, kinh tế và xã hội không chỉ ở phạm vi quốc gia và mà đó là sự quan tâm đặc biệt của cả cộng đồng thế giới và nhất là trong bối cảnh Việt Nam gia nhập và thực thi Hiệp định CPTPP với nhiều điều khoản cam kết cao và toàn diện về SHTT nói chung, bảo hộ SCLQĐDP nói riêng. Hiệp định có nhiều yêu cầu mới được đặt ra do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, vì vậy, để pháp luật Việt Nam tương thích với các cam kết quốc tế, là tiền đề để các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp dược phẩm được tiếp cận, kết nối và thu hút, liên kết đầu tư với các nước có nền công nghiệp dược phẩm phát triển. Muốn vậy, thì các doanh nghiệp trong nước nói chung, doanh nghiệp dược phẩm nói riêng phải có sự hiểu biết đúng, đủ về pháp luật SHTT, về quy định bảo hộ SCLQĐDP để không rơi vào tình huống xâm phạm quyền SHTT do các doanh nghiệp chưa hiểu đầy đủ về quy định của Hiệp định. Để thực hiện điều này, thì các cơ quan quản lý nhà nước về SHTT, các cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan đến SHTT nói chung, bảo hộ SCLQĐDP nói riêng cần có sự thống nhất, chặt chẽ, nhất quán để có thể tuyên truyền, hướng dẫn rõ ràng, dễ áp dụng về các nội dung quy định bảo hộ SCLQĐDP trong Hiệp định CPTPP, bằng một Thông tư riêng biệt giao cho Bộ khoa học và công nghệ chủ trì, tham mưu trên cơ sở tổng hợp các vấn đề liên quan từ các bộ ngành như Bộ y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Tư pháp…Thông tư quy định hướng dẫn thi hành tất các các nội dung mà pháp luật SHTT Việt Nam về bảo hộ SCLQĐDP cần thực hiện theo nghĩa vụ cam kết trong Hiệp định CPTPP, để các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tiếp cận, tìm hiểu, dễ dàng nắm bắt cơ hội để phát triển ngành công

[67] Báo cáo về Việt Nam sau 02 năm thực thi Hiệp định CPTPP từ góc nhìn doanh nghiệp do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam thực hiện, https://trungtamwto.vn/ , truy cập ngày 31/7/2024

nghiệp dược phẩm cũng như hạn chế được những vụ xâm phạm SHTT về SCLQĐDP do chưa nắm, hiểu được quy định của Hiệp định.

**KẾT LUẬN CHƯƠNG 2**

Thông qua việc phân tích các quy định của Hiệp định CPTPP gồm: đối tượng, điều kiện bảo hộ, thời hạn bảo hộ SCLQĐDP, đơn sáng chế đã công bố và bằng độc quyền sáng chế liên quan đến dược phẩm đã cấp, điều chỉnh thời hạn bằng sáng chế do sự rút ngắn bất hợp lý, có thể kết luận như sau: các quy định của Hiệp định CPTPP phần lớn dựa trên quy định của TPP, chịu sự tác động, dẫn dắt bởi quốc gia có thế mạnh về bảo hộ SCLQĐDP như Hoa Kỳ, cụ thể về vấn đề liên quan đến sáng chế trong dược phẩm thì nền tảng xây dựng quy định là từ hiệp định TRIPS nhưng có sự điều chỉnh theo hướng mở rộng, toàn diện và nâng cao mức độ bảo hộ SCLQĐDP đối với các quốc gia thành viên, buộc các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam phải "*nội luật hoá*" pháp luật SHCN về bảo hộ SCLQĐDP để đảm bảo thực hiện các cam kết theo lộ trình. Theo đó, dưới sự tác động của Hiệp định CPTPP đến hệ thống pháp luật SHTT, bắt buộc pháp luật SHTT Việt Nam phải có những sự điều chỉnh bổ sung các quy định về SHCN đối với SCLQĐDP khi hiệp định có hiệu lực, mặc dù Việt Nam đã có sự điều chỉnh, bổ sung về nội dung SHTT theo hiệp định, thông qua Luật SHTT năm 2022 nhưng thực tế vẫn còn một số bất cập, chưa phù hợp, cần phải tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung. Trên cơ sở những bất cập đó, tác giả đã đưa ra những kiến nghị, giải pháp để góp phần hoàn thiện pháp luật SHTT như mở rộng đối tượng bảo hộ sáng chế, đơn sáng chế đã công bố và bằng độc quyền sáng chế liên quan đến dược phẩm đã cấp, điều chỉnh thời hạn bằng sáng chế do sự rút ngắn bất hợp lý…với mục đích vừa đưa quy định pháp luật Việt Nam ngày càng tương thích nhiều hơn với những cam kết, quy định của Hiệp định CPTPP vừa có thể khai thác các điều kiện thuận lợi từ việc tham gia hiệp định để góp phần phát triển nền công nghiệp dược phẩm của nước nhà, hướng đến đảm bảo vấn đề chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, cho cộng đồng.

# KẾT LUẬN CHUNG

Sở hữu trí tuệ nói chung và sở hữu công nghiệp đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm nói riêng là một trong những nội dung quan trọng luôn được pháp luật quốc tế, các điều ước quốc tế quan tâm và có những qui định với mức độ bảo hộ ngày càng chặt chẽ, toàn diện và nâng cao hơn. Bởi vì, cùng với quá trình toàn cầu hóa, sự phát triển của công nghệ đã khiến cho việc tiếp cận và sao chép tri thức được thực hiện một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn, theo đó, những hành vi được cho là tự do sử dụng không xin phép hay bị coi là xâm phạm quyền SHTT đã ngày càng trở nên phổ biến, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp dược. Theo đó, các quốc gia phát triển đã chuyển hướng chiến lược bảo vệ quyền SHTT sang một mặt trận mới, đó là gắn SHTT với các hoạt động thương mại và kinh tế toàn cầu, điều này thể hiện rõ nét qua Hiệp định TPP, sau này là hiệp định CPTPP với 11 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam và chính thức có hiệu lực thực thi vào năm 2019. Vì vậy tác giả đã lựa chọn đề tài và qua thời gian nghiên cứu đề tài "***Bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm theo Hiệp định CPTPP và Pháp luật Việt Nam***" luận văn đã thu được những kết quả sau đây:

Thông qua việc phân tích cơ sở lý luận về sáng chế và sáng chế liên quan đến dược phẩm, cụ thể đã làm rõ được các nội hàm khái niệm về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm, thông qua việc phân tích khái niệm sáng chế và sáng chế liên quan đến dược phẩm, khái niệm về dược phẩm, từ đó nêu lên đặc điểm và phân loại các sáng chế liên quan đến dược phẩm, các dạng bảo hộ sáng chế điển hình cũng như làm nổi bật của vấn đề bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm là cần thiết trong quá trình Việt Nam đã và đang thực thi Hiệp định CPTPP. Từ những khái niệm được nêu ra, luận văn đã tiến hành phân tích, khái quát quá trình lược sử phát triển hệ thống pháp luật quy định về SHTT nói chung, SHCN về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm nói riêng trong pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, cụ thể dưới những yêu cầu của các ĐƯQT về bảo hộ quyền SHCN mà trong đó quan trọng nhất là Hiệp định CPTPP, pháp luật Việt Nam đã xây dựng một hệ thống các văn bản thiết lập hành lang pháp lý bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm. Các văn bản đề cập đến việc bảo hộ dược phẩm được liệt kê từ Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Dược, Bộ luật Dân sự. Với những văn bản pháp luật được xây dựng, các quy định về bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm đã tương đối đầy đủ từ việc quy định đối tượng, điều kiện, thời hạn bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm, đảm bảo được tính tuân thủ và tương thích cơ bản với Hiệp định CPTPP. Bên cạnh đó, luận văn còn đề cập đến những tác động của Hiệp định CPTPP đến ngành công nghiệp dược phẩm tại Việt Nam, qua đó tác giả rút ra những thời cơ thuận lợi cũng như những thách thức, làm cơ sở đề xuất những giải pháp góp phần phát triển ngành công nghiệp dược phẩm trên nền tảng tuân thủ đúng, đủ các quy định về SHTT trong pháp luật Việt Nam và Hiệp định CPTPP.

Bằng việc phân tích các quy định bảo hộ SCLQĐDP gồm đối tượng, điều kiện, thời hạn bảo hộ SCLQĐDP, quy định về công bố thông tin đơn sáng chế đăng ký và bằng độc quyền sáng chế được cấp, bảo hộ dữ liệu thử nghiệm hoặc dữ liệu bí mật khác liên quan đến dược phẩm, gia hạn thời gian bảo hộ sáng chế do sự rút ngắn bất hợp lý… trong pháp luật Việt Nam và Hiệp định CPTPP (nền tảng là Hiệp định TRIPS), từ đó nhìn nhận, rút ra được sự tác động của Hiệp định đến hệ thống pháp luật SHTT và tác động đến ngành công nghiệp dược phẩm của Việt Nam. Tác động dẫn đến hệ thống pháp luật SHTT có sự điều chỉnh của quy định về đối tượng bảo hộ SCLQĐDP, cần có sự mở rộng đối tượng bảo hộ SCLQĐDP là khi có công dụng mới, dạng mới hoặc quy trình mới, thích ứng với quy định của hiệp định cũng đáp ứng nhu cầu phát triển các dạng kỹ thuật trong dược phẩm; tác động của hiệp định CPTPP bắt buộc pháp luật Việt Nam phải bổ sung về công bố thông tin về đơn sáng chế đăng ký và bằng độc quyền sáng chế đã cấp, quy định về liên kết sáng chế dược phẩm, gia hạn thời gian bảo hộ sáng chế do sự rút ngắn bất hợp lý. Đồng thời, tác động của Hiệp định đến ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam gồm tác động tích cực là cơ hội, tác động tiêu cực là thách thức, qua đó tác giả đề xuất các giải pháp dưới góc độ các doanh nghiệp dược phẩm cần nâng cao năng lực sản xuất và nghiên cứu, phát triển dược phẩm của các doanh nghiệp trong nước; đồng thời nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về pháp luật SHTT nói chung, về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm nói riêng trong điều kiện thực tế của ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, để vừa có cơ hội tiếp cận với nền công nghiệp dược phẩm tiên tiến của các nước phát triển vừa thực hiện mục tiêu đảm bảo người dân được chăm sóc sức khoẻ, tiếp cận được các loại thuốc mới, hướng đến đảm bảo nâng cao sức khoẻ cộng đồng trong bối cảnh hội nhập nhưng cũng nhiều rủi ro tiềm ẩn các vấn đề ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng như dịch bệnh, dịch cúm…xuất hiện ngày càng nhiều.

# DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

## A. SÁCH, GIÁO TRÌNH, TẠP CHÍ


1. Phan Trung Hiền (2022), *"Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật",* Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật.
2. Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (2006), *"Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Chính sách, pháp luật và áp dụng"*, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.
3. Lê Nết, Nguyễn Xuân Quang (2016), *"Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ"*, Nhà xuất bản Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam.
4. Cục Sở Hữu Trí Tuệ (2022), *"Cam kết về Sở hữu trí tuệ trong các hiệp định thương mại tự do"*, Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc dân.
5. Kiều Thị Thanh (2013), *Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam,* Tạp chí Khoa học pháp lý số 2.
6. Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Xuân Lý (2017), "*Quy định về sáng chế dược phẩm của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và ảnh hưởng đến chiến lược phát triển dược phẩm Việt Nam*", Tạp chí Khoa học pháp lý số 2.
7. Lê Thị Nam Giang (2019), "*Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích xã hội"*, Tạp chí khoa học pháp luật số 02.
8. Nguyễn Thị Bích Thảo (2022), "*Hoàn thiện các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhằm thực thi cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"*, Hội thảo khoa học về Hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Sở hữu trí tuệ, Khoa Luật – ĐHQGHN, ngày 12 tháng 05 năm 2022
9. Nguyễn Thị Hoàng Hạnh (2015) *"Chuyển hướng trong bảo hộ quốc tế đối với quyền sở hữu trí tuệ",* Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 31, Số 1.
10. Nguyễn Thị Hoàng Hạnh (2022), *"Hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam nhằm thực thi Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030"*, Hội thảo khoa học về Hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Sở hữu trí tuệ, Khoa Luật – ĐHQGHN, ngày 12 tháng 05 năm 2022.
11. Lê Thị Bích Thủy (2015), *Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam*, Tạp chí Luật học số 6.
12. Nguyễn Phan Khôi (2021), Chương sách "*Protecting intellectual property rights in Vietnam: Opportunities and Challenges*", trong "Challenges of Governances - Development and regional intergration in Southest Asia and ASEAN" (R. L. Holzhacker và W. G. Zen Tan chủ biên, 2021)
13. Trần Lê Đăng Phương (2023), "*Pháp luật về quản lý và phát triển tài sản quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ*", Hội thảo Khoa học quốc gia thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số, Đại học Lao động – Xã hội cơ sở II, thành phố Hồ Chí Minh.


## B. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ


14. Vụ Chính sách thương mại đa biên – Bộ Công thương, *"Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019*", http://www.moit.gov.vn/tin-chi-tiet (truy cập ngày 20/11/2020)

15. Đinh Hữu Trí (2022), *Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tạp chí Cộng sản*, https://www.tapchicongsan.org.vn/hoan-thien-phap-luat-ve-so-huu-tri-tue-trong-boi-canh-hoi-nhap-quoc-te (truy cập ngày 07/12/2022).
16. Lam Anh, *Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ: đảm bảo tính tương thích với Điều ước quốc tế*, https://quochoi.vn/tintuc/Pages/danh-sach-tin-uc.aspx, (truy cập ngày 17/12/2022)
17. Bộ khoa học và công nghệ, *Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ*, https://most.gov.vn/vn/tin-tuc/22049/nhung-diem-moi-cua-luat-sua-doi--bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-so-huu-tri-tue.aspx, (truy cập ngày 16/12/2022).
18. Trung tâm WTO và hội nhập liên đoàn thương mại và công nghiệp việt na, *Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và tác động đối với kinh tế Việt Nam*, https://trungtamwto.vn/an-pham/15709-cac-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-the-he-moi-va-tac-dong-doi-voi-kinh-te-viet-nam, (truy cập ngày 8/12/2023)
19. Hà Anh, Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, "*Nhìn lại hai năm thực thi CPTPP từ góc nhìn doanh nghiệp*", https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/nhin-lai-hai-nam-thuc-thicptpp-tu-goc-nhin-doanh-nghiep-579461.html (truy cập ngày 28/4/2021)
20. Minh Hà, *"Phát triển ngành Dược Việt Nam bền vững, từng bước tiến tới hiện đại"*, https://vjst.vn/vn/tin-tuc/8399/phat-trien-nganh-duoc-viet-nam-ben-vung--tung-buoc-tien-toi-hien-dai.aspx (truy cập ngày 12/10/2023)
21. Tường Vi, *"Hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam"*, https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/he-thong-phap-luat-ve-so-huu-tri-tue-cua-viet-nam-101670.htm (truy cập ngày 14/11/2022)
22. Luật sư Dương Thị Vân Anh - Công ty Luật TNHH Vietthink, "*Bảo hộ sáng chế dược phẩm và vấn đề giá thuốc chữa bệnh*", http://vietthink.vn/vi/tu-van-so-huu-tri-tue.nd/bao-ho-sang-che-duoc-pham-va-van-de-gia-thuoc-chua-benh.html (truy cập ngày 6/7/2017)
23. Trung Hiếu, "*Phát triển công nghiệp dược*", https://nhandan.vn/phat-trien-cong-nghiep-duoc-post15094.html, (truy cập ngày 18/12/2023)
24. Cục phát triển doanh nghiệp, "*Ngành Dược Việt Nam trong bối cảnh hội nhập*",https://business.gov.vn/cms/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/585/nganh-duoc-viet-nam-trong-boi-canh-hoi-nhap, (truy cập ngày 5/1/2021)
25. Hiếu Phương, **"***Bức tranh khởi sắc của doanh nghiệp ngành dược 2023"*,https://kinhtevadubao.vn/buc-tranh-khoi-sac-cua-doanh-nghiep-nganh-duoc-2023-27692.html, (truy cập ngày 29/11/2023)
26. BT, "*Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy ngành công nghiệp hóa dược phát triển"*,https://dangcongsan.vn/phat-huy-thanh-tuu-y-te-trong-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan/thanh-tuu-y-te/trien-khai-dong-bo-cac-giai-phap-thuc-day-nganh-cong-nghiep-hoa-duoc-phat-trien-463372.html, (truy cập ngày 27/11/2007)

27. Law Teacher Online, Analysis of the concept of Patent linkage, http://www.lawteacher.net/free-law-essays/constitutional-law/analysis-of-the-concept-of-patent-linkage-constitutional-law-essay.php#ftn6 (truy cập 24/5/2024)
28. Hoa Kỳ có quy định các trước hợp kéo dài sáng chế tại 35.U.S Code § 156-Extension of patent term, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/qt-us_code_temp_noupdates_qt-us_code_temp_noupdates (truy cập 24/5/2024)

**C. TÀI LIỆU KHÁC**

29. Bộ Công thương (2019), *Báo cáo đánh giá tác động của chính sách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ trình Chính phủ* ngày 20 tháng 03 năm 2019.
30. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) (Trung tâm WTO và Hội nhập) (2021), *Báo cáo nghiên cứu "Hoạt động xây dựng pháp luật thực thi CPTPP – Đánh giá hiệu quả thực hiện và Hàm ý chính sách" hiệu quả thực hiện và Hàm ý chính sách.*
31. Ban kinh tế Trung ương (2017), *Chiến lược phát triển công nghiệp dược phẩm Việt Nam tầm nhìn tới năm 2035 (Kỷ yếu hội thảo)*, Hà Nội.
32. Công ty TNHH KMMG (2020), *Báo cáo đánh giá tác động kinh tế và xã hội của ngành dược phẩm phát minh tại Việt Nam.*

## DANH MỤC VĂN BẢN

### A. VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan bởi Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3. Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
4. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
5. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
6. Quyết định số 1068/QĐ –TTg ngày 22 tháng 08 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phê duyệt chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
7. Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 16/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
8. Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 9/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

### B. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

9. Hiến pháp năm 2013;
10. Luật Sở hữu trí tuệ 2005;
11. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009;
12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm, sở hữu trí tuệ năm 2019;
13. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2022.
14. Luật Dược năm 2016;
15. Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS).
16. Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
17. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
18. Hiệp ước hợp tác bằng sáng chế, được sửa đổi ngày 28/9/1979.
19. Hiệp ước Luật sáng chế ngày 01/6/2000.
20. Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp năm 1883.

**PHỤ LỤC 1**

***Hệ thống các văn bản pháp luật về bảo hộ sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam từ năm 1981 đến nay***

| **Mốc thời gian** | **Văn bản pháp lý cao nhất** | **Văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành** |
|---|---|---|
| ***Từ năm 1981 đến năm 1989*** | - Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật – hợp lý hoá sản xuất và sáng chế (Nghị định số 31-CP ngày 23/01/1981 của Hội đồng Chính phủ). Thời gian hiệu lực: 23/1/1981 –23/3/1990<br>- Điều lệ về giải pháp hữu ích(Nghị định 200-HĐBT ngày 28/12/1988, Chính phủ). Thời gian hiệu lực: 28/12/1988 – 24/10/1996<br>Điều lệ về mua bán quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểudáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoávà bí quyết kỹ thuật (gọi tắt là Điều lệ về Li xăng) – Nghị định 201-HĐBT ngày 28/12/1988, Chính phủ). Thời gian hiệu lực: 28/12/1988 – 24/10/1996. | - Thông tư số 361/SCPM ngày 31/3/1981 (Uỷ ban khoa học và kỹ thuật nhà nước) hướng dẫn thi hành Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và sáng chế.<br>- Thông tư số 892/TT/LB ngày 4/8/1982 (Liên bộ giữa Bộ Tài chính, Uỷ ban khoa học và kỹ thuật nhà nước) hướng dẫn những vấn đề tài chính và trả thưởng quy định trong Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và sáng chế. |
| ***Từ năm 1989 đến năm 1995*** | - Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, ngày 28/01/198, Hội đồng nhà nước. Thời gian hiệu lực: 28/01/1989 – 01/07/1996 | - Nghị định 84 – HĐBT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật – hợp lý hoá sản xuất và sáng chế; Điều lệ về Nhãn hiệu hàng hoá, Điều lệ về kiểu dáng công nghiệp; Điều lệ về giải pháp hữu ích nhằm thi hành Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (Chính phủ).<br>-Thông tư số 1134/SC ngày 17/10/1991 (Ủy ban Khoa học và kỹ thuật nhà nước) hướng dẫn thi hành Nghị định 84 – HĐBT<br>- Thông tư số 3/NCPL ngày 22/7/1991.<br>(Toà án nhân dân tối cao) hướng dẫn xét xử một số tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp. |

| | | |
|---|---|---|
| ***Từ năm 1995 đến năm 2005*** | - Bộ luật Dân sự Số 44-L/CTN, phần VI – Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, ngày 28/10/1995, Quốc hội.<br>Thời gian hiệu lực 1/7/1996 – 1/1/2006 | - Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 được sửa đổi theo Nghị định 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001, quy định chi tiết vê quyền sở hữu công nghiệp.<br>- Thông tư số 3055/TT-SHCN ngày 31/12/1996 (Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường) hướng dẫn thi hành các quy định và thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và một số thủ tục khác trong Nghị định 63/CP của Chính phủ<br>Nghị định 12/1999/NĐ-CP ngày 06/03/1999 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (Chính phủ).<br>Thông tư 825/2000/TT-BKHCNMT<br>ngày 03/05/2000 (Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường) hướng dẫn thi hành Nghị định 12/1999/NĐ-CP. |
| ***Từ năm 2005 đến năm 2013*** | - Bộ luật Dân sự, số 33/2005/QH11, ngày 27/6/2005, Phần VI về Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (Quốc hội). Thời gian hiệu lực 1/1/2006 – 1/1/2017.<br>- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 12/12/2005, được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT, số 36/2009/QH12 (Quốc hội). Thời gian hiệu lực từ ngày 1/07/2006.<br><br>- Bộ luật Hình sự 2005 (Điều 131 đến 171) quy định về tội xâm phạm quyền tác giả và tội xâm phạm quyền SHCH. | - Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 103/2006/NĐ-CP.<br>- Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số Nghị định 103/2006/NĐ-CP.<br>- Nghị định 105/2006/NĐ/CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ/CP. |

| | | |
|---|---|---|
| | | - Nghị định 106/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định vềxử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp (hết hiệu lực ngày 08/11/2010);<br>- Nghị định 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (thay thế Nghị định 106/2006/NĐ-CP), hết hiệu lực ngày 14/10/2013;<br>- Thông tư 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 97/2010/NĐ-CP;<br>- Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (thay thế Nghị định 97/2010/NĐ-CP), bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/10/2013;<br>- Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT- TANDTC-VKSNDTC- BCA- TP ngày 29/02/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm QSHTT.<br>- Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKHCN-BTP ngày 03/04/2008 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân.<br>- Quyết định số 30/2006/DQQ-BYT ngày 30/9/2006 về việc ban hành Quy chế bảo mật dữ liệu đối với hồ sơ đăng ký thuốc. |

| | | |
|---|---|---|
| ***Từ năm 2013 đến nay*** | - Luật Dược số 05/2016/QH13 ngày 06/04/2016 Quy định một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với SCLQĐDP như (thuốc generic, thuốc giả...)<br>- Luật Hải quan 2014 quy định về biện pháp kiểm soát biên giới đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.<br>- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2012.<br>- Bộ luật Hình sự 2015.<br>-Luật số 42/2019/QH14 ngày 14/6/ 2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.<br>- Luật số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. | - Thông tư 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế về Sở hữu trí tuệ trong đăng ký thuốc.<br>- Thông tư 05/2010/TT-BYT ngày 01/03/2010 của Bộ Y tế về Bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc.<br>- Dự thảo Thông tư về Bắt buộc chuyển giao quyền SD sáng chế và SD sáng chế nhân danh Nhà nước trong lĩnh vực Dược.<br>- Thông tư 11/2015/TT-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ- CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN.<br>- Thông tư số 13/2015/TT- TC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ Quyền SHTT; kiểm soát hàng giả và hàng hoá xâm phạm QSHTT. |